ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом САО «ВСК»
от 20 декабря 2024 года
№ 00-104/900-ОД
Введены в действие 22 января 2025 года

ПРАВИЛА № 171.6

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящими Правилами № 171.6 (далее — «Правила страхования») и действующим законодательством Российской Федерации (далее — «РФ») Страховое акционерное общество «ВСК» (далее — «Страховщик») заключает со Страхователями договоры добровольного страхования транспортных средств, гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Водителя и Пассажиров от несчастных случаев. Страхователь и Страховщик настоящих Правил страхования именуются — «Стороны».

1.2. Применяемые в настоящих Правилах страхования наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами страхования и не может быть определено исходя из законодательства и прочих нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах страхования:

2.1.1. **Абандон** — отказ Страхователя (Выгодоприобретателя) от прав на застрахованное ТС в случае хищения или при Полной гибели ТС.

2.1.2. **Аварийный комиссар** — юридическое или физическое лицо, оказывающее услуги по фиксации факта и обстоятельств происшествия (в том числе ДТП), определению причин и характера его наступления, а также размера причиненных им убытков.

2.1.3. **Автомобильный дилер, дистрибьютор, официальный дилер** (далее — «**Дилер**») —юридическое лицо, имеющее аккредитацию и/или заключившее с заводом изготовителем застрахованного ТС договор на техническое обслуживание автомобилей соответствующих марок — в случае осуществления ремонта застрахованного ТС которым (в счет выплаты страхового возмещения) не теряется гарантия завода-изготовителя на застрахованное ТС.

2.1.4. **Аддендум** — письменное дополнение (дополнительное соглашение) к ранее заключенному договору (полису) страхования, в котором содержатся согласованные между сторонами изменения ранее оговоренных условий.

2.1.5. **Аналог собственноручной подписи** — факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронная подпись.

2.1.6. **Водитель** застрахованного ТС (далее — «Водитель») — физическое лицо, управляющее застрахованным ТС в момент страхового случая.

2.1.7. **Временная нетрудоспособность** — подтвержденная медицинскими документами и листком нетрудоспособности неспособность Застрахованного вследствие нарушения здоровья, выполнять работу в соответствии с трудовым договором (контрактом).

2.1.8. **Дата наступления страхового случая** — дата наступления в пределах срока действия договора страхования события, признанного страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования.

Если точная дата события неизвестна, то указанной датой считается дата обнаружения вреда, причиненного застрахованному имуществу, за исключением случаев, произошедших до заключения договора страхования или после окончания его действия.

2.1.9. **Дистанционный сервис** — включает различные каналы обмена информацией (Личный кабинет на веб-сайте Страховщика; Мобильное приложение «ВСК страхование», далее «Мобильное приложение»), направленные на:

- создание хранилища информации данных Страхователя и иных лиц, указанных в договорах страхования;
- предоставление услуг по заключению, изменению и расторжению договора страхования в электронной форме;
- предоставление услуг по урегулированию убытков: подаче заявления и иных документов по наступившему событию в электронной форме, организации осмотров, ремонта, выплаты страхового возмещения.

2.1.10. **Дополнительное оборудование ТС** (далее — «ДО») — прямо указанное в договоре страхования оборудование ТС, дополнительно установленное на ТС, принятом на страхование Страховщиком, и не входящее в заводскую комплектацию ТС.

Заводская комплектация ТС — набор стандартных опций, которые установлены заводом-изготовителем и указаны в спецификации ТС при его продаже заводом — изготовителем ТС.

2.1.11. **Дорога** — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. К термину «Дорога» относятся в том числе полевые или лесные дороги с бетонным, асфальтобетонным или щебневым покрытием. Полевые и лесные дороги с грунтовым покрытием в рамках данных Правил страхования Дорогой не являются.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

2.1.12. **Дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог**.

2.1.13. **Дорожное происшествие — Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее** при движении указанного в договоре страхования ТС (далее — «**застрахованное ТС**») по Дорогам и/или Прилегающим территориям при управлении Лицом преимущественно управляющим ТС (если оно установлено договором страхования), либо при движении застрахованного ТС в отсутствии водителя или повреждения застрахованного ТС иным транспортным средством при стоянке застрахованного ТС, за исключением установленных настоящими Правилами страхования случаев.

К Дорожному происшествию относится, в том числе, воздействие (попадание, соударение, соприкосновение, падение) на движущееся, а также неподвижное застрахованное ТС инородных предметов, в том числе камней и иных предметов, вылетевших из-под колес или упавших с других транспортных средств.

К Дорожному происшествию не относится повреждение, уничтожение ТС при движении по пересеченной местности, просекам, полям, т. е. при движении ТС вне Дорог, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами страхования происшествие подпадает под определение Происшествия вне дорог (пункт 4.1.3 Правил страхования), в том числе в случае их оформления в качестве ДТП Компетентными органами.

2.1.14. **Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)** — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

2.1.15. **ЕМР** — «Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденная Положением Банка России от 04.03.2021 № 755-П, в редакции, действующей на дату наступления страхового случая.

2.1.16. **Железнодорожный переезд** — пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.

2.1.17. **Закон об ОСАГО** — Федеральный закон РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в редакции, действующей на дату наступления страхового случая.

2.1.18. **Компетентные органы** — органы государственной власти России, субъектов Российской Федерации, органы и организации зарубежных стран, в компетенции которых находится представление официальной письменной информации об обстоятельствах события, имеющего признаки страхового случая. В случае, если в соответствии с договором страхования страхование действует на территории иностранных государств факт наступления и обстоятельства события, произошедшего на предусмотренной договором территории страхования за пределами Российской Федерации, подтверждаются Компетентными органами соответствующей Страны, на территории которой произошло данное событие (далее — «**Страна события**») в соответствии с законодательством, действующим на указанной территории.

2.1.19. **Контрагент Страховщика** — страховой агент или страховой брокер, в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ».

2.1.20. **Лечение в условиях поликлиники** — совокупность мероприятий, проводимых на дому или в условиях поликлиники (здравпункта, травмпункта), направленных на восстановление здоровья.

2.1.21. **Лицо, преимущественно управляющее ТС** — физическое лицо, преимущественно управляющее ТС. Такие лица могут быть явно поименованы в договоре страхования (указываются Ф.И.О.), либо в договоре могут быть установлены критерии, определяющие минимально допустимый возраст и/или стаж вождения по соответствующей категории ТС. Договор страхования может быть заключен без указания конкретных лиц и критериев, в этом случае подразумевается, что договор страхования заключен без ограничений в отношении лиц, преимущественно управляющих застрахованным ТС.

2.1.22. **Маршрутное транспортное средство** — транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.

2.1.23. **Мультисервис** — СТОА не Дилера, осуществляющая ремонт транспортных средств соответствующих марок и моделей застрахованному ТС, с которым у Страховщика есть договор о сотрудничестве.

2.1.24. **Наземное транспортное средство, транспортное средство** (далее — «**ТС**») — транспортное средство, приводимое в движение двигателем, включая любые тракторы и самоходные машины. Термин распространяется также на прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

2.1.25. **Несчастный случай** — внезапное, внешнее, непредвиденное воздействие на организм человека, произошедшее в период действия договора страхования, в результате которого причиняется вред здоровью, приведший к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти Застрахованного лица, находившегося в застрахованном ТС. В рамках настоящих Правил страхования к несчастным случаям относятся следующие события, произошедшие при нахождении Застрахованных лиц в ТС, зафиксированные и оформленные Компетентными органами и медицинскими учреждениями в порядке, предусмотренном действующим законодательством: ДТП, пожар или взрыв ТС; стихийное бедствие, опасные гидрометеорологические, геофизические или геологические явления природы, удар молнии в ТС; механическое воздействие (падение, попадание, соударение, соприкосновение) инородных предметов, в том числе снега или льда на ТС; механическое воздействие животных на ТС; опрокидывание, падение, наезд ТС на препятствие или столкновение с другим ТС; погрузо-разгрузочные и иные

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

специальные работы, предусмотренные техническими характеристиками застрахованного ТС; противоправные действия Третьих лиц в форме грабежа, разбоя, трактуемых согласно Уголовному кодексу РФ.

2.1.26. **Опасный груз** — вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

2.1.27. **Оригинальные запасные части** — запасные части, узлы, агрегаты транспортных средств, которые произведены на заводе-изготовителе или иным лицом, входящим в число официальных поставщиков завода-изготовителя, или которые имеют классификацию в соответствии с требованиями изготовителя, либо по своим техническим характеристикам допустимы заводом изготовителем к установке на застрахованное ТС.

2.1.28. **Охраняемая стоянка** — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная огороженная открытая площадка, имеющая пункт контроля въезда-выезда автотранспорта, предназначенные для хранения ТС, в том числе: автостоянки гаражно-строительных кооперативов, муниципальные и частные автостоянки и парковки (в том числе платные), круглосуточно охраняемые сотрудниками организаций, органами вневедомственной охраны МВД РФ либо частными охранными предприятиями.

2.1.29. **Пассажир** — лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем, в случае мототранспортных средств), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

2.1.30. **Паушальная система** — распределение всей страховой суммы между водителем и пассажирами (Застрахованные) в соответствии с регламентированным договором лимитом. При наступлении страхового случая каждому Застрахованному назначается лимит возмещения, равный частному от деления общей страховой суммы на количество Застрахованных, фактически находившихся в салоне ТС в момент страхового случая.

2.1.31. **Полная гибель** — полное уничтожение застрахованного ТС либо такое его повреждение, когда оно не подлежит восстановлению, либо безвозвратно утрачено (кроме случаев хищения или угона), в том числе, когда стоимость возврата ТС равна или превышает стоимость ТС, или такое состояние поврежденного ТС, при котором восстановление ТС невозможно или экономически нецелесообразно. Если иное не предусмотрено договором страхования экономическая нецелесообразность означает то, что стоимость восстановительного ремонта ТС, определенная в соответствии с условиями договора страхования и настоящими Правилами страхования, превышает 75 % от страховой суммы по застрахованному риску на дату наступления страхового случая при полном имущественном страховании или 75 % от действительной (рыночной) стоимости ТС на дату наступления страхового случая — в случае неполного имущественного страхования.

Страховщик и Страхователь/Выгодоприобретатель на основании письменного соглашения могут изменить установленный в настоящем пункте размер базового процентного значения, при достижении которого застрахованное ТС (ДО) будет признано полностью погибшим.

2.1.32. **Прилегающая территория** — территория, непосредственно прилегающая к Дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, паркинги, предприятия и тому подобное), за исключением строительных площадок, карьеров, территорий, где осуществляется добыча полезных ископаемых, и иных подобных территорий.

2.1.33. **Прицеп** — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.

2.1.34. **Проезжая часть** — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

2.1.35. **Простая электронная подпись** — подпись, которая посредством использования логинов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.1.36. **Разрешенная максимальная масса** — масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.

2.1.37. **Соглашение о дистанционном обслуживании** — Соглашение, определяющее права и обязанности сторон, а также порядок осуществления электронного взаимодействия в рамках услуги Дистанционного сервиса.

2.1.38. **СТОА** — станция технического обслуживания, осуществляющая оказание услуг по ремонту ТС.

2.1.39. **Страна события** — предусмотренная договором территория страхования за пределами Российской Федерации, на которой произошло событие, имеющее признаки страхового случая.

2.1.40. **Страховая выплата (страховое возмещение)**:

- денежная сумма, рассчитанная в порядке, установленном договором страхования и настоящими Правилами страхования, и выплачиваемая Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая, либо
- организация и (или) оплата Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта ТС, либо
- предоставление аналогичного автомобиля (в случаях, указанных настоящими Правилами страхования или договором страхования).

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

2.1.41. Ст**раховой продукт (программа страхования)** — условия страхования, разработанные Страховщиком на основании правил страхования по одному или нескольким видам страхования, и предназначенные для заключения типовых договоров страхования (с ограниченным количеством изменяемых условий договора) с определенной категорией страхователей (застрахованных лиц), объединенных по страховым интересам, видам рисков, степени рисков и иным тарификационным факторам.

2.1.42. С**траховой риск** — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления при заключении договора страхования.

2.1.43. **Страховой случай** — совершившееся событие, предусмотренное договором страхования и настоящими Правилами страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю.

2.1.44. **Страховщик ОСАГО** — Страховщик, заключивший со Страхователем договор ОСАГО.

2.1.45. **Такси** — транспортное средство (не относящееся к Маршрутным транспортным средствам), которое переоборудовано под соответствующие цели, в том числе имеющее аэрографию, наклейки на кузове, специальное оборудование и т. п., используемое в коммерческих целях для перевозки пассажиров и багажа (грузов) за плату, на основание ранее полученной разрешения (лицензии) на соответствующую цель использования.

2.1.46. Тер**ритория страховой защиты (Территория страхования)** — территория РФ или иностранного государства, на которую распространяется действие страховой защиты. Если территория иностранного государства прямо не указана в договоре страхования, страхование (страховая защита) распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории РФ.

2.1.47. **Третье лицо**:

- при страховании ТС (ДО) — лицо, не являющееся Страхователем, Выгодоприобретателем, Владельцем ТС либо Лицом, преимущественно управляющим ТС;
- при страховании гражданской ответственности — лицо, не являющееся Страхователем, Выгодоприобретателем, Лицом, преимущественно управляющим ТС, Застрахованным, Водителем или Пассажиром застрахованного ТС; имуществу, жизни или здоровью которого причинен вред в результате дорожного происшествия.

2.1.48. **Участник дорожного движения** — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

2.1.49. **Франшиза** — часть убытков, определенная договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, устанавливаемая в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Франшиза может устанавливаться на каждый или определенный страховой случай, на все риски или отдельный риск, в отношении всех или определенных типов ущерба (убытка), а также в ином, определенном договором страхования, порядке.

Если договором прямо не предусмотрено иное, применяется **безусловная франшиза** — франшиза, при которой в случае, если размер убытка не превышает размер франшизы, Страховщик освобождается от его возмещения, а в случае превышения — размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.

Если иное не предусмотрено договором, то при натуральной форме возмещения, за исключением случаев предоставления аналогичного ТС — франшиза оплачивается Страхователем на СТОА, если по условиям договора страхования и настоящих Правил страхования устанавливается денежная форма возмещения, то сумма франшизы вычитается Страховщиком из страхового возмещения.

2.1.50. **Договором страхования могут быть установлены следующие типы франшиз**:

- **безусловная франшиза на каждый страховой случай**;
- б**езусловная франшиза на 1-й страховой случай** — безусловная франшиза, применяется в отношении 1-го по дате наступления события, признанного страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования;
- **безусловная франшиза со 2-го страхового случая** — безусловная франшиза, применяется в отношении 2-го и последующих (по дате наступления) событий, признанных страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами страхования;
- **условная франшиза** — франшиза, при которой Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер условной франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер условной франшизы;
- **франшиза специальная** — франшиза, устанавливаемая в рамках конкретных типов договоров страхования**,** и**,** применяемая только при наступлении определенных условий;

при этом, если по договору страхования, по какому-либо риску установлено несколько типов франшиз и возникнет ситуация, при которой одновременно должны применяться указанные франшизы применяется наибольшая из них.

2.1.51. **Электронный документ** — документ, сформированный с использованием автоматизированных систем Страховщика и официального сайта Страховщика в сети «Интернет» в электронной форме, в том числе:

- договор/полис страхования;
- заявление о наступлении события и выплате страхового возмещения;
- образы документов, подтверждающих наступление события;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

- юридически значимые сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщика, порождающие права и обязанности Сторон по договору страхования, по которому оказывается услуга дистанционного урегулирования убытков.

Документ, составленный в электронной форме и содержащий: простую электронную подпись Страхователя, Выгодоприобретателя, аналоговую подпись и печать Страховщика приравнивается к документу, составленному в бумажной форме и содержащему собственноручную подпись.

2.1.52. **Эксперт-осмотрщик** — сотрудник Страховщика или независимой экспертной организации, уполномоченной Страховщиком к проведению осмотра поврежденного/уничтоженного ТС.

2.1.53. **Юридически значимое сообщение** — сообщение, направленное Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) способами и по каналам связи, предусмотренным договором страхования или в заявлении на возмещение вреда (SMS, MMS, push-оповещения, телеграммы, сообщения с использованием мобильных приложений, электронная почта, почтовое отправление) на соответствующие телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты, указанные в договоре страхования или в заявлении на возмещение вреда, которое порождает права и обязанности сторон, предусмотренные договором, заявлением на возмещение вреда и настоящими Правилами страхования. Неполучение/непрочтение юридически значимого сообщения, когда такое получение зависит от воли получателя, в том числе, когда сообщение не получено другой стороной вследствие непринятия ею мер к получению (отказ от приема почтового отправления, истечение срока хранения в связи с неявкой в почтовое отделение по извещению, изменение места нахождения, регистрации, о котором сторона не знала, изменения номера мобильного телефона и т. д.), считается соответственно полученным/прочтенным.

2.2. Определения, используемые в настоящих Правилах страхования, имеют одинаковое значение во всех документах Страховщика, относящихся к страхованию по настоящим Правилам страхования, если иное не указано в договоре страхования.

3. СУБЪЕКТЫ (СТОРОНЫ И УЧАСТНИКИ) И ОБЪЕКТЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

3.1. **Страховщик** (сторона договора страхования) — Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), действующее на основании Устава и лицензии на право осуществления страхования.

3.2. **Страхователь** (сторона договора страхования) — юридическое лицо или дееспособное физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее со Страховщиком договор страхования.

3.3. **Застрахованный** — физическое лицо, указанное в договоре страхования гражданской ответственности и/или страхования водителя и/или пассажиров от несчастных случаев, на которое распространяется действие страховой защиты. При страховании водителя и/или пассажиров от несчастных случаев, застрахованными являются в том числе и пассажиры застрахованного транспортного средства.

3.4. **Выгодоприобретатель** — лицо, в пользу которого заключен договор страхования.

3.5. **Выгодоприобретателем при страховании имущества** является собственник застрахованного имущества или иное лицо, указанное в договоре страхования, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества.

Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг при принятии решения о страховой выплате по такому договору.

Настоящими Правилами страхования Страховщик информирует Страхователя о том, что при отсутствии имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя, в том числе в случае, когда договор страхования имущества заключается без проверки Страховщиком интереса в сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, договор страхования имущества недействителен в силу п. 2 ст. 930 ГК РФ.

3.6. **Выгодоприобретателями при страховании гражданской ответственности владельца ТС** являются Третьи лица (далее — «Потерпевшие»), жизни, здоровью и/или имуществу которых был причинен вред вследствие эксплуатации ТС Страхователем или Лицом, преимущественно управляющим ТС.

3.7. **Выгодоприобретателями при страховании водителя и/или пассажиров от несчастных случаев** являются Застрахованные лица, указанные в договоре, а в случае смерти Застрахованных — их наследники по закону и/или завещанию.

3.8. В случае если при заключении договора страхования по риску п. 4.4.1 «**Несчастный случай**» («**НС**») не указаны наименования Застрахованных лиц / Выгодоприобретателя, договором должны устанавливаться идентифицирующие признаки, позволяющие однозначно установить такое лицо (собственник ТС; любое лицо, владеющее ТС на законном основании; пассажиры ТС, находящиеся в салоне ТС на момент ДТП).

3.9. **Объектом страхования** при заключении договора страхования:

3.9.1. В отношении ТС (ДО) — являются законные имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели), хищения или повреждения ТС (ДО).

3.9.2. В отношении гражданской ответственности — являются имущественные интересы Страхователя/Застрахованного, связанные с риском возникновения гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц при использовании застрахованного ТС.

3.9.3. В отношении несчастных случаев — являются имущественные интересы Страхователя, Лиц, преимущественно управляющих ТС и пассажиров, находящихся в застрахованном ТС на момент наступления страхового случая, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в результате несчастного случая.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. При страховании имущества (ТС, частей ТС и ДО) могут быть застрахованы следующие риски (все, каждый — в отдельности, в любой комбинации):

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА Страховщик признает страховым случаем только нижеуказанные события в дословном соответствии с описанием
1	2
4.1.1. **«Дорожное происшествие по вине Страхователя, Лица, преимущественно управляющего ТС, или третьих лиц».**	Дорожное происшествие (п. 2.1.13 Правил страхования) произошло по вине Страхователя (Выгодоприобретателя) или Лица, преимущественно управляющего ТС, либо указанные лица признаны виновными наряду с другими участниками, либо не установлена вина ни одного из водителей — участников Дорожного происшествия, либо Дорожное происшествие произошло по вине Третьих лиц. К данному риску относятся в том числе следующие события: 1) повреждение ТС во время его движения камнем или иным предметом, вылетевшим из-под колес или упавшим с другого ТС; 2) повреждение ТС в результате столкновения или наезда на животных и птиц; 3) повреждения, причиненные неизвестным ТС застрахованному ТС во время его стоянки, оформленные в компетентных органах в соответствии с п. 8.1.11.1 настоящих Правил страхования. События, подпадающие под определение риска «Гидроудар» (п. 4.1.6 Правил страхования), к данному риску не относятся.
4.1.2. **«Дорожное происшествие по вине установленных третьих лиц».**	Дорожное происшествие (п. 2.1.13 Правил страхования) произошло по вине установленных водителей иных ТС, чем застрахованное ТС (или иных Третьих лиц в соответствии с определением, прямо указанным в договоре), в том числе если последствием Дорожного происшествия стало событие, подпадающие под определение риска «Гидроудар» (п. 4.1.6 Правил страхования).
4.1.3. **«Происшествие вне Дорог» («ПВД»).**	Столкновение с движущимися и неподвижными предметами, в том числе с другими ТС, воздействие на движущееся застрахованное ТС (попадание, соударение, соприкосновение, падение) инородных предметов, в том числе камней и иных предметов, вылетевших из-под колес или упавших с других транспортных средств, наезд на препятствие, опрокидывание или падение ТС, произошедшие вне Дорог и Прилегающих территорий, включающее в себя происшествие на внутренней территории организации. Под внутренней территорией понимается территория, которая принадлежит организации на любом законном основании, имеет ограждение и режим ограниченного допуска на нее транспортных средств и (или) выезда с нее (пропускной режим). Данный риск включает в себя в том числе события, подпадающие под определение риска «Природные и техногенные факторы» (п. 4.1.4 Правил страхования) и риска «Гидроудар» (п. 4.1.6 Правил страхования), произошедшие вне Дорог и Прилегающих территорий, либо на внутренних территориях организаций.
4.1.4. **«Природные и техногенные факторы» («ПТФ»).**	• стихийные бедствия, опасные гидрометеорологические, геофизические и геологические природные явления (определяемые в соответствии действующими на территории РФ нормативными актами и стандартами); • провал, оседание или деформация грунта; • удар молнии; • пожар (за исключением поджога Третьими лицами); • взрыв (за исключением подрыва Третьими лицами); • затопление в результате воздействия внешних факторов (аварий, наводнений, тушения пожара и т. п.); • механическое воздействие (попадание, соударение, соприкосновение, падение) инородных предметов на ТС, в том числе: камней, снега, льда, деревьев, летательных аппаратов (или их обломков);

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

1	2
4.1.4. **«Природные и техногенные факторы» («ПТФ»).**	• воздействие животных на внешние элементы кузова, колес и остекления ТС (за исключением случаев, подпадающих под определение п. 4.1.1 настоящих Правил страхования). 4.1.4.1. Событие считается наступившим только в том случае, если оно произошло на Дороге или Прилегающей территории. 4.1.4.2. События, НЕ связанные напрямую с действиями Третьих лиц, направленными на повреждение или уничтожение застрахованного ТС, но приведшие к таковым вследствие преступной халатности, преступного действия или бездействия Третьих лиц, либо по их неосторожности, включая, но не ограничиваясь: техногенные аварии, мероприятия, направленные на спасение людей и/или имущества (в том числе — при тушении пожара), падение летательных аппаратов (включая квадрокоптеры, авиамодели и т. п.), иных объектов или их частей, а также камней (или иных предметов), слежавшегося снега, льда с крыш зданий или веток деревьев или самих деревьев — когда указанные последствия возникли или могли возникнуть по причине неудовлетворительной работы соответствующих организаций, управляющих компаний, государственных служб или иных государственных учреждений, все указанные события могут быть заявлены в рамках данного риска только при наличии документа из ОВД, предусмотренного п. 8.1.11.6 Правил страхования, как имеющие косвенное отношение к противоправным действиям третьих лиц. 4.1.4.3. В случае, если предусмотренные данным риском события произошли в результате умышленных или по неосторожности действий Третьих лиц (за исключением техногенных аварий, некачественно выполненного ремонта ТС, мероприятий, направленных на спасение людей и/или имущества, включая, но не ограничиваясь, тушение пожара), такие события относятся к риску «Противоправные действия третьих лиц» (п. 4.1.5 Правил страхования) и не считаются застрахованными в рамках данного риска.

1	2
4.1.5. **«Противоправные действия третьих лиц» («ПДТЛ»).**	События, имеющие прямое отношение к противоправным действиям Третьих лиц (в том числе неустановленных): • связанные с умышленным (включая поджог, подрыв) либо воздействием по неосторожности на ТС, произошедшие не в результате Дорожного происшествия; • угон ТС (при условии, что ТС было обнаружено до выплаты страхового возмещения), в результате которого ТС было повреждено или уничтожено; • хищение (путем кражи, грабежа, разбоя) отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов) застрахованного ТС. Данный риск не включает хищение или повреждение третьими лицами отдельных частей ТС или ДО, находящихся в момент события вне застрахованного ТС, а также события, имеющие признаки страхового случая по риску «Поломка двигателя из-за некачественного топлива» (п. 4.1.7 Правил страхования). 4.1.5.А. Не является страховым случаем повреждение ТС в виде: 4.1.5.А.1. Повреждений капота, передних крыльев, задних крыльев, боковин, декоративной решетки радиатора, переднего или заднего бампера, крышки багажника, двери задка, крыши, дверей, декоративных молдингов, решетки и накладки кузова, а также расширителей арок колес, имеющих характер сквозных отверстий и/или разрывов материала, при условии повреждения 2 и более из указанных элементов. 4.1.5.А.2. Повреждений элементов салона (органов управления и контрольных приборов ТС, мультимедийных устройств, сидений, внутренней отделки дверей, крыши, боковых панелей, элементов пола, поручней, элементов пассивной безопасности ТС, отсеков для хранения мелких предметов и их крышек, солнцезащитных шторок и козырьков) в виде порезов, царапин, сквозных отверстий и/или их окрашивания/загрязнения инородными предметами и/или жидкостями, при условии повреждения одного и более из указанных элементов.

1	2
4.1.6. **«Поломка двигателя из-за гидроудара» («Гидроудар»).**	Повреждение (поломка) двигателя, застрахованного ТС из-за попадания внутрь двигателя воды или иных жидкостей при указанных ниже обстоятельствах: 4.1.6.1. Попадание воды вследствие ДТП, в том числе вследствие заезда на водное препятствие (скопление жидкости в неровностях проезжей части Дороги) или съезда с Дороги в любой искусственный или естественный водоем при потере управления (в том числе в результате столкновения или во избежание столкновения с другими ТС), залива ТС брызгами из-под колес проезжающих ТС или вследствие иных видимых обстоятельств, возникших при движении ТС по Дорогам или Прилегающим территориям, в ходе которых произошел контакт ТС с водой или иной жидкостью. 4.1.6.2. Попадание воды вследствие обильных осадков или залива/затопления стоящего ТС, в том числе при тушении пожара. Не являются страховыми случаями события, возникшие при указанных выше обстоятельствах во время стоянки ТС с выключенным зажиганием, если Страховщик докажет, что Страхователь (Выгодоприобретатель) знал или должен был знать о произошедшем заливе/ затоплении ТС и не принял мер по предварительной (до включения зажигания) диагностике ТС на предмет наличия жидкости в воздухозаборниках, иных элементах впускной системы двигателя и в двигателе. 4.1.6.3. Попадание технических жидкостей или избыточного количества бензина из внутренних источников (узлов и агрегатов) ТС вследствие неисправности, поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС. Не являются страховыми случаями события, возникшие при указанных выше обстоятельствах, если Страховщик докажет, что Страхователь (Выгодоприобретатель) до повреждения застрахованного ТС знал или должен был знать о неисправностях, ставших причиной попадания внутрь двигателя технических жидкостей или избыточного количества бензина, и не принял мер по их устранению. Если иное не предусмотрено застрахованными рисками, событие считается наступившим, если оно произошло на Дороге или Прилегающей территории.

1	2
4.1.7. **«Поломка двигателя из-за некачественного топлива».**	Повреждение (поломка) двигателя вследствие заправки на АЗС топливом, не соответствующего стандартам и нормативам, действующим на территории РФ, и/или требованиям завода-изготовителя (некачественного топлива).
4.1.8. **«Повреждение, не подтвержденное справками» («ПНПС»).**	4.1.8.1. Повреждение застрахованного ТС в результате событий, предусмотренных другими рисками, застрахованными по договору страхования, за исключением случаев ДТП с двумя и более участниками, которые не подтверждаются справками или иными документами из Компетентных органов по следующим рискам (только в том случае, если они были отдельно застрахованы по договору страхования): • 4.1.1. «Дорожное происшествие по вине Страхователя, Лица, преимущественно управляющего ТС, или третьих лиц» — только если ДТП оформлено без уполномоченных органов полиции в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 11.1 Закона об ОСАГО в редакции, действующей на дату заключения договора страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования; • 4.1.2. «Дорожное происшествие по вине установленных третьих лиц» — только если ДТП оформлено без уполномоченных органов полиции в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 11.1 Закона об ОСАГО в редакции, действующей на дату заключения договора страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования; • 4.1.3. «Происшествие вне Дорог» («ПВД»); • 4.1.4. «Природные и техногенные факторы» («ПТФ») — за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.1.4.3 Правил страхования; • 4.1.5. «Противоправные действия третьих лиц» («ПДТЛ») — за исключением случаев хищения деталей отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов) застрахованного ТС»; • 4.1.6. «Поломка двигателя из-за гидроудара» («Гидроудар»).

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

1	2
4.1.8. **«Повреждение, не подтвержденное справками» («ПНПС»).**	4.1.8.2. В рамках риска 4.1.8. «Повреждение, не подтвержденное справками («ПНПС»)» по соглашению Сторон могут быть застрахованы разные группы конструктивных элементов ТС: • 4.1.8. «Повреждение, не подтвержденное справками (кроме стеклянных элементов ТС)» (далее — ПНПС 1); • 4.1.8. «Повреждение, не подтвержденное справками (стеклянные элементы ТС)» (далее — ПНПС 2). 4.1.8.3. По соглашению Сторон могут быть застрахованы как оба риска ПНПС 1 и ПНПС 2, так и один из них. 4.1.8.4. Под стеклянными элементами ТС (ПНПС 2) понимается: переднее, заднее, боковые стекла, наружные светосигнальные приборы и стеклянные элементы наружных зеркал заднего вида, за исключением конструктивных элементов, указанных в п. 4.1.8.6 Правил страхования. 4.1.8.5. Под элементами ТС кроме стеклянных (ПНПС 1), понимаются все кузовные элементы, за исключением конструктивных элементов, указанных в пунктах 4.1.8.4 и 4.1.8.6 Правил страхования. 4.1.8.6. Исключением из риска 4.1.8. «Повреждение, не подтвержденное справками («ПНПС»)» являются следующие конструктивные и дополнительные элементы ТС: • панорамное остекление крыши ТС; • стеклянные люки, установленные в крыше ТС; • видеокамеры кругового обзора и устройства ночного видения, установленные на ТС; • любые электронные устройства, обеспечивающие безопасность, автономную траекторию движения ТС (устройства измерения расстояния и подобные им), выполняющие функционал регистратора, радара, лидара. Ответственность за повреждение конструктивных и дополнительных элементов, указанных в п. 4.1.8.6 Правил страхования, Страховщик несет только при условии фиксации этих повреждений Компетентными органами.

1	2
4.1.9. **«Хищение ТС».**	Противоправное завладение ТС путем кражи (ст. 158 УК РФ), совершенной без регистрационных/правоустанавливающих документов на застрахованное ТС и/или ключами зажигания (устройствами выполняющими аналогичные функции), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) или угона (ст. 166 УК РФ) (при условии, что ТС не было обнаружено до выплаты страхового возмещения), совершенного без регистрационных/правоустанавливающих документов на застрахованное ТС и/или ключами зажигания (устройствами выполняющими аналогичные функции) в соответствии с трактовкой вышеуказанных деяний в Уголовном кодексе РФ в редакции, действующей на дату заключения договора страхования. Риск считается наступившим только при предоставлении Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) постановления о возбуждении уголовного дела по факту противоправного завладения ТС путем кражи, грабежа, разбоя или угона. В указанной редакции риск подлежит применению, если иное не предусмотрено договором. Стороны вправе заключить Аддендум, который будет предусматривать страхование риска 4.1.9. «Хищение ТС» совершенное путем кражи (ст. 158 УК РФ) и/или совершенное путем угона (ст. 166 УК РФ) с регистрационными/правоустанавливающими документами на застрахованное ТС и/или ключами зажигания (устройствами, выполняющими аналогичные функции).
4.1.10. **«Мошенничество или присвоение».**	Противоправное завладение ТС путем мошенничества, присвоения или растраты, трактуемых в соответствии с нормами Уголовного кодекса в редакции на дату заключения договора страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования. Риск считается наступившим только при предоставлении Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) постановления о возбуждении уголовного дела по факту противоправного завладения ТС путем мошенничества, присвоения или растраты (по обстоятельствам, предусмотренным настоящим риском).

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

При этом:

4.1.А. События, предусмотренные перечисленными рисками (кроме риска 4.1.8. «ПНПС», случаев ДТП, оформленных в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО) могут быть признаны страховыми случаями только при условии, что они зафиксированы и оформлены Компетентными органами в порядке, предусмотренном действующим административным, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством, либо в случаях, предусмотренных пунктом 8.1.11.12 Правил страхования — уполномоченным представителем юридического лица, на территории которого произошло событие, предусмотренное застрахованным риском, или Аварийным комиссаром.

4.1.Б. Не являются страховыми случаями по рискам «Дорожное происшествие по вине Страхователя, Лица, преимущественно управляющего ТС или неустановленных третьих лиц», «Дорожное происшествие по вине установленных третьих лиц», «Происшествие вне Дорог» и «Поломка двигателя из-за гидроудара» («Гидроудар») события, наступившие при переправе через реки и водоемы или движении вдоль них, если события произошли вне специально установленных и оборудованных для этого мест: бродов, ледовых переправ и зимников, обозначенных соответствующими знаками.

4.1.В. Страхование ТС по риску «Гидроудар» может производиться как от всех предусмотренных риском событий, так и от отдельных — предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 4.1.6 Правил страхования — в любом их сочетании.

4.1.Г. Для обеспечения соответствия в названиях рисков в случае страхования юридических лиц в соответствии с предложенными ими шаблонами договоров страхования, если иное прямо не предусмотрено указанными договорами страхования:

- под риском «Ущерб» / «Ущерб ТС»/ «Повреждение»/ «Повреждение ТС» понимается совокупность рисков, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5 Правил страхования;
- под риском «Хищение» / «Угон»/ «Угон ТС» понимается риск, указанный в п. 4.1.9 Правил страхования;
- под риском «Каско» / «Каско ТС» / «Автокаско» понимается совокупность рисков, указанных в пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9 Правил страхования;
- не являются застрахованными и не входят в вышеуказанные совокупности рисков, риски пп. 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10. Данные риски страхуются по согласованию Сторон.

4.2. **При страховании ТС (ДО) по любому из рисков, не покрывается страхованием и не является страховым случаем событие, наступившие**:

4.2.1. При управлении застрахованным ТС Водителем:

- прямо неуказанным в договоре (не являющимся лицом, преимущественно управляющим ТС или не являющимся лицом, допущенным к управлению в соответствии с условиями договора страхования) и/или лицом несоответствующим минимальным требованиям относительно возраста и/или стажа управления транспортными средствами, определенным в договоре;
- которым нарушены установленные нормы времени управления транспортным средством и отдыха, либо нарушения режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха, и (или) управления транспортным средством без тахографа или неисправным, неработающим тахографом, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, или управления транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано (запрещено) при управлении ТС, в том числе, если Водитель отказался от требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования в целях установления состояния опьянения;
- нарушившим требования Правил дорожного движения (ПДД РФ) о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;
- оставившим в нарушение запрета ПДД РФ место ДТП и создающим препятствие в установлении факта отсутствия состояния опьянения любой формы (алкогольного, наркотического или токсического и т. п.) в момент события. Данное условие распространяется, в том числе, и на Водителей, которые являются единственными участниками ДТП, оставившим место ДТП;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

- осуществившим пересечение в нарушение запрета ПДД РФ железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на железнодорожном переезде.

4.2.2. Вследствие совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ), то есть совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях, если договором не предусмотрено иное.

4.2.3. Вследствие совершения диверсии (ст. 281 УК РФ), то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенное из политических, религиозных или идеологических побуждений, если договором не предусмотрено иное.

4.2.4. В результате действий вооруженных сил любого государства, незаконных вооруженных формирований, частных военных компаний, террористических организаций, добровольных военизированных формирований, народных ополчений с применением и нанесением поражения (повреждения) любыми видами оружия, вооружений, независимо от вида, характера поражающего действия, назначения и способа доставки к цели средства поражения, а также сопутствующего ущерба, образовавшегося в результате физико-химического и/или физико-механического воздействия (выбитые окна, воздействие пламени, обрушение и т. п.).

4.2.5. В результате поражения (повреждения) в результате акта агрессии в соответствии с трактовкой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

4.2.6. При перевозке или буксировке (в т. ч. эвакуации) застрахованного ТС каким-либо видом транспорта (в том числе погрузки/выгрузки) или другим транспортным средством, за исключением прицепа или полуприцепа.

4.2.7. При перевозке или буксировке застрахованным ТС (в том числе погрузки в него или выгрузки с него или из него) другого транспортного средства, за исключением прицепа или полуприцепа при условии, что застрахованное ТС не предназначено специально для указанных целей заводом-изготовителем.

4.2.8. При перевозке Опасных грузов застрахованным ТС, если последнее не предназначено специально для указанной цели заводом-изготовителем.

4.2.9. При эксплуатации застрахованного ТС с превышением его Разрешенной максимальной массы, установленной заводом — изготовителем ТС (в том числе, если указанные обстоятельства косвенно повлияли на возникновение события).

4.2.10. При использовании источников открытого огня для прогрева двигателя, деталей, элементов застрахованного ТС и ДО.

4.2.11. Вследствие курения в салоне застрахованного ТС.

4.2.12. Вследствие проникновения в застрахованное ТС воды, снега, града, грязи или других предметов, веществ, жидкостей через незакрытые окна, двери, капот, крышку багажника и/или люк.

4.2.13. Вследствие использования горюче-смазочных материалов, иных расходных материалов, запасных частей, не соответствующих стандартам и нормативам, действующим на территории РФ, и/или требованиям завода-изготовителя, за исключением страхования по соответствующему риску п. 4.1.7 «Поломка двигателя из-за некачественного топлива».

4.2.14. При погрузке в (на) застрахованное ТС или выгрузки из (с) ТС груза или багажа, а также повреждения застрахованного ТС имуществом (грузом/багажом), находящимся внутри застрахованного ТС, и не являющегося его составной частью в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

4.2.15. В результате проведения технического обслуживания, оказания технической помощи или ремонта ТС (в том числе: подъем ТС на домкрате, автоподъемнике, автокраном; эвакуация ТС; замена колес; монтаж или демонтаж дополнительного оборудования и т. п.).

4.2.16. В следствие мойки ТС (в том числе с применением моющих и специальных составов при мытье кузова, колес или остекления ТС) или чистки (в т. ч. химической) салона ТС, включая мойку или чистку подкапотного пространства.

4.2.17. Из-за заводского брака или некачественно произведенного ремонта.

4.2.18. Из-за естественного износа, коррозии металла, гниения неметаллических частей (деталей, принадлежностей) ТС.

4.2.19. В результате получения повреждений накопительного характера (повреждений, произошедших не единовременно, но заявленных Страхователем, как произошедшие единовременно).

4.2.20. Вследствие поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного имущества, вызванные иными причинами, чем страховой случай.

4.2.21. В результате образования сколов — точечных (с отслаиванием и без) повреждений лакокрасочного покрытия без деформации соответствующих деталей (частей, элементов) кузова застрахованного ТС, локальных повреждений лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы) площадью менее 1 кв. см и (или) длиной менее 1 см.

4.2.22. В результате возникновения эксплуатационных дефектов в виде сколов, выщерблин или царапин (без образования трещин) стекол кузова (переднего, бокового или заднего стекла, стеклянного элемента зеркала заднего вида, стеклянной крыши, стеклянного люка и других стеклянных элементов кузова) или рассеивателей

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

наружных светосигнальных приборов (фары, фонаря, указателя/повторителя поворота, повторителя стоп-сигнала), локальных повреждений остекления кузова ТС (включая остекление крыши) и стекол приборов внешнего освещения (сколы) длиной менее 5 мм.

4.2.23. Вследствие термического разрушения (включая трещины) стекол кузова или рассеивателей наружных светосигнальных приборов, не связанного с внешним механическим воздействием.

4.2.24. В результате возникновения эксплуатационных повреждений шин (в т. ч. разрывы или проколы) или дисков колес (царапины, потертости, выщерблины, вмятины, за исключением повреждений, приведших к изменению геометрии колеса), если это не сопряжено с повреждениями видимых элементов кузова ТС и/или элементов подвески ТС, имеющими единый механизм образования с указанными повреждениями шин и/или дисков. Локальных повреждений колесных дисков в виде царапин, задиров и вмятин длиной до 5 см. В любом случае не возмещается ущерб, связанный с повреждением шин, находящихся в неудовлетворительном состоянии, при котором в соответствии с нормативными актами Российской Федерации запрещена эксплуатация ТС.

4.2.25. В результате возникновения эксплуатационных повреждений элементов выпускной системы, защитных панелей (картера двигателя, бензобака и т. п.), днища кузова, антикоррозийного покрытия кузова, переднего и заднего мостов, трансмиссии, элементов подвески ТС в виде сколов, выщерблин, потертостей, царапин, вмятин, и иных подобных повреждений.

4.2.26. В случае возникновения любых коррозийных повреждений лакокрасочного покрытия либо элементов кузова ТС, а также тех механических повреждений деталей, которые связаны с деформацией или разрушением металла и при этом документально подтверждается, что наличие коррозии на каком-либо из элементов ТС привело к увеличению размера его повреждений.

4.2.27. Вследствие хищения ТС иным способом, чем указано в договоре страхования и/или Хищения ТС, совершенного иным способом, чем указано в п. 4.1.9 Правил страхования, если иное не установлено договором.

4.2.28. В результате Хищения ТС, совершенного путем кражи (ст. 158 УК РФ) или угона (ст. 166 УК РФ), вместе с регистрационными документами на ТС (ПТС/ПСМ), СТС, либо заменяющими их документами, и/или с ключами зажигания, чипами, картами, брелоками от ТС, оставленными в застрахованном ТС, за исключением случаев разбоя или грабежа, когда в момент совершения преступления указанные документы или предметы находились в застрахованном ТС вместе с Водителем. Хищением ТС, совершенное путем кражи (ст. 158 УК РФ) или угона (ст. 166 УК РФ) вместе с регистрационными документами является, в том числе такое событие, в котором регистрационные документы (ПТС/ПСМ, СТС, либо заменяющие их) и/или ключи зажигания, чипы, карты, брелоки от похищенного ТС не были представлены Страховщику по любой причине, кроме тех, которые конкретно указаны в Правилах страхования (пп. 4.2.25 и 8.1.17 Правил страхования).

4.2.29. В случае хищения ТС, в случае если застрахованное ТС до указанного в постановлении о возбуждении уголовного дела (по факту противоправного завладения ТС путем кражи, грабежа, разбоя, угона, мошенничества, присвоения или растраты) момента хищения, покинуло территорию, на которой произошло указанное хищение, если это подтверждается документами компетентных органов.

4.2.30. В случае невозврата застрахованного ТС его законному владельцу, переданного им в рамках договора проката, аренды (каршеринга), лизинга.

4.2.31. В процессе эксплуатации застрахованного ТС Водителем, не имевшим, не имеющим в момент события или лишенным по вступившему в законную силу решению суда права на управление ТС соответствующей застрахованному ТС категории.

4.2.32. При нарушении Страхователем или Водителем установленных нормативными актами Российской Федерации правил пожарной безопасности и/или правил перевозки и хранения огнеопасных, взрывоопасных веществ и иных опасных грузов, если установлен законодательно порядок их перевозки.

4.2.33. При эксплуатации поврежденного или заведомо неисправного ТС (в том числе — после ДТП или иных событий, приведших к повреждениям, поломке или неисправности ТС), эксплуатация которого запрещена в соответствии с нормативными актами РФ, а также эксплуатации ТС с нарушением правил эксплуатации, установленных заводом-изготовителем.

4.2.34. В следствие случаев обладающих признаками страхового случая, причиной которых явилась техническая неисправность транспортного средства или установленного на нем ДО, о которой Страхователь знал или мог знать и не предпринял своевременных мер по ее устранению до момента повреждения ТС.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

4.3. **При страховании гражданской ответственности владельца ТС могут быть застрахованы следующие риски**:

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА Страховщик признает страховым случаем только нижеуказанные события в дословном соответствии с описанием
4.3.1. **«Гражданская ответственность за причинение вреда жизни и здоровью» («ГО за вред жизни и здоровью»).**	Наступление гражданской ответственности Застрахованного за причинение вреда жизни, здоровью Третьих лиц.
4.3.2. **«Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу («ГО за вред имуществу»).**	Наступление гражданской ответственности Застрахованного за причинение вреда имуществу Третьих лиц.
По рискам страхования гражданской ответственности, указанным в пп. 4.3.1 и 4.3.2 Правил страхования, события подлежат фиксации и оформлению компетентными органами в порядке, предусмотренном действующим административным, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством.	

4.3.3. **Не является страховым случаем по рискам гражданской ответственности события, повлекшие**:

4.3.3.1. Причинение вреда застрахованному ТС (ДО), перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу.

4.3.3.2. Причинение вреда находившемуся в ТС имуществу, принадлежащему Страхователю (Застрахованному) или иному лицу, управлявшему ТС, и/или пассажирам.

4.3.3.3. Причинение вреда имуществу Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя).

4.3.3.4. Загрязнение окружающей природной среды.

4.3.3.5. Причинение вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования.

4.3.3.6. Возникновение обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику.

4.3.3.7. Повреждение или уничтожение антикварных и других уникальных предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности.

4.4. **При страховании водителя и/или пассажиров от несчастных случаев в страховой полис по соглашению сторон может быть включен страховой риск**:

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА Страховщик признает страховым случаем только нижеуказанные события в дословном соответствии с описанием
4.4.1. **«Несчастный случай» («НС»).**	Временная или постоянная утрата трудоспособности работающего Застрахованного или лечение в условиях поликлиники или стационара неработающего Застрахованного, или смерть Застрахованного, находившегося в застрахованном ТС, в результате: ДТП, пожара или взрыва ТС; стихийного бедствия, опасных гидрометеорологических, геофизических или геологических явлений природы, удара молнии в ТС; механического воздействия (падения, попадания, соударения, соприкосновения) инородных предметов, в том числе снега или льда на ТС; механического воздействия животных на ТС; опрокидывания, падения, наезда ТС на препятствие или столкновения с другим ТС; погрузо-разгрузочных и иных специальных работах, предусмотренных техническими характеристиками застрахованного ТС; противоправных действий Третьих лиц в форме грабежа, разбоя, трактуемых согласно Уголовному кодексу РФ.
События, соответствующие риску п. 4.4.1, подлежат фиксации и оформлению компетентными органами и медицинскими учреждениями в порядке, предусмотренном действующим административным, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством.	

4.4.2. **Не является страховым случаем по риску «НС» событие, возникшее** в результате прямых или косвенных последствий следующих обстоятельств (заболеваний):

4.4.2.1. Совершения Застрахованными умышленного преступления, приведшего к страховому случаю.

4.4.2.2. Самоубийства или покушения на самоубийство Застрахованных, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 963 ГК РФ;

4.4.2.3. ДТП, совершенного в ситуации, когда количество пассажиров, находившихся в ТС на момент ДТП, превышало число посадочных мест, предусмотренных техническими характеристиками ТС.

4.4.2.4. Принятия лекарств или каких-либо медицинских процедур без назначения врача. Исключением из страхового покрытия не будет являться принятие лекарств, зарегистрированных Минздравом РФ, находящихся в свободной продаже, в случае их использования в соответствии с инструкцией по применению.

4.4.2.5. Психического заболевания Застрахованного лица.

4.4.2.6. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление, либо управление транспортным средством в состоянии

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а также, если лицо, допущенное к управлению ТС, оставило в нарушение Правил дорожного движения место дорожно-транспортного происшествия или отказалось пройти медицинское освидетельствование, либо передачи Застрахованным лицом управления ТС лицу, не имевшему права на управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

4.5. Выплата страхового возмещения производится только в случае, если повреждение, уничтожение или утрата ТС (частей ТС, ДО), наступление гражданской ответственности, наступление несчастного случая находятся в прямой причинно-следственной связи с событием, предусмотренным договором страхования в качестве страхового риска.

4.6. Конкретные застрахованные риски (совокупности рисков) указываются в договоре (полисе) страхования. Отсутствие какого-либо из перечисленных рисков в договоре (полисе) страхования, указание страховой суммы по соответствующему риску (совокупности рисков) равной нулю или ее отсутствие в договоре (полисе) страхования означает, что страхование на случай наступления событий, предусмотренных данным риском (совокупностью рисков), не производится.

4.7. При страховании по любому из рисков, предусмотренных настоящими Правилами страхования, не является страховым случаем событие:

4.7.1. Наступившее до вступления договора страхования в силу или после прекращения действия договора страхования, страховой защиты.

4.7.2. Наступившее после истечения срока, установленного действующим законодательством РФ, в течение которого собственник (владелец) ТС обязан осуществить государственную регистрацию транспортного средства в соответствующих Компетентных органах, при условии, что независимо от причин застрахованное ТС не было зарегистрировано (поставлено на учет) надлежащим образом в надлежащие сроки.

4.7.3. Наступившее в результате умысла (осознанного действия или бездействия, направленного на наступление страхового события) Страхователя, Выгодоприобретателя или Лица, преимущественно управляющего ТС, при этом:

- действие/бездействие работников Страхователя/Выгодоприобретателя приравниваются к действиям самого Страхователя/Выгодоприобретателя;
- действие/бездействие Выгодоприобретателя, назначенного по одному из рисков, приведшие к наступлению страхового случая по другому риску этого же договора страхования, считаются совершенными в рамках договора страхования в целом.

4.7.4. Не включенное в договор страхования в качестве застрахованного по договору риска.

4.7.5. Когда последствия события, имеющего признаки страхового случая, не находятся в прямой причинно-следственной связи с самим событием.

4.7.6. Произошедшее вне территории страховой защиты, указанной в договоре страхования.

4.7.7. Произошедшее в неустановленное время и/или в неустановленном месте.

4.7.8. Произошедшее по неустановленной причине.

4.7.9. Произошедшее при использовании застрахованного ТС в коммерческих целях: в качестве такси или маршрутных транспортных средств, для обучения вождению; для участия в соревнованиях, проведения тестирования или испытаний, а также в иных коммерческих целях, прямо не предусмотренных договором страхования, таких как передача застрахованного ТС в аренду, субаренду, краткосрочную аренду, «каршеринг», лизинг, сублизинг, а также при использовании для демонстрационных поездок (тест-драйва). Под использованием понимается в том числе переоборудование ТС под соответствующие цели (аэрография, наклейки на кузове, специальное оборудование ТС и т. п.), а также получение лицензии или иных разрешений в отношении ТС на соответствующие цели использования.

4.7.10. Если Страхователем/Выгодоприобретателем/Застрахованным сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах его наступления.

4.8. Не покрывается страхованием по рискам, предусмотренным настоящими Правилами страхования, возникновение: дополнительных расходов, убытков и/или потерь, в частности: упущенная выгода, простой, потеря дохода, утрата товарной стоимости, штрафы, пени, неустойки, моральный вред, другие косвенные и коммерческие потери, расходы, связанные с хранением ТС, расходы на проживание в гостинице и телефонные переговоры во время урегулирования страхового случая и ремонта застрахованного ТС, а также, расходы возникшие во время рассмотрения искового заявления по признанию случая страховым, командировочные и почтовые расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и оказания услуг, аренда ТС взамен застрахованного, убытки, связанные с истечением гарантийного срока, расходов на получение справок по произошедшему событию, оплата нотариуса, перевода на русский язык документов, необходимых для определения наличия страхового случая и производства страховой выплаты.

4.9. Не принимаются на страхование по рискам, перечисленным в пп. 4.1.1–4.1.10, а при ошибочном принятии, не считаются застрахованными риски и не являются страховыми случаями события, если при заключении договора страхования:

4.9.1. ТС выбыло из владения Страхователя и/или Выгодоприобретателя или поврежден идентификационный номер либо номер кузова (шасси), за исключением случаев, когда присвоение указанных номеров не предусмотрено заводом-изготовителем.

4.9.2. ТС было ввезено на территорию Российской Федерации с нарушением действующих таможенных норм и правил, имеющие ограничения по отчуждению

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

и передвижению по территории Российской Федерации (арест, ответственное хранение и т. д.).

4.9.3. ТС числится в угоне или находится в розыске по линии Интерпола, либо числилось ранее в угоне и было впоследствии найдено, либо на момент страхования находится под арестом, на ответственном хранении, приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Страховая сумма

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и которой ограничивается размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Размер страховой суммы устанавливается в договоре по соглашению Страхователя и Страховщика. Страховая сумма при страховании ТС не должна превышать его действительной стоимости. Страховая сумма устанавливается в валюте Российской Федерации. При страховании в иной валюте, страховая сумма определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной иностранной валюты на дату оплаты страховой премии по договору страхования, при этом если договором страхования предусмотрена рассрочка, то на дату первого платежа страховой премии.

5.2. Если по соглашению сторон при заключении договора страхования страховая стоимость застрахованного ТС не определялась и в договоре страхования не указывалась, то Страховщик вправе при наступлении страхового случая самостоятельно определить действительную (страховую) стоимость застрахованного имущества на дату заключения договора страхования, а при необходимости — привлечь в этих целях независимую экспертную организацию.

5.3. При страховании ТС договором страхования может быть предусмотрена страховая сумма как в отношении каждого из застрахованных рисков, перечисленных в пп. 4.1.1–4.1.10 Правил страхования, так в отношении любой их совокупности.

5.4. При установлении страховой суммы по совокупности рисков к ней также применимы понятия снижаемой или неснижаемой страховой суммы в соответствии с п. 5.9 настоящих Правил страхования.

5.5. При страховании по риску «Несчастный случай» страховая сумма установлена (если договором не предусмотрено иное) на салон ТС в целом (паушальная система).

5.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, выплата страхового возмещения в случае, если страховая сумма на начало действия договора (полиса) страхования установлена в договоре (полисе) ниже страховой стоимости имущества (неполное имущественное страхование), осуществляется на условии «пропорциональная выплата» — пропорционально отношению страховой суммы на начало действия договора (полиса) страхования к страховой стоимости имущества.

5.7. Договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового возмещения на условии «непропорциональная выплата», которое означает, что в случае, если страховая сумма на начало действия договора (полиса) страхования установлена ниже страховой стоимости имущества, выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества (абзац 1 статьи 949 ГК РФ не применяется).

5.8. Во время срока действия договора страхования, но не позднее, чем за 3 месяца до его окончания, Страхователь, по согласованию со Страховщиком, имеет право увеличить страховую сумму застрахованного имущества до его страховой стоимости, подав соответствующее заявление Страховщику. Изменение страховой суммы оформляется Аддендумом. При заключении Аддендума Страхователь обязан предоставить застрахованное имущество для повторного осмотра Страховщику и своевременно внести единовременным платежом дополнительную страховую премию (**ДП**), размер которой определяется по следующей формуле:

$$ДП = (П_2 - П_1) \times \frac{М}{12},$$

где:

$П_2$, $П_1$ — годовые страховые премии по конечной (увеличенной) и первоначальной страховым суммам соответственно;

М — количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора (неполный месяц принимается за полный).

Типы страховых сумм

5.9. При заключении договора может быть установлена снижаемая (агрегатная) и неснижаемая (неагрегатная) страховая сумма. Если договором не предусмотрено иное, страховая сумма по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.5 (или любой их совокупности), является неснижаемой; по остальным рискам — снижаемой:

- если установлена снижаемая (агрегатная) страховая сумма (в том числе по совокупности рисков), то после выплаты страхового возмещения по соответствующему риску (в том числе — входящему в совокупность рисков), указанная страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.
- если установлена неснижаемая страховая сумма, после выплаты страхового возмещения страховая сумма по соответствующему риску (совокупности рисков) не изменяется.

5.10. Договором страхования может быть предусмотрено установление страховой суммы по тому или иному риску на соответствующий (указываемый в договоре страхования) период страхования. В этом случае размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы на начало соответствующего периода, в котором произошел страховой случай.

Страховая премия: порядок определения, срок уплаты, правовые последствия неуплаты или просрочки уплаты страховой премии

5.11. Страховая премия рассчитывается с учетом обстоятельств (условий), имеющих существенное значение для определения степени риска и размера возможных убытков, и при изменении таких

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

обстоятельств подлежит изменению. Страховая премия рассчитывается и подлежит изменению в том числе (но не ограничиваясь ими) с учетом следующих обстоятельств (условий), имеющих существенное значение для определения степени риска и размера возможных убытков:

5.11.1. Срок действия договора страхования и периоды использования ТС.

5.11.2. Условие, ограничивающее перечень и/или характеристики (в т. ч. возраст и стаж) Лиц, преимущественно управляющих ТС.

5.11.3. Условие о поддержании установленных на ТС средств противоугонной защиты (в т. ч. охранных, поисковых или охранно-поисковых систем) и/или спутниковых систем мониторинга в работоспособном состоянии в течение всего срока действия договора.

5.11.4. Условие, отражающее способы выплаты страхового возмещения (денежная/ремонт/комбинированная).

5.11.5. Условие «пропорциональной»/«непропорциональной» выплаты (пункты 5.6, 5.7 настоящих Правил страхования).

5.11.6. Тип страховой суммы «агрегатная»/«неагрегатная».

5.11.7. Тип страховой суммы, устанавливаемой в зависимости от периода страхования (п. 5.10 настоящих Правил страхования).

5.11.8. Величина безусловной франшизы, установленной по соответствующему риску.

5.11.9. Величина специальной франшизы.

5.11.10. Условие об ограничении ответственности Страховщика по количеству страховых случаев.

5.11.11. Условие использования ТС (в личных/коммерческих целях).

5.11.12. Передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) ТС другому лицу, включая передачу ТС в аренду, лизинг, залог, прокат.

5.11.13. Повреждение или утрата регистрационных документов ТС и/или комплектов оригинальных ключей ТС.

5.11.14. Снятие с учета или перерегистрация ТС в государственных регистрационных органах.

5.11.15. Замена номерных деталей ТС и/или установка дополнительного оборудования.

5.11.16. Отсутствие элементов остекления кузова: переднего, заднего, бокового стекла, стеклянной крыши (стеклянного элемента крыши или стеклянного люка).

5.11.17. Повреждение или неработоспособность установленных на ТС средств противоугонной защиты (в т. ч. охранных, поисковых, охранно-поисковых систем) и/или спутниковых систем мониторинга, прекращение (приостановление) абонентского обслуживания указанных систем, хищение или утеря ключей, брелоков, активных и пассивных активаторов и/или иных устройств управления противоугонными устройствами и системами — если договор страхования заключен на соответствующем условии согласно п. 5.11.3 Правил страхования.

5.11.18. Повреждение замка зажигания, замков дверей и/или попытка угона (хищения) ТС.

5.11.19. Особенности страхового продукта.

5.11.20. Информации о ранее произведенных выплатах страхового возмещения и об обстоятельствах ранее произошедших страховых случаев.

5.12. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами валютного регулирования. При страховании в иной валюте страховая премия (страховые взносы) уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для иностранной валюты на дату оплаты страховой премии по договору страхования, при этом если договором страхования предусмотрена рассрочка, то на дату первого платежа страховой премии. Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается наличными деньгами в кассу Страховщика, уполномоченному представителю Страховщика, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика, либо банковской картой.

5.14. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:

5.14.1. При наличном расчете — день внесения денежных средств в кассу Страховщика, либо уполномоченному представителю Страховщика, если иное не указано в договоре страхования.

5.14.2. При оплате физическим лицом в безналичном порядке — момент подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной организацией.

5.14.3. При оплате юридическим лицом за физическое лицо в безналичном порядке — день поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.

5.15. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно за все периоды страхования или в рассрочку в виде нескольких страховых взносов (рассрочка уплаты страховой премии). Страховая премия (первый страховой взнос) по договору страхования уплачивается Страхователем в день заключения договора страхования либо в иной срок, предусмотренный договором страхования (отсрочка уплаты страховой премии).

5.16. Если иное не предусмотрено договором страхования, при наступлении события до даты, указанной в договоре страхования как дата оплаты очередных страховых взносов, и признанного Страховщиком страховым случаем, Страхователь теряет право на рассрочку по оплате страховой премии. В этом случае для получения выплаты страхового возмещения Страхователь обязан оплатить страховую премию в полном объеме, но не более чем за 1 (один) год действия договора страхования.

5.17. Неуплата Страхователем очередного взноса страховой премии в предусмотренные договором страхования сроки дает Страховщику право в одностороннем порядке расторгнуть договор

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

страхования — в форме письменного уведомления, которое направляется в соответствии п. 6.24 Правил страхования. Договор считается досрочно прекращенным с 00 час. 00 мин. дня следующего за днем получения письменного уведомления Страховщика Страхователем. Договор страхования прекращается, в том числе в случаях, если указанное уведомление о прекращении договора страхования не получено другой стороной вследствие непринятия мер к его получению (отказ от приема почтового отправления, истечение срока хранения в связи с неявкой в почтовое отделение по извещению, изменение места нахождения, регистрации, о котором сторона не знала, и т. д.). Договор считается досрочно прекращенным в таком случае с 00 час. 00 мин. дня следующего после истечения срока хранения такого почтового отправления в отделении почтовой связи или в течение 30 календарных дней с момента отправления заявления/уведомления при иных способах пересылки, указанных в настоящем пункте, за исключением доставки курьером.

5.18. Порядок и сроки уплаты страховой премии определяются договором страхования.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ

Формы договоров страхования

6.1. Договор страхования заключается на основании настоящих Правил страхования. Отдельными программами и страховыми продуктами возможно заключение договора на основании и иных Правил страхования, в таком случае договор считается комбинированным и заключенным на условиях разных Правил страхования. В случае противоречий указанных Правил, преимущественную силу имеют настоящие Правила страхования.

6.2. Правила страхования, не изложенные в одном документе с договором страхования, подлежат вручению Страхователю под роспись, за исключением случаев, когда условия и форма договора, в том числе при заключении договора в электронной форме в силу ст. 6.1 Федерального Закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», предполагают ознакомление и согласие с условиями договора и (или) Правил страхования, путем использования официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Договор страхования может заключаться:

6.3.1. В бумажной форме в виде полиса за подписью Страховщика или договора страхования, подписанного Страховщиком и Страхователем. В этом случае договор заключается на основании ответа Страхователя на письменный запрос Страховщика по форме, установленной Страховщиком (приложение 2 к настоящим Правилам страхования), либо на основании устного или письменного заявления Страхователя, содержащего тот же, что и в запросе, или сокращенный набор запрашиваемых Страховщиком сведений и обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.

6.3.2. В электронной форме через Личный кабинет на веб-сайте Страховщика, через Мобильное приложение, интегрированное с сайтом Страховщика, и с дальнейшим направлением файла полиса и правил страхования по электронной почте Страхователю.

6.4. Формы заявления, страхового полиса / договора страхования, разработанные Страховщиком, являются типовыми, при этом стороны вправе вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного договора страхования и законодательством Российской Федерации.

6.5. Полисы страхования являются номерными и уникальными, присвоение номеров осуществляется в информационной системе Страховщика в соответствии с внутренними локальными актами Компании либо типографским способом.

6.6. Форма заявления, страхового полиса / договора страхования, разработанные Страховщиком, имеют подлежащие для заполнения сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), которые при заключении договора обязан сообщить Страхователь на основании ст. 944 ГК РФ.

6.7. Форма страхового полиса/договора как отдельного документа может не предусматривать все существенные условия договора страхования (об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; о размере страховой суммы; о сроке действия договора страхования), при условии, что они содержатся в письменном заявлении или ином документе, подписанном Страхователем и Страховщиком, которые являются неотъемлемой частью такого полиса/договора и о чем прямо указано в страховом полисе/договоре.

6.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил страхования. Изменение или исключение отдельных положений Правил страхования оформляется путем внесения соответствующей информации в договор (полис) страхования или путем заключения Аддендума к договору (полису) страхования. Отсутствие указанной информации в договоре (полисе) означает, что Страхователь и Страховщик не договорились об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования. Указанные способы изменения стандартных условий страхования подлежат применению, в том числе, для установления индивидуального страхового покрытия (в рамках страхового продукта / программы страхования). В этом случае Страховщик имеет право применить поправочные коэффициенты, предусмотренные Правилами страхования.

Существенные условия договора страхования

6.9. Договор/полис страхования в обязательном порядке должен содержать следующие условия:

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

6.9.1. Срок страхования.

6.9.2. Индивидуально определенный объект страхования (если производится страхование ТС, частей ТС, ДО).

6.9.3. Наименование страхового риска.

6.9.4. Ф.И.О. или наименование Страхователя и/или Выгодоприобретателя.

6.9.5. Ф.И.О. Застрахованного по риску «Гражданская ответственность» и «НС», только при страховании по соответствующим рискам.

6.9.6. Размер страховой суммы.

6.10. **В договоре/полисе страхования должны быть указаны следующие условия (в случае их применения) страхования, влияющие на расчет страховой премии**:

6.10.1. «Выплата только за один страховой случай» — при страховании на данном условии выплата страхового возмещения осуществляется только за первое по дате наступления событие, признанное страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования. Договор страхования прекращается с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем наступления события, признанного страховым случаем.

6.10.2. «Выплата только за два страховых случая» — при страховании на данном условии выплата страхового возмещения осуществляется только за первые 2 (два) по дате наступления события, признанных страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами страхования. Договор страхования прекращается с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем наступления 2-го (второго) события, признанного страховым случаем.

6.10.3. Действие страхования (страховой защиты) в отдельные часы, дни недели, месяцы, сезоны, предусмотренные условиями договора и в пределах общего срока действия договора.

6.10.4. Условия применения франшизы.

6.10.5. Стаж, возраст лиц, преимущественно управляющих ТС (если стаж и/или возраст не указан, то считается, что ограничения в соответствующей части не установлены).

6.10.6. Форма выплаты страхового возмещения (денежная/ремонт/предоставление аналогичного автомобиля) — если иное не предусмотрено договором страхования, форма выплаты — ремонт.

6.10.7. Иные условия, влияющие на порядок расчета страховой премии по договору страхования.

Документы, предоставляемые при заключении договора страхования; виды осмотров ТС, принимаемого на страхование

6.11. Для принятия решения о заключении договора страхования вне зависимости от формы его заключения (на бумажном носителе или в электронном виде) Заявитель представляет Страховщику следующие документы (ксерокопии, электронные, сканированные образы документов):

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (если Страхователем является физическое лицо) с целью его идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2) сведения о государственной регистрации юридического лица или ИП (если Страхователем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) с целью проверки достоверности информации через сайт ФНС России;
3) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства (ПТС), в случае электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) — выписка из ЭПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт или аналогичный документ);
4) документ, подтверждающий право Заявителя владеть, пользоваться, ТС, если указанные права вытекают из договора (аренды, лизинга, и т. п.);
5) водительские удостоверения Лиц, преимущественно управляющих ТС (если договор страхования предусматривает ограниченный список таких лиц);
6) диагностическую карту, в которой содержатся сведения о соответствии ТС обязательным требованиям безопасности транспортных средств (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области технического осмотра транспортных средств), при их наличии на момент заключения договора страхования;
7) документы, подтверждающие стоимость ТС, в том числе: справку-счет, договор купли-продажи ТС, оценку стоимости ТС, проведенную независимой экспертизой, иные документы, подтверждающие действительную стоимость ТС — если представление указанных документов необходимо для подтверждения стоимости ТС, сообщенной Страховщику заявителем.

6.12. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов, представляемых Страховщику. За представление заведомо ложных сведений и (или) недействительных документов Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, договор страхования может быть признан недействительным по иску Страховщика.

6.13. Для принятия решения о заключении договора страхования Заявитель обязан предоставить подлежащее страхованию ТС для внешнего визуального осмотра сотруднику или представителю Страховщика.

Цель осмотра — установление наличия либо отсутствия видимых повреждений.

Осмотр проводится:

- без использования технических приспособлений (в т. ч. домкратов и автоподъемников), измерительных инструментов (за исключением линейки), а также иных специальных средств диагностики и выявления повреждений;
- в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

- при представлении ТС, не имеющего загрязнений, препятствующих проведению надлежащего осмотра.

6.14. Результаты осмотра, а также дата осмотра фиксируются в Акте осмотра. При этом выявленные и отмеченные повреждения не учитываются при определении страховой суммы, но не включаются в состав страховой выплаты, если до наступления страхового случая ТС не было представлено Страховщику для удостоверения факта устранения упомянутых повреждений, что оформляется Актом дополнительного осмотра.

6.15. Отдельными продуктами, условиями страхования может быть предусмотрено заключение договора страхования без визуального осмотра ТС (ДО) либо на основании представленных Страхователем через Мобильное приложение или Личный кабинет на веб-сайте Страховщика электронных образов фотографий ТС (ДО).

6.16. Представление Страхователем сведений и документов, а также выполнение требований по предоставлению ТС (ДО) на осмотр, не налагают на Страховщика обязанность заключить договор страхования. Страховщик оставляет за собой право отказать в заключении договора страхования без объяснения причин отказа в силу статей 1, 421, 927 Гражданского кодекса РФ.

Момент заключения, начала действия страхования

6.17. Срок действия договора устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика.

6.18. Если договором прямо не предусмотрено иное, договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, а вступает в силу в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем оплаты страховой премии или ее 1-го взноса (при оплате страховой премии в рассрочку). Срок действия страхования определяется договором, но в любом случае начинается не ранее вступления договора в силу

6.19. В случае уплаты страховой премии в рассрочку, если иное прямо не предусмотрено договором страхования:

6.19.1. Страхование распространяется на события, произошедшие в оплаченный страховой премией (страховым взносом) период, т. е. до даты оплаты следующего взноса.

Прекращение действия договора страхования. Основания и срок возврата страховой премии

6.20. Договор страхования прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

6.20.1. Истечения срока действия договора. Обязательства, возникшие и не выполненные до даты прекращения договора, подлежат исполнению стороной, их не выполнившей.

6.20.2. С даты выплаты страхового возмещения в случае хищения ТС или Полной гибели.

6.20.3. Ликвидации Страховщика.

6.20.4. Прекращения страхового риска в соответствии с п. 1 ст. 958 ГК РФ.

6.20.5. Подачи письменного заявления Страхователем о прекращении договора, если к моменту подачи заявления возможность наступления страхового случая не отпала, по обстоятельствам, упомянутым в п. 6.21 Правил страхования.

6.20.6. В случае вступления в силу решения суда о признании договора недействительным.

6.20.7. По соглашению сторон договора страхования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.20.8. По письменному требованию Страховщика в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Правилами страхования, в том числе при неуплате очередного страхового взноса (п. 5.17 Правил страхования).

6.20.9. При отказе Страхователя (физического лица) от договора страхования в случае непредоставления Страховщиком информации о договоре, предоставления неполной или недостоверной информации (непредоставление Ключевого информационного документа).

6.20.10. При отказе Страхователя (физического лица) от договора страхования, заключенного при предоставлении потребительского кредита (займа), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

6.20.11. При отказе Страхователя (физического лица) от договора страхования, в связи с полным досрочным исполнением заемщиком, являющимся Страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

6.20.12. При отказе Страхователя (физического лица) от договора страхования в указанные в настоящем пункте сроке и на указанных в настоящем пункте условиях.

В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 20.11.2015 № 3854-У Страхователь имеет право отказаться от договора страхования с условием:

- возврата суммы уплаченной страховой премии в полном объеме при наличии в совокупности следующих условий: сдаты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 (четырнадцати) календарных дней; заявление об отказе поступило до даты начала страхования;
- возврата суммы уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора, без вычета расходов на ведение дела, при наличии в совокупности следующих условий: с даты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 (четырнадцати) календарных дней; заявление об отказе поступило после начала страхования; отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев.

Действие договора страхования в вышеуказанных случаях прекращается с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от договора страхования, но не позднее 00 часов 00 минут 15-го (пятнадцатого) календарного

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

дня, следующего за днем заключения договора страхования.

Возврат страховой премии (или ее части) производится в течение 10 рабочих дней с даты расторжения договора страхования наличными денежными средствами в кассе Страховщика, либо путем перечисления на банковские реквизиты, предоставленные Страхователем в письменном виде.

6.21. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в пп. 6.20.1–6.20.3, 6.20.5–6.20.8, и если иное прямо не предусмотрено договором страхования, возврат страховой премии в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 958 ГК РФ не производится.

6.22. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в п. 6.20.4, возврат страховой премии производится в размере пропорционально не истекшему периоду действия договора страхования в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя путем перечисления на банковские реквизиты Страхователя, а при отсутствии указанных реквизитов — в кассе Страховщика.

6.23. В случае если Страхователь требует осуществить возврат страховой премии на банковский счет, а банковские реквизиты для перечисления страховой премии предоставлены Страхователем позже заявления о прекращении договора страхования, срок для возврата страховой премии начинает течь с даты предоставления таких реквизитов.

6.24. О намерении досрочного прекращения договора страхования в соответствии с пунктами 6.20.4, 6.20.5, 6.20.8 Правил страхования стороны договора обязаны письменно уведомить друг друга в адрес стороны, указанной в договоре страхования. При этом Страхователь излагает намерение в форме письменного заявления и направляет его по почтовым отправлением или курьером, а Страховщик — в форме письменного уведомления. В случае прекращения договора страхования по инициативе Страхователя (п. 6.20.5 настоящих Правил страхования) и направления им заявления Страховщику договор считается досрочно прекращенным с 00 час. 00 мин. дня следующего за днем получения письменного заявления Страхователя Страховщиком. В случае расторжения договора страхования по инициативе Страховщика, в предусмотренных настоящими Правилами случаях, договор считается досрочно прекращенным с 00 час. 00 мин. дня следующего за днем получения письменного уведомления Страховщика Страхователем. Договор прекращается, в том числе в случаях, если указанные выше заявление/уведомление о прекращении договора страхования не получено другой стороной вследствие непринятия ею мер к его получению (отказ от приема почтового отправления, истечение срока хранения в связи с неявкой в почтовое отделение по извещению, изменение места нахождения, регистрации, о котором сторона не знала, и т. д.) договор считается досрочно прекращенным в таком случае с 00 час. 00 мин. дня следующего после истечения срока хранения такого почтового отправления в отделении почтовой связи или в течение 30 календарных дней с момента отправления заявления/уведомления при иных способах пересылки, указанных в настоящем пункте, за исключением доставки курьером.

6.25. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в п. 6.20.9 Правил страхования, Страховщик производит возврат страховой премии за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат страховой премии производится в течение 7 (семи) рабочих дней. Договор страхования прекращается в день получения Страховщиком заявления от Страхователя.

6.26. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в п. 6.20.10 Правил страхования, Страховщик производит возврат страховой премии в течение 7 (семи) рабочих дней в следующем порядке:

- если страхование является обеспечительным (в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ) по договору потребительского кредита (займа), то возврат страховой премии осуществляется в полном объеме;
- если страхование не является обеспечительным (в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ), то возврат страховой премии осуществляется за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

6.26.1. Договор страхования прекращается в день получения Страховщиком заявления от Страхователя.

6.27. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в п. 6.20.11 Правил страхования, Страховщик производит возврат страховой премии при условии отсутствия заявленных страховых случаев. Возврат страховой премии осуществляется за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и производится в течение 7 (семи) рабочих дней. Договор страхования прекращается на дату фактического исполнения обязательств заемщиком по договору потребительского кредита (займа) в день получения Страховщиком заявления от Страхователя с документами, подтверждающим факт исполнения обязательств заемщиком по договору потребительского кредита (займа).

6.28. Если в отношении застрахованного ТС заключен договор страхования на будущий страховой период, то при прекращении действующего договора страхования по основаниям п. 6.20.2 Правил страхования, предварительно заключенный договор страхования подлежит прекращению.

6.29. Днем исполнения Страховщиком обязательства по возврату части страховой премии в безналичном порядке является день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.

6.30. В течение срока действия договора изменение его условий производится по обоюдному согласию Страхователя

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

и Страховщика на основании заявления одной из сторон договора страхования.

В случае согласия с изменением условий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления другой стороной заключается аддендум. До даты подписания аддендума договор продолжает действовать на прежних условиях.

Если одна из сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования — Страхователь и Страховщик могут договориться о продолжении действия договора на прежних условиях или о досрочном прекращении его действия.

6.31. Если в течение срока действия договора страхования происходит переход прав на застрахованное ТС (например, продажа новому владельцу), то это не влечет за собой обязанность Страховщика по возврату страховой премии, если иное не предусмотрено условиями договора страхования.

6.32. При утрате Страхователем (Выгодоприобретателем) договора (полиса) страхования, на основании поданного Страховщику письменного заявления Страхователя, Страховщик выдает дубликат договора (полиса) страхования. Данная возможность предусмотрена для Страхователя только один раз. В случае утери дубликата договора (полиса), выдача второго и последующего дубликата договора (полиса) являются платными, в размере 100 рублей за один дубликат договора (полиса).

Утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным с даты выдачи дубликата договора (полиса) страхования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. **Страхователь имеет право**:

7.1.1. На ознакомление с условиями Правил страхования, расположенными в информационно — коммуникационной сети «Интернет» на сайте Страховщика (www.vsk.ru) по адресу:

https://www.vsk.ru/cms/assets/1179953c-dc8f-45f9-9d46-8eaba56b9c10

- на получение экземпляра Правил страхования на бумажном носителе при заключении договора страхования на бумажном носителе;
- на получение экземпляра Правил страхования на адрес электронной почты при заключении договора страхования в электронной форме через Личный кабинет на веб-сайте Страховщика.

7.1.2. На изменение условий договора страхования, исключение, дополнение и изменение положений Правил страхования договором страхования только по обоюдному согласию Сторон.

7.1.3. При наступлении страхового случая получить страховое возмещение в порядке и размере, определенном договором, Правилами страхования.

7.1.4. В срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения от Страховщика уведомления об установлении факта Полной гибели застрахованного ТС заявить об отказе от застрахованного ТС в пользу Страховщика путем подачи письменного заявления, из которого будет устанавливаться однозначная воля на отказ от имущества в пользу последнего.

7.1.5. Досрочно прекратить договор страхования в порядке, установленном разделом 6 Правил страхования.

7.1.6. Заменить Выгодоприобретателя по договору страхования без письменного согласования, за исключением случаев, когда Выгодоприобретатель:

- выполнил обязанности Страхователя и/или им не было подано заявление о страховой выплате;
- является Залогодержателем или Собственником ТС;
- новый Выгодоприобретатель не владеет, не пользуется застрахованным ТС на основании Закона, нормативного акта или договора и не имеет основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении этого имущества.

7.1.7. В период действия договора страхования заменить Застрахованного по риску Гражданской ответственности при условии, что до даты наступления события, обладающего признаками страхового случая, Страховщик получил письменное уведомление о такой замене.

7.1.8. Назначить или заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре по риску страхования водителя и/или пассажиров от несчастных случаев, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика (с согласия Застрахованного лица), за исключением случаев, когда Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.

7.1.9. По согласованию со Страховщиком изменить условия договора, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

7.1.10. Получить дубликат договора (полиса) страхования в случае его утраты, в соответствии с п. 6.29 Правил страхования.

7.1.11. Ознакомиться с полномочиями представителя Страховщика, если договор (полис) страхования заключается представителем Страховщика. О факте ознакомления в договоре (полисе) страхования делается соответствующая запись за подписью Страхователя;

7.1.12. На получение услуг дистанционного сервиса при их подключении Страхователем, и наличии технической возможности у Страховщика.

7.1.13. Права, предусмотренные пп. 7.1.3 и 7.1.12 Правил страхования, распространяются и на Выгодоприобретателя по договору страхования ТС (ДО), страхования гражданской ответственности; на Застрахованного по договору страхования от несчастных случаев.

7.2. **Страхователь обязан**:

7.2.1. Выполнять требования договора и Правил страхования;

7.2.2. Довести до сведения Выгодоприобретателя, Застрахованных, Лиц, преимущественно управляющих ТС условия договора страхования и требования Правил

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

страхования, а также обеспечить их выполнение упомянутыми лицами.

7.2.3. Оплатить страховую премию в размере и порядке, предусмотренном договором страхования с учетом положений раздела 6 Правил страхования.

7.2.4. Сохранять документы, подтверждающие уплату им страховых взносов, и представлять их по требованию Страховщика.

7.2.5. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ТС и гражданской ответственности, если они заключены в иных страховых организациях в отношении застрахованных Страховщиком объектов страхования.

7.2.6. В течение 30 дней со дня наступления события, предусмотренного по риску страхования от несчастных случаев, уведомить о свершившемся Страховщика любым доступным образом, с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть исполнена Застрахованным или Выгодоприобретателем.

7.2.7. С целью предотвращения противоправных действий Третьих лиц в отношении ТС:

а) не оставлять в нем регистрационные документы и/или комплекты оригинальных ключей при выходе из салона;

б) не оставлять ТС с незакрытым салоном (для ТС со складной (съемной) крышей), незапертыми дверями, незакрытыми окнами, открытым стеклянным люком;

в) не оставлять ТС без присмотра или на неохраняемой стоянке в случае хищения или утери ключей ТС или повреждения замка зажигания, замков дверей — до установки новых личинок замков, а в случае хищения или утери ключей, брелоков, активных и пассивных активаторов и иных устройств управления противоугонными, охранными, поисковыми или охранно-поисковыми системами — до их замены (перекодирования, перепрограммирования).

7.2.8. В течение 1-го дня с момента возникновения/изменения существенных обстоятельств, влияющих на увеличение степени страхового риска (п. 5.11 Правил страхования), в том числе указанных в определенно оговоренных Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе, известить Страховщика в письменной форме лично либо посредством любого доступного средства связи (по факсимильной / телеграфной связи), а если подключена услуга дистанционного сервиса — через каналы дистанционного сервиса.

7.2.9. По требованию Страховщика оплатить дополнительную страховую премию при установлении/изменении обстоятельств, влияющих на увеличение страхового риска (п. 5.11 Правил страхования) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Страховщика либо направить письменный отказ в оплате. Отсутствие ответа Страхователя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования Страховщика, указанного в настоящем пункте, является отказом Страхователя от изменения условия страхования.

7.2.10. Предъявить ТС сотруднику или уполномоченному представителю Страховщика для осмотра в месте, дату и время, указанные таким лицом при заключении договора страхования, аддендума к нему, пролонгации договора либо после наступления события имеющего признаки страхового случая. Осмотр проводится в порядке, предусмотренном пп. 6.13–6.14 Правил страхования.

7.2.11. Обеспечивать прохождение предусмотренной законодательством РФ процедуры технического осмотра ТС не позднее установленного законодательством РФ срока.

7.2.12. По направлению Страховщика предоставить застрахованное ТС на ремонт в СТОА.

7.2.13. Не предпринимать действий по изъятию застрахованного ТС со СТОА до окончания факта его ремонта, а также не препятствовать СТОА в проведении ремонта.

7.2.14. Поддерживать в рабочем состоянии, в том числе своевременно проходить предусмотренное производителем техническое обслуживание и уплачивать абонентскую плату в течение всего срока действия договора страхования средства противоугонной защиты (в т. ч. охранные, поисковые или охранно-поисковые системы) и спутниковые системы мониторинга, если договор страхования заключен на соответствующем условии согласно п. 5.11.3 Правил страхования.

7.2.15. Если в течение срока исковой давности после получения Страхователем страхового возмещения обнаружатся обстоятельства, которые лишают Страхователя права на получение этого возмещения, вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение (выплату) по его письменному требованию.

7.2.16. Выполнять требования раздела 8 «Действия сторон при наступлении страхового случая» в части, касающихся Страхователя. В случае обращения с заявлением о наступлении события Выгодоприобретателем/Застрахованным на них возлагаются те же обязанности.

7.2.17. В соответствии с п. 11.4 настоящих Правил страхования возместить Страховщику убытки, связанные с односторонним отказом Страхователя от ремонта на СТОА, на которую Страховщик выдал направление.

7.2.18. Выдать доверенность лицу, указанному Страховщиком в соответствии с п. 8.1.15.2 настоящих Правил страхования.

7.2.19. Передать по требованию Страховщика после выплаты страхового возмещения замененные в процессе ремонта детали (узлы, агрегаты) от застрахованного ТС (ДО) в соответствии с порядком, указанным в п. 7.3.21 Правил страхования.

7.2.20. В срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения от Страховщика уведомления об установлении факта Полной гибели застрахованного ТС, направить в ответ Страховщику письменное волеизъявление в свободной форме, содержащее однозначное решение Страхователя об отказе от застрахованного ТС в пользу Страховщика или о намерении

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

оставить застрахованное ТС в собственности Страхователя. Уведомление направляется Страхователем таким способом, которым можно подтвердить его отправку с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на совершение указанных действий.

7.2.21. Обязанности, предусмотренные пунктами 7.2.1, 7.2.8, 7.2.14–7.2.16 Правил страхования, распространяются на Выгодоприобретателя по договору страхования ТС (ДО), а предусмотренные пп. 7.2.2, 7.2.9 — в случае их неисполнения Страхователем.

7.3. **Страховщик имеет право**:

7.3.1. Не заключать договор страхования в целом либо по какому-либо страховому риску;

7.3.2. Проводить собственное расследование, в ходе которого проверять достоверность представленной ему информации о событии, имеющем признаки страхового случая обратиться в компетентные органы, направить Застрахованного на медицинскую экспертизу, освидетельствование для уточнения и проверки, установленного диагноза, характера полученного повреждения и определения обоснованности установления инвалидности, а также провести независимую экспертизу. Согласование места и времени проведения медицинского освидетельствования Застрахованного лица должно быть зафиксировано посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату или Застрахованного лица заказного письма с указанием места и времени проведения медицинского освидетельствования Застрахованного лица, или иным способом, позволяющим подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о необходимости проведения освидетельствования.

7.3.3. Оставить без рассмотрения заявление о страховой выплате и возвратить заявителю все приложенные к заявлению документы, в случае двукратного непрохождения Застрахованным лицом освидетельствования и/или непредставления ТС для осмотра, в соответствии с п. 8.1.18.1 Правил страхования, в согласованную со Страховщиком дату.

7.3.4. Отказать в страховой выплате при невыполнении со стороны Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) обязанности, указанной в п. 7.2.6 настоящих Правил страхования, что повлекло за собой невозможность установления причин или обстоятельств наступления страхового случая; если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.

7.3.5. В случае возникновения в период действия договора страхования обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения условий договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. В случае возражений Страхователя (Выгодоприобретателя) против предложения Страховщика, последний вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.3.6. При заключении договора страхования проверять предоставленные документы и сведения на предмет их действительности, достоверности, осматривать принимаемое на страхование ТС.

7.3.7. Определять условия договора страхования в соответствии с Правилами страхования, страховыми продуктами и программами.

7.3.8. Применять разработанные тарифы, понижающие и повещающие коэффициенты в зависимости от степени принимаемого на страхование риска.

7.3.9. Заключать договоры страхования через своих Представителей, страховых агентов и страховых брокеров в форме, предусмотренной законодательством РФ и Правилами страхования.

7.3.10. Осуществлять урегулирование по заявленным событиям путем обмена документами в электронной форме.

7.3.11. В случае неисполнения обязанностей Страхователем / Выгодоприобретателем / Застрахованным применять неустойки, штрафы, пени и иные правовые последствия, определенные Правилами страхования и условиями договора страхования.

7.3.12. Не признать событие страховым случаем или отказать в выплате страхового возмещения по основаниям, указанным в законе и/или Правилах страхования.

7.3.13. По согласованию со Страхователем изменять, дополнять или исключать действие положений Правил страхования.

7.3.14. Провести осмотр принимаемого на страхование имущества (в том числе — повторный) и затребовать необходимые сведения и информацию, относящиеся к упомянутому имуществу — при заключении договора страхования (оформлении полиса).

7.3.15. Проверять соответствие действительности существенных обстоятельств страхования, изложенных в заявлении, письменном запросе (п. 6.3.1 Правил страхования) и/или договоре страхования — до начала и в течение срока действия договора).

7.3.16. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска — при наличии изменений в существенных обстоятельствах, влияющих на увеличение страхового риска, о которых Страхователь известил Страховщика при заключении договора страхования, а, в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии — потребовать расторжения договора.

7.3.16.1. Если упомянутые изменения в существенных обстоятельствах могут повлиять на уменьшение страхового риска — возврат части страховой премии Страхователю не производится.

7.3.17. Реализовать право требования, перешедшее к Страховщику от Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за вред, возмещенный в результате страхования, в пределах размера произведенной страховой выплаты.

7.3.18. Направить запрос по установленной форме в Компетентные органы с целью

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

выяснения причин и обстоятельств наступления события, вызвавшего причинение вреда.

7.3.19. Провести осмотр ТС виновного лица, при рассмотрении обращения о выплате страхового возмещения по случаю ДТП, оформленному в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО, известив виновное лицо о дате, времени и месте осмотра.

7.3.20. Назначить своего адвоката или иное уполномоченное лицо для защиты интересов Страхователя в связи с возмещением причиненного вреда.

7.3.21. Потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) передать поврежденные детали (узлы, агрегаты) от застрахованного имущества после выплаты страхового возмещения. Требование о передаче оформляется Страховщиком письменно и вручается Страхователю (Выгодоприобретателю), иному лицу, подавшему заявление о наступлении события, под роспись, либо направляется по почте. Указанное право реализуется Страховщиком независимо от применяемой формы выплаты страхового возмещения (денежная, натуральная или комбинированная).

7.3.21.1. В случае невозможности или отказа Страхователя от передачи указанных в п. 7.3.21 Правил страхования деталей (узлов, агрегатов) Страховщик имеет право потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) возмещения их стоимости, в том числе в судебном порядке.

7.3.22. Если договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в рассрочку и страховой случай наступил до момента полной оплаты страховой премии, то:

а) Страховщик вправе при выплате страхового возмещения удержать (зачесть) из размера страхового возмещения сумму подлежащих уплате, но не уплаченных Страхователем очередных страховых взносов страховой премии, причитающейся Страховщику, в размере не более чем за один (полный) год действия договора страхования.

   После получения страхового возмещения Страхователь освобождается от оплаты суммы взносов в размере суммы, удержанной Страховщиком;

б) в случае, если внесение очередного страхового взноса просрочено и договор страхования прекратил свое действие (был расторгнут) в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами страхования — отказать в выплате страхового возмещения.

7.3.23. Сокращать перечень необходимых документов, представляемых Страхователем в соответствии с п. 8.1.11 Правил страхования.

7.3.24. Отказать (полностью или частично) в страховой выплате в соответствии с разделом 11 настоящих Правил страхования.

7.3.25. Расторгнуть (прекратить) договор страхования в случаях, предусмотренных Правилами страхования и действующим законодательством.

7.3.26. Страховщик, в случае если иное не предусмотрено договором (полисом) страхования, вправе ограничить сумму выплаты страхового возмещения в соответствии с лимитами, предусмотренными Законом об ОСАГО согласно п. 9.19 настоящих Правил страхования.

7.3.27. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.

7.4. **Страховщик обязан**:

7.4.1. Вручить Страхователю экземпляр Правил страхования, за исключением случаев заключения договора в форме электронного документа в ЛК на сайте Страховщика либо в Мобильном приложении, интегрированном с ЛК, когда до заключения договора страхования в электронной форме Страхователь знакомится с правилами страхования под электронную подпись или оплачивает страховую премию, предполагающую ознакомление с Правилами страхования. Обеспечить наличие Правил страхования на официальном сайте Страховщика в сети «Интернет» www.vsk.ru (в разделе страхования автотранспортных средств).

7.4.2. В пределах соответствующих страховых сумм возместить ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие страховых случаев, произвести страховую выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю), либо отказать в выплате, в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными договором и Правилами страхования.

7.4.3. Выдать Страхователю первый дубликат договора страхования в случае его утраты в течении трех рабочих дней с даты обращения Страхователя, а последующие в течении трех рабочих дней с оплаты стоимости изготовления дубликата. Порядок выдачи дубликата договора (полиса) указан в п. 6.29 Правил страхования.

7.4.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), изложенные в заявлении, письменном запросе или ставшие известными Страховщику в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.5. Выполнять условия договора и требования Правил страхования.

7.4.6. Ознакомить Страхователя по его требованию с полномочиями представителя Страховщика, если договор (полис) страхования заключается представителем.

7.4.7. В случае, если застрахованное имущество находится в залоге у банка, заключившего со Страхователем кредитный договор (далее — Банк), Страховщик обязан уведомить Банк о всех указанных ниже обстоятельствах, возникших в период действия договора (полиса) страхования в срок и объем указанный в договоре:

а) в случае изменений существенных обстоятельств, влияющих на величину страхового риска, о которых Страхователь известил Страховщика в соответствии с п. 7.2.8 Правил страхования — с даты письменного заявления (извещения) Страхователя;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

б) в случае полной или частичной неоплаты Страхователем предусмотренной договором (полисом) страхования страховой премии (части страховой премии) в установленные сроки — с указанной в договоре (полисе) страхования даты оплаты страховой премии (очередного платежа);

в) в случае поступления от Страхователя заявления о замене Выгодоприобретателя, досрочном прекращении договора (полиса) страхования или внесении в него изменений — с даты заявления Страхователя;

г) при возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой непризнание заявленного Страхователем события страховым случаем, отказ (частичный или полный) в выплате или предусмотренную настоящими Правилами задержку сроков выплаты страхового возмещения (п. 11.7 Правил страхования) — с даты, когда Страховщику стал известен факт возникновения указанных обстоятельств.

Указанные обязанности Страховщика возникают также в случае, если собственником застрахованного имущества является лизинговая компания, передавшая имущество Страхователю по договору лизинга, а также в иных случаях, предусмотренных договором (полисом) страхования.

7.5. **Права получателя страховых услуг в области получения информации**

7.5.1. Получателем страховых услуг в целях настоящего раздела является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель), а также Страхователь, застрахованное лицо и (или) Выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.

7.5.2. Страховщик обязан предоставлять информацию о расчете суммы страховой выплаты (после принятия решения о страховой выплате) по устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.5.3. Страховщик обязан по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий тридцати дней, предоставить в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.

7.5.4. Страховщик обязан в случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее — «решение об отказе») в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информировать получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.

7.5.5. Страховщик по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.

8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

8.1. **При наступлении событий, обладающих признаками страхового случая в соответствии с договором страхования, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан**:

8.1.1. Незамедлительно принять все возможные и доступные меры:

а) по спасению застрахованного ТС и/или имущества Потерпевших;

б) по защите жизни и здоровья Потерпевших и/или Застрахованных;

в) по уменьшению размера причиненного вреда и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного вреда — при этом Страхователь обязан следовать письменным указаниям Страховщика (если они были сообщены Страхователю) или (при отсутствии письменных указаний) действовать с той степенью добросовестности, как если бы ТС не было застраховано.

8.1.2. Не оставлять застрахованное ТС без присмотра (в частности — на неохраняемой стоянке), если оно не способно передвигаться своим ходом или в случае, если ТС получило такие повреждения, в результате которых значительно снизились противоугонные свойства ТС, в частности — при повреждении дверей (в т. ч. замков дверей), остекления ТС (переднего, бокового или заднего стекла, стеклянного элемента крыши или стеклянного люка), капота или иных деталей кузова ТС, в результате которых в салон или в подкапотное пространство ТС могут беспрепятственно проникнуть посторонние лица.

8.1.3. Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента обнаружения причиненного вреда (или с момента, когда вред мог и должен был быть обнаружен), обратиться в Компетентные органы, уполномоченные фиксировать и проводить проверки по событию, а также заявить Страховщику любым доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта обращения,

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

если иные сроки и/или порядок обращения не предусмотрены договором страхования, при этом:

8.1.3.1. Бремя доказывания невозможности обращения в Компетентные органы и к Страховщику лежит на Страхователе/Выгодоприобретателе.

8.1.3.2. Обращение в Компетентные органы при наступлении страховых случаев по рискам «Гидроудар» и «Поломка двигателя из-за некачественного топлива» осуществляется в соответствии с пп. 8.1.4, 8.1.5 соответственно.

8.1.3.3. Данная обязанность не возникает в следующих случаях:

1) если обращение производится по событию, застрахованному в рамках риска «Повреждение, не подтвержденное справками»;
2) по случаю ДТП, оформленному в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО.

8.1.4. При наступлении страхового случая по риску «Гидроудар»:

8.1.4.1. В случае, если имели место события, указанные в пункте 4.1.6.1 Правил страхования — незамедлительно (с места происшествия) обратиться в органы ГИБДД в связи с происшествием и получить первичные документы о ДТП, согласно п. 8.1.11.1 Правил страхования.

В случае отказа со стороны ГИБДД направить на место происшествия инспектора, Страхователь обязан зафиксировать время звонка (чтобы впоследствии сообщить это время Страховщику) и незамедлительно сообщить Страховщику о событии по телефону, указанному на сайте Страховщика www.vsk.ru (телефон может быть указан также в страховом полисе или памятке, выданной Страхователю). При этом в случае, если вызов Аварийного комиссара на место происшествия не может быть осуществлен Страховщиком, и он сообщил об этом Страхователю, последний обязан либо самостоятельно вызвать Аварийного комиссара на место события, либо сообщить Страховщику об отсутствии такой возможности. Данная обязанность не распространяется на случаи, связанные с внезапной поломкой двигателя по обстоятельствам, указанным в пп. 4.1.6.2, 4.1.6.3 Правил страхования.

8.1.4.2. Обратиться с письменным заявлением о страховом случае к Страховщику.

8.1.4.3. Обратиться на СТОА (по направлению, выданному Страховщиком, в соответствии с п. 8.2 Правил страхования или по письменному указанию Страховщика самостоятельно) для дефектовки двигателя ТС и в случае, если возможной причиной поломки двигателя окажется попадание внутрь двигателя воды, выполнить указанные ниже действия.

8.1.4.4. Самостоятельно организовать (по письменному указанию Страховщика) и предоставить ТС для проведения независимой экспертизы (НЭ) с целью установления причины поломки двигателя ТС.

8.1.5. При наступлении страхового случая по риску «Поломка двигателя из-за некачественного топлива»:

8.1.5.1. Обратиться с заявлением о страховом случае к Страховщику.

8.1.5.2. Обратиться на СТОА (по направлению, выданному Страховщиком, в соответствии с п. 8.2 Правил страхования или по письменному указанию Страховщика самостоятельно) для дефектовки двигателя ТС и в случае, если возможной причиной поломки двигателя окажется некачественное топливо, выполнить указанные ниже действия.

8.1.5.3. Обратиться с претензией к руководству автозаправочной(-ых) станции(-й) (далее — АЗС), на которой(-ых) предположительно была осуществлена заправка некачественным топливом и потребовать передать образец пробы для проведения независимой экспертизы; получить копию претензии к АЗС с отметкой о вручении представителю АЗС.

8.1.5.4. Самостоятельно организовать (по письменному указанию Страховщика) и предоставить ТС для проведения независимой экспертизы (НЭ) с целью установления причины поломки двигателя и установления идентичности топлива в топливной системе (двигателе) ТС, пробами топлива, полученного на АЗС, и пробами топлива из бензобака.

8.1.5.5. Обратиться в органы МВД по факту причинения вреда имуществу.

8.1.6. При наступлении страхового случая по риску «Несчастный случай» Застрахованный обязан:

8.1.6.1. В течение 24 часов с момента несчастного случая обратиться в медицинское учреждение для объективной оценки вреда, причиненного здоровью, и получить медицинский документ, удостоверяющий факт наступления события, имеющего признаки несчастного случая.

8.1.6.2. Пройти по требованию Страховщика медицинское освидетельствование, в том числе контрольное освидетельствование в Бюро МСЭ.

Заявление о наступлении события

8.1.7. В течение 2 рабочих дней с момента наступления события подать в офис Страховщика, расположенный в субъекте РФ по месту заявления события (перечень офисов, в которых принимается заявление об урегулировании, представлен на официальном сайте Страховщика www.vsk.ru), письменное заявление по форме, установленной Страховщиком. Если Страхователь/Выгодоприобретатель подключены к услуге дистанционного сервиса и у Страховщика имеется техническая возможность, заявление о наступлении события и выплате страхового возмещения, а также иные документы подаются в электронной форме в порядке, установленном соответствующим Соглашением о дистанционном обслуживании.

8.1.8. Заявление о наступлении события и выплате страхового возмещения по рискам 4.3.1 и 4.3.2 (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц) может подать непосредственно Потерпевший (Выгодоприобретатель) или его наследники.

Документы, подтверждающие факт события

8.1.9. При наличии виновного в умышленном или по неосторожности повреждении (уничтожении) застрахованного ТС лица, получить данные указанного лица

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

либо потребовать от компетентных органов фиксации таких данных в документах с целью дальнейшего осуществления Страховщиком права требования к виновным лицам по возмещению вреда.

Бремя доказывания невозможности принятия упомянутых мер лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе).

Требование по возмещению вреда предъявляется Страховщиком к любому виновному лицу, за исключением Страхователя, Выгодоприобретателя и Лица, преимущественно управляющего ТС.

8.1.10. При подаче Страховщику заявления о наступлении события и выплате страхового возмещения предъявить оригинал и передать копию:

8.1.10.1. Документа, удостоверяющего личность — для физического лица. Если заявление подается представителем — документа, удостоверяющего личность представителя, а также надлежащим образом оформленной доверенности на право представления интересов в САО «ВСК».

Если Страхователь/Выгодоприобретатель является юридическим лицом, — документа, удостоверяющего личность и надлежащим образом оформленной доверенности на право ведения дел со Страховщиком от лица Страхователя или документов, удостоверяющих право действовать от имени Страхователя без доверенности

8.1.10.2. Документа, подтверждающего право владения, пользования ТС: Паспорт ТС и/или Свидетельство о регистрации ТС или гражданско-правовой договор (аренда, лизинг и т. п.) или документа, подтверждающего вступление в наследство.

8.1.10.3. При наступлении события, связанного с движением ТС: диагностическую карту, действующую на день наступления упомянутого события; водительское удостоверение лица, управлявшего ТС.

8.1.11. **Для принятия решения о наступлении страхового случая по рискам пп. 4.1.1–4.1.6, 4.1.9, 4.1.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику оригиналы документов Компетентных органов, позволяющих определить дату, место, время события, обстоятельства события или обнаружения причиненного вреда, перечень и характер повреждений застрахованного ТС, сведения о виновных**.

К указанным документам относятся:

8.1.11.1. Протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении или постановление (определение) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в зависимости от того, какой документ оформлен и выдан ГИБДД при оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД, а также акт медицинского освидетельствования Водителя и других участников ДТП на наличие опьянения или об отказе от прохождения медицинского освидетельствования (в случае, если такие акты оформлялись).

Данные документы предоставляются Страхователем также в случае их оформления при обращении за выплатой по риску «Гидроудар», если имели место события, имеющие признаки страхового случая согласно в п. 4.1.6.1 Правил страхования.

8.1.11.2. Постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела, заключение судебно-медицинской экспертизы — в случае оформления ДТП или происшествия, произошедшего вне Дорог и Прилегающих территорий следственными органами МВД.

8.1.11.3. Справку, выданную территориальным органом МВД, об обращении по факту причинения вреда застрахованному имуществу, произошедшего вне Дорог и Прилегающих территорий — при обращении за выплатой по риску «Происшествие вне Дорог».

8.1.11.4. Акт или справка о пожаре, выданная Государственной противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — в случае пожара/взрыва.

8.1.11.5. Справка (или иной документ), выданный территориальным органом МЧС России или Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Росгидрометом) — в случае стихийных бедствий или опасных природных явлений.

8.1.11.6. Постановление о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела, выданное органом МВД по факту умышленных или по неосторожности действий, установленных/неустановленных Третьих лиц — в случае повреждения (уничтожения) или хищения частей (деталей) застрахованного ТС (ДО) Третьими лицами, а также в случаях, указанных в п. 4.1.4.2 Правил страхования.

8.1.11.7. Вступившее в законную силу решение суда — если дело об административном правонарушении рассматривалось в судебном порядке, либо вступивший в законную силу приговор суда — в случае передачи уголовного дела в суд.

8.1.11.8. Постановление о возбуждении уголовного дела — в случае хищения или угона ТС в соответствии с п. 4.1.9, 4.1.10 Правил страхования, а также постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: регистрационных документов, ключей, если они не были похищены в момент совершения грабежа, разбоя.

8.1.11.9. Постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, выданное органом МВД, по факту причинения телесных повреждений или смерти Застрахованных/Потерпевших и (при наличии) копии постановлений о прекращении (приостановлении) данного уголовного дела и копии решения суда (при передаче дела в суд) — в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) обращается за выплатой по рискам «ГО за вред жизни и здоровью» или «Несчастный случай».

8.1.11.10. Документы, подтверждающие факт утраты трудоспособности либо листок временной нетрудоспособности для работающих Застрахованных, либо документы подтверждающие факт смерти Застрахованного лица и описывающие обстоятельства их наступления (справки и выписки из медицинских учреждений, в которых Застрахованные проходили

лечение; больничные листы; копия направления на МСЭ, акт освидетельствования в Бюро МСЭ; справка об установлении Застрахованному группы инвалидности; свидетельство о смерти Застрахованного лица, выданное органами ЗАГС, медицинское свидетельство о смерти — в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) обращается за выплатой по рискам «ГО за вред жизни и здоровью» или «Несчастный случай».

8.1.11.11. Предоставление документов, указанных в пп. 8.1.11.1–8.1.11.10 Правил страхования, не требуется, если Страхователь (Выгодоприобретатель) обратился за выплатой страхового возмещения по риску «Повреждение, не подтвержденное справками» или по случаю ДТП, оформленному в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО.

8.1.11.12. В случае, если событие, имеющее признаки страхового случая по рискам пп. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 Правил страхования, произошло на территории, принадлежащей юридическому лицу, включая территорию строительной площадки, карьера или иную территорию вне Дорог и Прилегающих территорий, и при этом отсутствует возможность получения документов из ГИБДД или ОВД в соответствии с пп. 8.1.11.1–8.1.11.3 Правил страхования по причине отказа со стороны указанных Компетентных органов в выезде на место происшествия или в выдаче указанных документов — предоставить акт служебного расследования обстоятельств события по факту уничтожения или повреждения ТС, подписанный уполномоченным представителем указанного юридического лица, а также талон-уведомление (или иной документ), подтверждающий факт обращения Страхователя в соответствующие Компетентные органы.

Для принятия решения о страховой выплате Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:

8.1.12. При обращении Страхователя/Выгодоприобретателя за выплатой по риску «Гидроудар» последние обязаны предоставить:

8.1.12.1. Документы, указанные в п. 8.1.11.1 Правил страхования — в случае их составления.

8.1.12.2. Отчет Аварийного комиссара — в случае его составления на месте события, имеющего признаки страхового случая согласно в п. 4.1.6.1 Правил страхования, при этом порядок вызова Аварийного комиссара осуществляется в соответствии с п. 8.1.4.1 Правил страхования.

8.1.12.3. Отчет и заключение НЭ о причинах поломки двигателя — в случае самостоятельной организации и проведения НЭ Страхователем (Выгодоприобретателем).

8.1.12.4. Документы, подтверждающие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на дефектовку двигателя на СТОА и на организацию и проведение НЭ — в случае их самостоятельной организации и проведения Страхователем (Выгодоприобретателем).

8.1.13. При обращении Страхователя/Выгодоприобретателя за выплатой по риску «Поломка двигателя из-за некачественного топлива» последний обязан предоставить:

8.1.13.1. Справку или заверенную органом МВД копию постановления о возбуждения (отказе в возбуждении) уголовного дела или талон-уведомление по факту обращения.

8.1.13.2. Чек и(или) иные документы, подтверждающие приобретение топлива на соответствующей АЗС.

8.1.13.3. Копию претензии на АЗС с отметкой о вручении представителю АЗС.

8.1.13.4. Отчет и заключение НЭ о причинах поломки двигателя и о соответствии проб топлива из двигателя, бензобака и АЗС — в случае самостоятельной организации и проведения НЭ Страхователем (Выгодоприобретателем).

8.1.13.5. Документы, подтверждающие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на дефектовку двигателя на СТОА и на организацию и проведение НЭ — в случае их самостоятельной организации и проведения Страхователем (Выгодоприобретателем).

8.1.14. При обращении за выплатой страхового возмещения по договору страхования, заключенному в рамках настоящих Правил страхования, по случаю ДТП, оформленному в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО выполнить требования, предусмотренные указанной статьей Закона (в редакции, действующей на момент заключения соответствующего договора ОСАГО Страхователем) в части оформления ДТП, при этом обязанность Страхователя уведомить Страховщика ОСАГО наступает только в том случае, если Страхователь является виновником ДТП.

8.1.15. В случае обнаружения похищенного имущества после получения Страхователем страхового возмещения, последний обязан в срок, установленный соглашением, заключенным в соответствии с п. 9.27.1 настоящих Правил страхования, но не позднее одного месяца с даты получения им письменного уведомления (сообщения) из Компетентных органов об обнаружении похищенного застрахованного имущества, совершить одно из указанных действий:

8.1.15.1. Либо, в соответствии с нормами УПК РФ, предпринять все необходимые действия, направленные на возврат найденного имущества, а после возврата, если регистрация ТС была приостановлена — восстановить его регистрацию.

8.1.15.2. Либо выдать на указанных Страховщиком лиц нотариальную доверенность на право представления интересов Страхователя в Компетентных органах и осуществление действий, указанных в п. 8.1.15.1 настоящих Правил страхования.

В случае отказа произвести одно из указанных в пп. 8.1.15.1, 8.1.15.2 действий Страхователь обязан вернуть Страховщику сумму страховой выплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.1.16. При возникновении расходов, предусмотренных настоящими Правилами страхования, связанных с наступлением страхового случая, Страхователь обязан также предоставить документы, подтверждающие их оплату:

а) по эвакуации ТС с указанием маршрута и расстояния перевозки;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

б) по проведению независимой экспертизы (НЭ) с указанием объекта экспертизы — в том числе при обращении за выплатой по событиям, имеющим признаки страхового случая по рискам «Гидроудар» и «Поломка двигателя из-за некачественного топлива», и выполнению обязанностей, предусмотренных пунктами 8.1.4, 8.1.5 соответственно;

в) по уменьшению размера причиненного вреда и устранению причин, способствовавших возникновению дополнительного вреда;

г) по предоставлению услуг Аварийного комиссара (не являющегося партнером Страховщика) на месте события с указанием перечня оказанных услуг — данные расходы компенсируются только по риску «Гидроудар» при выполнении Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 8.1.4;

д) на проведение дефектовки на СТОА с указанием перечня работ — в случае самостоятельного проведения дефектовки Страхователем/ Выгодоприобретателем при обращении за выплатой по событиям, имеющим признаки страхового случая по рискам «Гидроудар» и «Поломка двигателя из-за некачественного топлива» и выполнению обязанностей, предусмотренных пп. 8.1.4, 8.1.5 соответственно.

8.1.17. Передать Страховщику в случае хищения ТС:

а) действующие свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС или документ, его заменяющий, а в случае электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) — выписка из ЭПТС;

б) все комплекты:

- оригинальных ключей похищенного ТС;
- брелоков управления электронной противоугонной сигнализацией, установленной на ТС.

Данная обязанность Страхователя не распространяется на случаи, когда паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС и иные указанные документы были похищены вместе с застрахованным имуществом в результате грабежа или разбойного нападения либо приобщены к материалам уголовного дела, а также в случае, когда какие-либо из указанных документов находятся у залогодержателя. В этом случае Страхователь обязан представить документы Компетентных органов, подтверждающие факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) с заявлением об их утрате (хищении) или копии документов, приобщенных к материалам уголовного дела (либо копии документов, находящихся у залогодержателя), заверенные подписью и печатью Компетентных органов (залогодержателя).

Осмотр поврежденного ТС Страхователя/Выгодоприобретателя или иного имущества Выгодоприобретателя

8.1.18. Страхователь/Выгодоприобретатель/ Потерпевший, заявившие Страховщику о выплате страхового возмещения, обязаны предъявить эксперту Страховщика или уполномоченному представителю Страховщика в срок и по адресу, указанному Страховщиком (представителем Страховщика), для осмотра: поврежденное застрахованное имущество — до начала его восстановления; либо остатки уничтоженного застрахованного имущества — до их продажи или утилизации.

Осмотр ТС производится в следующем порядке:

8.1.18.1. Если ТС не утратило способность к передвижению и эксплуатация ТС в поврежденном состоянии не запрещена ПДД и при этом ТС находится на расстоянии, не превышающем 100 км от ближайшего офиса ВСК или места нахождения Эксперта-осмотрщика (п. 2.1.52 Правил Страхования), Страхователь обязан предоставить ТС на осмотр в место, указанное Страховщиком в согласованное со Страховщиком время. При нарушении Страховщиком договоренностей о месте и времени проведения осмотра без предварительного (не менее, чем за 2 часа) уведомления им Страхователя, либо в случае направления Эксперта-осмотрщика, не имеющего надлежащим образом оформленной доверенности на проведение осмотра со стороны Страховщика, Страхователь вправе провести осмотр ТС самостоятельно, оплатив услуги независимой экспертной организации, расходы на которые Страховщик обязан компенсировать при выплате страхового возмещения. Если же осмотр не был произведен в назначенном месте и время по вине Страхователя, то Стороны могут договориться произвести осмотр в другое время в месте, указанном Страховщиком, при этом такая возможность предоставляется Страхователю не более двух раз.

8.1.18.2. В иных, не указанных в п. 8.1.18.1 случаях, осмотр ТС производится по договоренности сторон одним из указанных ниже способов:

1) по месту, указанному Страхователем в согласованное со Страховщиком время. Последствия нарушения договоренностей о времени и месте проведения осмотра со стороны Страховщика аналогичны п. 8.1.18.1 настоящих Правил страхования, если же договоренности были нарушены по вине Страхователя, то по требованию Страховщика Страхователь обязан оплатить неустойку в размере 10 % от величины причиненного ТС ущерба (данная сумма может быть удержана Страховщиком при выплате страхового возмещения);

2) на ближайшем к месту нахождения ТС согласованном сторонами СТОА, при этом расходы на эвакуацию ТС, эксплуатация которого в поврежденном состоянии невозможна или запрещена ПДД, возмещаются Страховщиком;

3) проведении дистанционного осмотра по фото-, видеоматериалам, фиксирующим повреждения ТС, предоставленным Страхователем любым согласованным в договоре способом, в том числе путем передачи через электронные каналы связи (Мобильное приложение или Личный кабинет на вебсайте Страховщика).

8.1.18.3. В любом случае, если состояние ТС которого не позволяет его перемещение или делает его затруднительным, осмотр ТС должен быть проведен по месту

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

его нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра.

8.1.19. После восстановительного ремонта поврежденного застрахованного имущества (ТС и/или ДО) — предъявить его для повторного осмотра эксперту Страховщика или уполномоченному представителю Страховщика.

Если ремонт застрахованного имущества произведен в ремонтной организации, рекомендованной Страховщиком, и выплата производилась на банковский счет этой ремонтной организации, предъявление восстановленного упомянутого имущества для повторного осмотра не требуется.

При повторном осмотре восстановленного застрахованного имущества эксперт (уполномоченный представитель) Страховщика составляет Акт дополнительного осмотра, в котором фиксирует все имеющиеся на момент проведения осмотра повреждения ТС и указывает дату проведения осмотра.

8.1.20. Письменно согласовать (в том числе через электронные каналы связи: Мобильное приложение или Личный кабинет на веб-сайте Страховщика) со Страховщиком до начала восстановительного ремонта ТС объем ремонтных работ в случае, если выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме компенсацией расходов Страхователя на ремонт в выбранной им ремонтной организации (на СТОА) в соответствии с п. 9.2.2 Правил страхования или, если выплата страхового возмещения осуществляется в натуральной форме в соответствии с п. 9.2.1.5 Правил страхования.

8.1.21. Передать Страховщику поврежденные съемные детали (узлы, агрегаты) застрахованного имущества или возместить их стоимость после выплаты страхового возмещения по ним, а также пригласить представителей Страховщика на демонтаж указанных поврежденных деталей (узлов, агрегатов), при наличии требований Страховщика, предусмотренных п. 7.3.21 Правил страхования.

8.1.22. Если в процессе ремонта поврежденного ТС на СТОА (кроме случаев направления на СТОА Страховщиком) будут обнаружены повреждения, которые могут иметь отношение к заявленному событию, но не указанные в Акте осмотра поврежденного имущества, составленном экспертом Страховщика или уполномоченным представителем Страховщика в соответствии с п. 8.1.18 Правил страхования (далее — «скрытые повреждения»), Страхователь обязан до момента их устранения:

а) незамедлительно сообщить об этом Страховщику (в том числе по телеграфной или факсимильной связи, или иными способами, обеспечивающими фиксирование текста, даты сообщения и Ф.И.О. отправителя), указав номер полиса, государственный регистрационный знак ТС, контактный телефон, адрес, по которому находится ТС, и перечень выявленных скрытых повреждений.

б) приостановить ремонтные работы до письменного согласования (но не более чем на 10 рабочих дней с момента уведомления Страховщика об обнаружении скрытых дефектов) включения в смету (калькуляцию) затрат или заказ-наряд расходов, связанных с устранением скрытых повреждений.

8.1.23. **В случаях причинения вреда Потерпевшим по риску «Гражданская ответственность за вред жизни и здоровью» или «Гражданская ответственность за вред имуществу» Страхователь также обязан**:

а) уведомить Страховщика о любых требованиях третьих лиц по возмещению причиненного вреда в рамках указанных рисков, в том числе, подаче претензии/иска, дознании и/или расследовании, имеющих (или могущих иметь) отношение к причинению вреда;

б) при получении письменного требования потерпевшего о возмещении вреда в срок не позднее 48 часов со дня получения направить в адрес Страховщика копию Требования и приложенных к нему документов;

в) сотрудничать со Страховщиком в расследовании обстоятельств события, вызвавшего причинение вреда, или в защите интересов (как Страхователя, так и Страховщика), связанных с урегулированием Требования.

8.1.23.1. В течение пяти дней письменно уведомить Страховщика. Уведомление о наступлении страхового случая должно быть направлено в адрес Страховщика посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика.

В уведомление о наступлении страхового случая, в обязательном порядке указывается:

а) дата, время и место наступления страхового случая;

б) обстоятельства, характер повреждений имущества;

в) фамилия, имя, отчество Страхователя (Заявителя);

г) номер договора страхования, марку и гос. номер ТС виновника ДТП;

д) фамилия, имя, отчество потерпевших лиц;

е) марка и гос. номер ТС, в случае повреждения имущества, находящегося в ТС, указать наименование и идентификационный (серийный) номер поврежденного данного имущества.

Факт надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден соответствующим письменным документом.

В течение пяти рабочих дней, предоставить поврежденное имущество на осмотр, по адресу, указанному Страховщиком, с целью определения характера, объема полученных повреждений, а также их относимости к событию, обладающему признаками страхового случая, до проведения ремонтно-восстановительных работ.

В течение пяти рабочих дней письменно уведомить потерпевших лиц об имеющемся полисе ГО, а в случае обращения потерпевших лиц к Страховщику за выплатой страхового возмещения об обязанности предоставления потерпевшим лицам поврежденного имущества на осмотр Страховщику до проведения ремонтно-восстановительных работ.

8.1.23.2. Потерпевший, непосредственно обратившийся к Страховщику за выплатой

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

страхового возмещения, обязан представить поврежденное имущество, до проведения ремонтно-восстановительных работ, для осмотра в срок и по адресу, указанному Страховщиком, с целью определения характера, объема полученных повреждений имуществу, а также их относимости к событию, обладающему признаками страхового случая.

8.1.23.2.1. В случае невозможности предоставления на осмотр поврежденного ТС или его остатков при условии отсутствия технической возможности его передвижения, Страховщик и Страхователь (заявитель) согласуют дату, место и время выездного осмотра по месту нахождения поврежденного ТС или его остатков.

Если инициатором проведения осмотра является заявитель, то в адрес Страховщика направляется уведомление о выездном осмотре не позднее пяти рабочих дней до даты планируемого осмотра.

8.1.23.3. В случае невыполнения Страхователем, Выгодоприобретателем, Собственником ТС (заявителем) и иными лицами обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.23.1 и 8.1.23.2 Правил страхования, если это невыполнение впоследствии привело к невозможности достоверно оценить размер ущерба и обстоятельства происшествия, Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения, при этом вся ответственность возлагается на Страхователя и Выгодоприобретателя (заявителя).

8.1.24. Обязанности Страхователя, вытекающие из договора страхования и Правил страхования в равной степени распространяются на Выгодоприобретателя, Застрахованных, а также Владельцев ТС, которым Страхователь передал Застрахованное ТС по договору аренды, лизинга, или ином законном основании. Невыполнение упомянутыми лицами обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.

8.1.25. Права и обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) по договору не могут быть переданы (цессия, перевод долга) кому бы то ни было без письменного согласия Страховщика, при условии не денежного исполнения (натуральная форма страхового возмещения). При этом неполучение письменного ответа от Страховщика не свидетельствует о его согласии на переход прав и обязанностей по договору.

8.1.26. В случаях смерти, признания недееспособным Страхователя — физического лица или ликвидации либо реорганизации (слиянии, разделении, выделении, присоединении, преобразовании) Страхователя — юридического лица, права и обязанности Страхователя по договору страхования переходят к лицу, являющемуся наследником (опекуном) или правопреемником Страхователя — при условии определения упомянутого лица в установленном законом порядке.

8.2. При поступлении заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с событиями, имеющими признаки страхового случая по рискам «Гидроудар» и «Поломка двигателя из-за некачественного топлива», Страховщик с целью установления факта и причин наступления страховых случаев по указанным рискам самостоятельно организует и оплачивает проведение НЭ и дефектовки ТС на СТОА, при наличии договоров с соответствующими организациями в регионе нахождения поврежденного ТС, при этом Страхователь/Выгодоприобретатель освобождается от обязанностей, предусмотренных пунктами 8.1.4.3, 8.1.4.4, 8.1.5.2, 8.1.5.4 Правил страхования. При отсутствии у Страховщика соответствующей возможности по проведению дефектовки или НЭ в регионе нахождения поврежденного ТС, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан провести их самостоятельно в соответствии с указанными выше пунктами Правил страхования.

В случае организации и проведения дефектовки на СТОА и НЭ Страховщиком и непризнания впоследствии произошедшего события страховым случаем, Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан оплатить Страховщику произведенные им расходы на проведение НЭ и дефектовки ТС на СТОА на основании выставленных им счетов и подтверждающих документов.

8.3. Если договором страхования предусмотрена выплата страхового возмещения в денежной форме в безналичном порядке, то лицо, обратившееся за страховой выплатой, обязано предоставить Страховщику банковские реквизиты лица, имеющего право на получение страхового возмещения, а также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке. До предоставления таких реквизитов течение срока, предусмотренного для выплаты, не начинается.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Форма выплаты страхового возмещения

9.1. Условиями договора страхования может быть предусмотрена одна или несколько из нижеуказанных форм выплат страхового возмещения, которая(-ые) конкретно указывается(-ются) в договоре страхования:

9.1.1. Денежная — осуществляется путем выплаты страхового возмещения в денежной форме (пункты 9.2.2–9.2.4, взаимосвязанные пункты 9.8, 9.23–9.34 Правил страхования).

9.1.2. Натуральная — осуществляется путем организации и оплаты ремонта по направлению, выданному Страховщиком (пункт 9.2.1 и раздел 10 Правил страхования).

9.1.3. Комбинированная — осуществляется в форме комплексного подхода (неделимого процесса) к урегулированию страхового случая, основанная на одном из вариантов выплат страхового возмещения в натуральной форме (п. 9.2.1 Правил страхования) с возможностью частичной выплаты страхового возмещения в денежной форме (п. 9.2.3.1 Правил страхования).

Право выбора формы страхового возмещения из указанных в настоящих Правилах страхования принадлежит Страховщику, если иное не установлено договором страхования.

9.2. По рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования, договором страхования могут быть предусмотрены следующие формы страхового возмещения:

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

9.2.1. **Натуральная форма выплаты страхового возмещения**:

9.2.1.1. Путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика на СТОА Дилера, если ТС на момент письменного обращения по страховому случаю к Страховщику находится на гарантии завода-изготовителя. При этом не является гарантией завода-изготовителя дополнительная гарантия, выданная Дилером.

9.2.1.2. Путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика на СТОА мультисервиса, если гарантийные обязательства завода-изготовителя на ТС закончились.

9.2.1.3. Путем организации и оплаты ремонта на СТОА Дилера по направлению Страховщика.

9.2.1.4. Путем организации и оплаты ремонта на СТОА по направлению Страховщика.

9.2.1.5. Путем организации и оплаты ремонта на СТОА Дилера, в соответствии с маркой застрахованного ТС, с которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве по выбору Страхователя.

9.2.2. **Денежная форма выплаты страхового возмещения, осуществляемая путем компенсации расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на самостоятельно организованный им восстановительный ремонт**:

9.2.2.1. На СТОА Дилера, если ТС находится на гарантии завода-изготовителя. Не является гарантией завода-изготовителя дополнительная гарантия, выданная Дилером.

9.2.2.2. На СТОА, осуществляющей ремонт ТС марки и модели застрахованного ТС (мультисервис).

9.2.3. **Денежная форма выплаты страхового возмещения, осуществляемая в соответствии с нижеуказанными способами расчета стоимости восстановительного ремонта ТС**:

9.2.3.1. На основании экспертного заключения, подготовленного экспертной организацией по заказу Страховщика, в соответствии с EMP без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) застрахованного ТС и с учетом особенностей расчета стоимости восстановительного ремонта согласно п. 9.15 настоящих Правил страхования.

9.2.3.2. На основании экспертного заключения, подготовленного экспертной организацией по заказу Страховщика, в соответствии с EMP с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) застрахованного ТС и с учетом особенностей расчета стоимости восстановительного ремонта согласно п. 9.16 настоящих Правил страхования.

9.2.4. **Денежная форма выплаты страхового возмещения, осуществляемая на основании расчета стоимости восстановления имущества по рыночным расценкам на дату наступления события**.

Указанная в настоящем пункте форма выплаты страхового возмещения подлежит применению при расчете ущерба в соответствии с п. 9.30 Правил страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.

9.2.5. **Комбинированная форма выплаты страхового возмещения, осуществляемая путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика в соответствии с одним из вариантов выплаты страхового возмещения, указанным в п. 9.2.1 Правил страхования и прямо предусмотренным в договоре страхования. При этом Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) могут заключить дополнительное соглашение, в соответствии которым Страховщик производит частичную выплату страхового возмещения в денежной форме, руководствуясь пунктом 9.2.3.1 Правил страхования или на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих фактические затраты Страхователя (Выгодоприобретателя). Комбинированная выплата страхового возмещения является самостоятельной, неделимой формой выплаты страхового возмещения и подлежит применению только в рамках одного (каждого) страхового случая**.

9.3. Договором страхования могут быть предусмотрены разные формы выплаты, указанные в пп. 9.2.1–9.2.5 настоящих Правил страхования, при этом договором может быть установлено, что выбор формы выплаты определяется Страхователем.

9.4. Если договором страхования не была предусмотрена ни одна из указанных в пп. 9.2.1–9.2.5 Правил страхования форм выплаты, считается, что договор заключен на условиях выплаты в соответствии с п. 9.2.1.4 Правил страхования.

9.5. В случае, если договором страхования предусмотрена указанная в п. 9.2.1.5 или п. 9.2.2 Правил страхования форма выплаты:

9.5.1. Страхователь обязан до начала ремонта на выбранном им СТОА согласовать со Страховщиком объем ремонтных работ путем предоставления Страховщику составленных указанной СТОА сметы затрат или предварительного заказа-наряда на восстановление поврежденного ТС, включающих:

1) раздельно указанные виды проведенных работ (ремонт, замена, разборка-сборка, окраска и т. д.);
2) наименование проведенных технологических операций;
3) нормы времени в нормо-часах по каждой операции;
4) стоимость нормо-часа;
5) количество использованных материалов в единицах их измерения;
6) стоимость материалов;
7) перечень новых запасных частей, использованных при замене поврежденных, их каталожный номер и стоимость каждой детали;
8) общая стоимость работ;

9.5.2. Если Страхователь не выполнит обязанность, предусмотренную п. 9.5.1 настоящих Правил страхования, расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется в соответствии с п. 9.2.3.1 настоящих Правил страхования.

9.6. Если по договору страхования была предусмотрена форма выплаты, указанная в п. 9.2.1 Правил страхования, но Страхователь потребовал произвести выплату деньгами, в том числе, когда такое

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

требование связано с отказом Страхователя произвести доплату в размере установленной по договору франшизы Страховщику или на СТОА, на которое Страховщик выдал направление, расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется в соответствии с п. 9.2.3.2 настоящих Правил страхования.

9.7. Выплата страхового возмещения при наступлении Полной гибели осуществляется в денежной форме, при этом в случае, если ТС, имеющее признаки Полной гибели, подлежит восстановлению, расчет стоимости восстановительного ремонта ТС в целях определения факта наступления Полной гибели осуществляется одним из указанных ниже способов в зависимости от формы выплаты, предусмотренной договором страхования:

9.7.1. Если договором страхования предусмотрена одна из форм выплат, указанных в пп. 9.2.1, 9.2.2 настоящих Правил страхования — на основании сметы (калькуляции) затрат на восстановление поврежденного ТС, составленной на соответствующем СТОА, либо на основании оценки размера ущерба составленной независимой экспертизой по запросу Страховщика.

9.7.2. Если договором страхования предусмотрен один из указанных пунктов 9.2.3.1, 9.2.3.2 Правил страхования вариантов денежной формы выплаты — на основании экспертного заключения, составленного по ЕМР в соответствии с указанными пунктами.

9.8. По рискам в соответствии с пп. 4.1.9, 4.1.10, 4.3, 4.4 Правил страхования предусмотрена денежная форма выплаты.

9.9. Форма выплаты страхового возмещения определяется в договоре страхования и не может быть изменена в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами страхования.

9.10. Форма выплаты страхового возмещения может быть изменена по соглашению сторон в период действия договора страхования, в т. ч. и после наступления страхового случая. Соглашением сторон в таком случае считается в том числе любая переписка сторон (документарная, электронная, в т. ч. — через Мобильное приложение или Личный кабинет на вебсайте Страховщика), из которой явствует предложение об изменении способа выплаты страхового возмещения и согласие на такое изменение.

Способ выплаты страхового возмещения

9.11. Выплата страхового возмещения в денежной форме производится безналичным расчетом на счет, банковскую карту Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного или в кассе по адресу г. Москва, ул. Островная д. 4, либо — по указанию Страхователя — на расчетный счет организации, производившей ремонт застрахованного ТС.

9.12. Выплата страхового возмещения путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика производится безналичным расчетом путем оплаты счета СТОА, производившего ремонт застрахованного ТС.

Расчет стоимости восстановительного ремонта

9.13. Стоимость восстановительного ремонта ТС, поврежденного в результате страховых случаев по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования, включает:

1) стоимость ремонтно-восстановительных работ, в том числе работ по окраске, контролю, диагностике и регулировке, сопутствующих работ;
2) стоимость используемых в процессе восстановления транспортного средства комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов);
3) стоимость расходных материалов, включая лакокрасочные и горюче-смазочные материалы.

9.14. Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС по договорам, предусматривающим одну из указанных в пп. 9.2.1, 9.2.2 форм выплаты, если иное прямо не предусмотрено договором страхования, производится с учетом указанных ниже условий:

9.14.1. В случае ремонта на СТОА Дилера — стоимость запасных частей, заменяемых в процессе ремонта определяются исходя из стоимости оригинальных запасных частей; при отсутствии таковых в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС, стороны могут договориться об использовании неоригинальных запасных частей.

9.14.2. При ремонте на СТОА мультисервиса — стоимость запасных частей, заменяемых в процессе ремонта определяются исходя из стоимости неоригинальных запасных частей; при отсутствии таковых в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС, стороны могут договориться об использовании оригинальных запасных частей.

9.14.3. Стоимость ремонтно-восстановительных работ и расходных материалов определяется:

9.14.3.1. При ремонте на СТОА по направлению Страховщика — в соответствии с условиями договора, заключенного между Страховщиком и соответствующим СТОА.

9.14.3.2. При ремонте на СТОА, выбранной Страхователем, с которым у Страховщика нет договора на оказание услуг ремонта — в соответствии с действующими розничными ценами данного СТОА.

9.14.4. Стоимость заменяемых комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) определяется без учета износа («новое за старое»).

9.14.5. Объем и стоимость ремонтно-восстановительных работ определяются с использованием методики, утвержденной организацией — производителем ТС.

9.15. Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС по договорам, предусматривающий указанный в п. 9.2.3.1 вариант денежной формы выплаты, если иное прямо не предусмотрено договором страхования, производится с учетом указанных ниже условий:

9.15.1. Стоимость запасных частей, заменяемых в процессе ремонта, определяется:

9.15.1.1. Исходя из среднерыночной стоимости оригинальных запасных частей, сложившихся в регионе, где производился

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

или будет производиться ремонт застрахованного ТС — если ТС на момент письменного обращения по страховому случаю к Страховщику находилось на гарантии завода-изготовителя (не считается гарантией завода-изготовителя дополнительная гарантия, выданная Дилером).

9.15.1.2. Исходя из среднерыночной стоимости неоригинальных запасных частей, сложившихся в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС — для ТС, снятых с гарантии завода-изготовителя.

9.15.2. Стоимость заменяемых комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) определяется без учета износа («новое за старое»).

9.15.3. Стоимость ремонтно-восстановительных работ и расходных материалов определяется исходя из средних цен, сложившихся в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС, на СТОА, с которыми у Страховщика заключены договоры на оказание услуг ремонта:

9.15.3.1. СТОА Дилера — если ТС на момент письменного обращения по страховому случаю к Страховщику находилось на гарантии завода-изготовителя (не считается гарантией завода-изготовителя дополнительная гарантия, выданная Дилером).

9.15.3.2. СТОА мультисервиса — для ТС, снятых с гарантии завода-изготовителя.

9.15.4. Объем и стоимость ремонтно-восстановительных работ определяются с использованием методики, утвержденной организацией — производителем ТС.

9.16. Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС по договорам, предусматривающий указанный в п. 9.2.3.2 вариант денежной формы выплаты, если иное прямо не предусмотрено договором страхования, производится с учетом указанных ниже условий:

9.16.1. Стоимость запасных частей, заменяемых в процессе ремонта, определяется исходя из минимальной стоимости неоригинальных запасных частей, сложившихся в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС, независимо от наличия действующей гарантии завода-изготовителя.

9.16.2. Стоимость заменяемых комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) определяется с учетом износа («старое за старое»).

9.16.3. Стоимость ремонтно-восстановительных работ и расходных материалов определяется исходя из минимальных цен, сложившихся в регионе, где производился или будет производиться ремонт застрахованного ТС, на СТОА мультисервиса, с которыми у Страховщика заключены договоры на оказание услуг ремонта, независимо от наличия действующей гарантии завода-изготовителя.

9.16.4. Объем и стоимость ремонтно-восстановительных работ определяются с использованием методики, утвержденной организацией — производителем ТС.

9.17. В случае Полной гибели застрахованного ТС, размер стоимости годных остатков определяется на основании результатов проведенных торгов, путем размещения Страховщиком лота продажи, поврежденного ТС в сборе на веб-сайте аукционной площадки в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». Стоимостью годных остатков признается цена, предложенная победителем торгов, у которого возникает обязательство по выкупу лота продажи, поврежденного ТС в сборе.

Размер страхового возмещения

9.18. Размер страхового возмещения по страховому случаю с учетом пп. 9.11–9.12 Правил страхования определяется исходя из:

9.18.1. Стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС, определенной в соответствии с пунктами 9.13 и 9.14 настоящих Правил страхования, за исключением случаев Полной гибели.

9.18.2. Страховой суммы и наличия волеизъявления собственника ТС о передаче прав на него Страховщику по случаям Полной гибели.

9.18.3. Стоимости дополнительных затрат Страхователя/Выгодоприобретателя в соответствии с п. 8.1.16 Правил страхования.

9.18.4. Наличия в договоре страхования условия о франшизе.

9.18.5. Наличия в договоре страхования условия о неполном имущественном страховании.

9.19. В любом случае общий размер страхового возмещения не может превысить страховую сумму по договору страхования, а в случае обращения в порядке ст. 11.1 Закона об ОСАГО (оформление ДТП без участия уполномоченных органов) — лимиты, установленные редакцией Закона об ОСАГО, действующей на момент наступления заявленного события.

9.20. Вне зависимости от того, установлена по договору агрегатная (снижаемая) либо неагрегатная (неснижаемая) страховая сумма, в случае, если по нескольким одновременно заявленным страховым случаям совокупный объем повреждений свидетельствует о Полной гибели ТС, выплата страхового возмещения производится по формуле, предусмотренной для случая Полной гибели ТС.

9.20.1. Под одновременно заявленными страховыми случаями (п. 9.20 Правил страхования) понимается нахождение на рассмотрении Страховщика двух и более заявлений о наступлении событий, имеющих признаки страховых случаев, направленных Страхователем/Выгодоприобретателем как в один день, так и в разные дни, по которым решение о страховой выплате или об отказе в выплате не принято и страховое возмещение не выплачено.

9.21. В состав (размер) страховой выплаты включаются дополнительные расходы Страхователя/Выгодоприобретателя:

9.21.1. На эвакуацию ТС, отвечающие следующим в совокупности условиям:

9.21.1.1. Затраты понесены в результате признанного Страховщиком страхового случая.

9.21.1.2. ТС не может передвигаться своим ходом либо его передвижение запрещено ПДД.

9.21.1.3. Эвакуация производится с места происшествия до места стоянки, хранения или ремонта, в пределах лимитов,

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

указанных в п. 9.21.1.4 настоящих Правил страхования.

9.21.1.4. Максимальный лимит возмещения расходов по эвакуации составляет: не более 5 000 рублей — для ТС категории «А» или «В», 15 000 рублей — для ТС иных категорий.

9.21.2. На проведение независимой экспертизы ТС, отвечающие следующим в совокупности условиям:

9.21.2.1. Независимая экспертиза проводится в результате признанного Страховщиком страхового случая.

9.21.2.2. Максимальный лимит возмещения расходов на проведение независимой экспертизы для оценки стоимости ремонта: не более 10 000 рублей — для любых категорий ТС.

9.22. Договор страхования может содержать условие, предусматривающее компенсацию Страхователю/Выгодоприобретателю расходов, понесенных им на хранение застрахованного ТС, необходимость которых обусловлена страховым событием. Указанные в настоящем пункте условия прямо отражаются в договоре страхования и определяют предельный срок хранения ТС и максимальный размер компенсации.

9.23. В размер (состав) страхового возмещения, вне зависимости от применяемой формулы расчета, не включаются:

9.23.1. Затраты на восстановление повреждений, полученных не в результате страхового случая.

9.23.2. Иные затраты, произведенные в ходе восстановительного ремонта, чем затраты на приобретение запасных частей, производство ремонтных работ и окраску, на расходные материалы, необходимые для устранения повреждений, указанных в акте осмотра ТС Страховщиком или его уполномоченным представителем; в случае ремонта на СТОА по направлению Страховщика — не возмещаются затраты, не указанные в предварительном заказе-наряде, Акте дефектовки, согласованных Страховщиком и указанным СТОА.

9.23.3. Затраты на восстановительный ремонт повреждений ТС, указанных в Акте предстрахового или дополнительного осмотра или Акте осмотра, в соответствии с которым, застрахованное ТС ранее было признано Страховщиком полностью погибшим, если до наступления страхового случая, по которому производится урегулирование, Страхователь/Выгодоприобретатель не представил Страховщику доказательства устранения таких повреждений.

9.23.4. Затраты на восстановительный ремонт повреждений ТС, заявленных по предыдущим страховым случаям, если до наступления страхового случая, по которому производится урегулирование, Страхователь/Выгодоприобретатель не представил Страховщику доказательства устранения таких повреждений. Условие не применяется, если ТС отремонтировано на СТОА по направлению Страховщика.

9.23.5. Исключения, установленные в разделе 4 Правил страхования.

9.23.6. Сумма ущерба, возмещенная лицом, ответственным за причинение вреда. К указанным случаям, в том числе, относятся случаи прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

9.23.7. Сумма ущерба, взысканная с лица, ответственного за причинение вреда и установленная вступившим в законную силу решением или приговором суда.

Формулы расчета страхового возмещения

9.24. **При полном имущественном страховании по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования при повреждении ТС, кроме случаев Полной гибели ТС**:

$$С_{стр.возм} = (С_{вр} + Р_{д}) - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{вр}$ — стоимость восстановительного ремонта;

$Р_{д}$ — дополнительные расходы Страхователя/Выгодоприобретателя;

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая.

9.25. **При неполном имущественном страховании по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования при повреждении ТС, кроме случаев Полной гибели ТС**:

$$С_{стр.возм} = (С_{вр} \times К + Р_{д}) - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{вр}$ — стоимость восстановительного ремонта;

К — коэффициент пропорциональности, установленный в соответствии с пунктом 5.6 Правил страхования (К = 1 в случае, если применяется условие «непропорциональная выплата» в соответствии с п. 5.7 Правил страхования);

$Р_{д}$ — дополнительные расходы Страхователя/Выгодоприобретателя;

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая.

9.26. **При полном имущественном страховании по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования при Полной гибели ТС**:

$$С_{стр.возм} = С.С. - С_{готс} - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

С.С. — страховая сумма по застрахованному риску на дату наступления страхового случая;

$С_{готс}$ — стоимость остатков, пригодных к использованию;

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая.

Стоимость годных остатков не вычитается из суммы страхового возмещения, если Собственник ТС отказался от права на ТС в пользу Страховщика.

9.27. **При неполном имущественном страховании по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования при Полной гибели ТС**:

$$С_{стр.возм} = \min(С.С.; (С_{р.с.} - С_{готс}) \times К) - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

С.С. — страховая сумма по застрахованному риску на дату наступления страхового случая;

$С_{р.с.}$ — рыночная стоимость ТС на дату наступления страхового случая;

$С_{готс}$ — стоимость остатков, пригодных к использованию;

К — коэффициент пропорциональности, установленный в соответствии с п. 5.6 Правил страхования (К = 1 в случае, если применяется условие «непропорциональная выплата» в соответствии п. 5.7 Правил страхования);

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая,

либо если Собственник ТС отказался от права на ТС в пользу Страховщика:

$$С_{стр.возм} = С.С. - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

С.С. — страховая сумма по застрахованному риску на дату наступления страхового случая;

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая.

9.28. **По рискам, указанным в пп. 4.1.9, 4.1.10 Правил страхования при хищении ТС**:

$$С_{стр.возм} = С.С. - Ф,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

С.С. — страховая сумма по застрахованному риску на дату наступления страхового случая;

Ф — франшиза по договору, при наступлении соответствующего страхового случая.

9.28.1. Для принятия решения о судьбе ТС, которое может быть обнаружено и возвращено Собственнику застрахованного ТС после выплаты страхового возмещения, Страховщик и Собственник ТС (Страхователь/Выгодоприобретатель), до выплаты страхового возмещения могут заключить Абандон, которым Собственник ТС выбирает один из вариантов:

- либо отказаться от застрахованного имущества в пользу Страховщика (лица, указанного Страховщиком), совершив к указанному в соглашении сроку за свой счет все необходимые действия по передаче Страховщику (лицу, указанному Страховщиком) прав собственности на застрахованное имущество, включая, если это необходимо, восстановление регистрационного учета;
- либо вернуть до истечения указанного в соглашении срока Страховщику сумму страхового возмещения с оставлением ТС в своем распоряжении.

9.28.2. При обнаружении застрахованного ТС до признания события страховым случаем и/или выплаты страхового возмещения, выплата страхового возмещения производится по рискам пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования по формулам в соответствии с пп. 9.23–9.26.

9.29. **По риску, указанному в п. 4.3.2 Правил страхования (ГО за вред имуществу) в случае повреждения имущества в виде ТС**:

$$С_{стр.возм} = (С_{вр} + Р_{д}) - Ф - Ф_{2},$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{вр}$ — стоимость восстановительного ремонта, определенная в соответствии с п. 9.2.3.2 Правил стахования;

$Р_{д}$ — дополнительные расходы Выгодоприобретателя;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_{2}$ — безусловная франшиза по п. 9.31 настоящих Правил страхования,

либо при Полной гибели ТС:

$$С_{стр.возм} = С_{р.с.} - С_{готс} - Ф - Ф_{2},$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{р.с.}$ — рыночная стоимость ТС;

$С_{готс}$ — стоимость остатков, пригодных к использованию, определенная в соответствии с п. 9.2.3.1;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_{2}$ — безусловная франшиза по п. 9.31 настоящих Правил.

9.30. **По риску, указанному в п. 4.3.2 Правил страхования (ГО за вред имуществу) в случае повреждения иного имущества, кроме ТС**:

$$С_{стр.возм} = (С_{вр} + Р_{д}) - Ф - Ф_{2},$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{вр}$ — стоимость восстановительного ремонта имущества, определенная в соответствии с п. 9.2.4 настоящих Правил страхования;

$Р_{д}$ — дополнительные расходы Выгодоприобретателя;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_{2}$ — безусловная франшиза по п. 9.31 настоящих Правил,

либо при Полной гибели имущества:

$$С_{стр.возм} = С_{р.с.} - С_{гои} - Ф - Ф_{2},$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

$С_{р.с.}$ — рыночная стоимость имущества;

Сгои — стоимость остатков имущества, пригодных к использованию, определенная в соответствии с п. 9.2.4 настоящих Правил страхования;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_{2}$ — безусловная франшиза по п. 9.31 настоящих Правил страхования.

9.31. Безусловная франшиза в соответствии с пунктами 9.29, 9.30 Правил страхования устанавливается в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого Потерпевшего, в размере страховой суммы, предусмотренной Законом об ОСАГО на дату наступления события в отношении причинения вреда имуществу каждого Потерпевшего.

www.vsk.ru

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

9.32. **По риску, указанному в п. 4.3.1 Правил страхования (ГО за вред жизни и здоровью)**:

формула включает расходы, предусмотренные главой 59 ГК РФ:

$$С_{стр.возм} = Р - Ф - Ф_2,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

Р:

- сумма ущерба в связи с потерей кормильца;
- расходы на погребение;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_2$ — безусловная франшиза по п. 9.33 настоящих Правил страхования.

9.33. **По риску, указанному в п. 4.3.1 Правил страхования (ГО за вред жизни и здоровью)**:

формула включает расходы, предусмотренные главой 59 ГК РФ:

$$С_{стр.возм} = Р - Ф - Ф_2,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

Р:

- утраченный Потерпевшим заработок (доход), который он имел, либо определенно мог иметь, размер которого определяется в соответствии с положениями действующего законодательства;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевшего, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;

Ф — франшиза по условиям договора страхования;

$Ф_2$ — безусловная франшиза по п. 9.34 настоящих Правил страхования.

9.34. Безусловная франшиза в соответствии с пп. 9.32, 9.33 Правил страхования устанавливается в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого Потерпевшего, в размере страховой суммы, предусмотренной Законом об ОСАГО на дату наступления события в отношении причинения вреда жизни или здоровью каждого Потерпевшего.

9.35. По риску по п. 4.4.1 Правил страхования при причинении вреда жизни или здоровью в результате несчастного случая:

$$С_{стр.возм} = С.С. \times Пр,$$

где:

$С_{стр.возм}$ — сумма страхового возмещения;

С.С. — страховая сумма по договору;

Пр (%) — процент от страховой суммы в зависимости от вида вреда:

	Вид вреда	Пр, %
1	Временная утрата трудоспособности начиная с 10-го дня временной нетрудоспособности без установления инвалидности	0,5 за каждый день, но не более 25
2	Установление инвалидности III группы	50
3	Установление инвалидности II группы	75
4	Установление инвалидности I группы	100
5	Смерть Застрахованного	100

10. УСЛОВИЯ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СТЕКОЛ КУЗОВА, КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ФАРЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ТОМ ЧИСЛЕ НЕОКРАШЕННЫЕ (ТЕКСТУРНЫЕ) ДЕТАЛИ)

10.1. Независимо от установленной в договоре формы выплаты страхового возмещения компенсация ущерба, возникшего в результате повреждения (уничтожения) лобового, заднего стекла, стекол дверей (далее — стекла кузова, стеклянные элементы), установленных на застрахованном ТС (за исключением панорамного остекления крыши и стеклянного люка, установленного в крыше) осуществляется в натуральной форме путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика на специализированную мультисервисную СТОА, с которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве.

10.1.1. В случае, если масштаб полученных повреждений указывает на необходимость замены стеклянного элемента, то замена осуществляется на сертифицированный стеклянный элемент, произведенный на предприятии, сотрудничающем с производителем застрахованного ТС, прошедший омологацию, соответствующий техническим характеристикам застрахованного ТС и уровню безопасности, предъявляемому для данной категории товара, при этом на новом стеклянном элементе может отсутствовать логотип, соответствующий марке застрахованного ТС.

10.2. Независимо от установленной в договоре формы выплаты страхового возмещения компенсация ущерба, возникшего в результате любого повреждения колесного диска (за исключением деформации / нарушения геометрических параметров, отсутствия фрагмента, сквозной трещины) осуществляется в натуральной форме путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика на специализированную мультисервисную СТОА, с которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве.

10.3. Независимо от установленной в договоре формы выплаты страхового возмещения компенсация ущерба, возникшего в результате повреждения деталей,

www.vsk.ru
САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

изготовленных из полимерных материалов (фары (включая кронштейны ее крепления), декоративные накладки, в том числе неокрашенные (текстурные) детали) осуществляется в натуральной форме путем организации и оплаты ремонта по направлению Страховщика на специализированную мультисервисную СТОА, с которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве.

11. СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. СТРАХОВОЙ АКТ. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО СОБЫТИЮ И СРОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. Срок для принятия решения о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения начинает течь только после исполнения лицом, обратившимся к Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, обязанностей по подаче заявления о выплате с комплектом документов по составу и форме, соответствующих наступившему событию, а для рисков, связанных с выплатой страхового возмещения за повреждение, Полную гибель ТС, иного имущества — после предъявления Страховщику ТС для осмотра.

Не требуется предоставление каких-либо документов исключительно по риску «Повреждение, не подтвержденное справками» («ПНПС») в соответствии с п. 4.1.8 Правил страхования.

11.2. Страховщик принимает решение о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения либо об отказе в признании события страховым случаем или отказе в выплате страхового возмещения в течение 30 рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 11.1 Правил страхования.

11.3. Если договором страхования предусмотрена натуральная форма выплаты страхового возмещения в виде организации и оплаты ремонта, под принятием решения о признании события страховым случаем понимается выдача направления на ремонт СТОА, а выплатой страхового возмещения — исполнение СТОА обязанностей по ремонту ТС и его выдаче Страхователю/ Выгодоприобретателю на основании Акта приема-передачи. При этом обязанности Страховщика считаются исполненными надлежащим образом, если:

11.3.1. Направление на ремонт выдано, либо в выдаче направления отказано в течение 15 рабочих дней с момента выполнения условий п. 11.1 Правил страхования. В указанный срок Страховщик имеет право выдать новое (повторное, иное) направление на иную СТОА.

11.3.2. Ремонт ТС произведен СТОА в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента фактической передачи Страхователем/Выгодоприобретателем ТС на СТОА по акту приема — передачи. В случае не поступления на СТОА необходимых для проведения ремонта запасных частей по причине их отсутствия на территории Российской Федерации или иной объективной причине, срок ремонта может быть увеличен.

11.4. В случае, если Страхователь/Выгодоприобретатель предъявляет Страховщику или СТОА требование о возврате ему ТС из данной СТОА до окончания срока ремонта, указанные действия приравниваются к одностороннему отказу Страхователя/ Выгодоприобретателя от принятия надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования. При этом Страховщик вправе предъявить встречное требование Страхователю/ Выгодоприобретателю (в зависимости от того, кто потребовал возврата ТС) о возмещении убытков, включающих стоимость произведенных работ, заказанных запасных частей и расходных материалов, а Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан возместить Страховщику указанные убытки.

11.5. Надлежащим исполнением Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в денежной безналичной форме считается списание денежных средств со счета Страховщика в пределах 30 (тридцати) рабочих дней в соответствии с пп. 11.1, 11.2 Правил страхования.

11.6. Срок принятия решения по событию может быть продлен в соответствии с п. 11.7 Правил страхования.

Продление сроков принятия решения по событию Страховщиком

11.7. Срок для принятия решения, установленный пп. 11.2, 11.3 Правил страхования, может быть продлен в случае:

11.7.1. Организации Страховщиком дополнительной автотехнической, трасологической, криминалистической или иной экспертизы.

11.7.2. Направления Страховщиком запросов в компетентные органы, органы здравоохранения с целью получения сведений об обстоятельствах и последствиях наступления события.

11.7.3. Если признание события страховым случаем, производство или отказ в выплате страхового возмещения, а также его размер зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому делу либо по делу об административном правонарушении.

11.7.4. Подачи Страховщиком иска о недействительности, незаключенности договора страхования.

11.7.5. Если договор страхования предусматривает выплату в денежной форме, а лицо, обратившееся за страховой выплатой, не предоставило банковские реквизиты, а также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке (при этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения).

11.8. Срок принятия решения по событию продлевается на срок:

11.8.1. Не более 60 (шестидесяти) календарных дней по случаям, установленным в пп. 11.7.1, 11.7.2.

11.8.2. До вступления в силу судебного акта по уголовному или гражданскому делу, акта компетентных органов по случаям, установленным пп. 11.7.3, 11.7.4 Правил страхования.

11.8.3. До получения реквизитов согласно п. 11.7.5 настоящих Правил страхования.

11.9. Начало течение срока продления определяется датой Направления на проведение соответствующей экспертизы, запроса, искового заявления.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

Вышеуказанные документы оформляются и направляются Страховщиком не позднее 30 рабочих дней с момента выполнения Страхователем/Выгодоприобретателем/Застрахованным обязанностей, предусмотренных п. 11.1 Правил страхования. При этом Страховщик письменно уведомляет Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного о продлении срока принятия решения по событию с указанием причин продления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки Направления, запроса, искового заявления.

Страховой Акт

11.10. Страховой Акт, подтверждающий признание события страховым случаем и начисление выплаты страхового возмещения составляется Страховщиком в пределах срока, установленного настоящим разделом Правил страхования для выплаты страхового возмещения и с учетом особенностей, установленных для денежной и натуральной форм выплаты.

11.11. Страховой Акт, которым в признании события страховым случаем либо в выплате страхового возмещения отказано, составляется по правилам п. 11.10, при этом в адрес Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного направляется Уведомление в формате Юридически значимого сообщения.

12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

12.1. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:

12.1.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.

12.1.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.

12.1.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

12.1.4. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.

12.1.5. Страхователь или Выгодоприобретатель:

а) отказались от своего требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или осуществление этого права требования стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя;

б) нарушил пункты 8.1.3, 8.1.7 и 8.1.23.1 Правил страхования, более чем на 10 дней, если только не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. и не вызвал на место события представителей компетентных органов для удостоверения факта и обстоятельств его наступления, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. При этом, заявление страхового случая по риску ПНПС (п. 4.1.8) возможно только в период действия договора страхования.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ

13.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами страхования. Настоящим разделом устанавливается обязательный досудебный порядок разрешения споров по договорам страхования.

13.2. По факту наступившего события порядок урегулирования споров включает следующие стадии:

1. Первичное обращение: обращение Страхователя/ Выгодоприобретателя/ Застрахованного (заинтересованное лицо) с заявлением о наступлении события и принятие решения по событию Страховщиком.
2. Претензионная: до подачи искового заявления направление заинтересованным лицом Страховщику претензии с приложением документов, подтверждающих обоснованность претензии.
3. Судебная: подача заинтересованным лицом искового заявления в суд в случае несогласия с принятым Страховщиком решением по предыдущим стадиям. До подачи искового заявления в суд, заинтересованное лицо обязано обратиться с требованием к Финансовому уполномоченному в порядке, предусмотренном законом РФ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», если такое обязательность такого обращения установлена указанным Федеральным законом.

13.3. Первичное обращение включает следующие обязательные этапы урегулирования:

1. Подачу заявления в сроки, по форме и способом, установленном договором, Универсальным договором о дистанционном урегулировании.
2. Предоставление поврежденного ТС на осмотр Страховщику в порядке, установленном п. 8.1.18 Правил страхования или Универсальным договором о дистанционном урегулировании. Данное правило не распространяется на случаи хищения ТС, а также обращения по рискам по п. 4.3.1 (гражданская ответственность при причинении вреда жизни и здоровью), п. 4.4.1 (страхование от несчастных случаев).
3. Предоставление документов, определенных Правилами страхования или Универсальным договором о дистанционном урегулировании по каждому из страховых рисков, в подтверждение наступления события и несения расходов, подлежащих возмещению в соответствии с Правилами страхования. Правило о предоставлении документов в подтверждение наступления события не применяется по риску «Повреждение, не подтвержденное справками».
4. Принятие Страховщиком решения по событию в установленные Правилами страхования или Универсальным

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

договором о дистанционном урегулировании сроки.

13.4. Претензионная стадия включает следующие обязательные этапы:

1. Обращение заинтересованного лица с письменной претензией к Страховщику о несогласии с принятым решением. Претензия подается в то же подразделение Страховщика, куда подавалось и первичное обращение либо направляется в форме электронного документа, если такой способ отправки предусмотрен Универсальным договором о дистанционном урегулировании.
2. Предоставление ТС Страховщику или вызов его на осмотр, если претензия связана с несогласием установленного объема и характера повреждений ТС, повлиявших на размер страхового возмещения. Вызов на осмотр должен быть направлен Страховщику в срок не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты осмотра и содержать сведения, идентифицирующие первичное обращение: № убытка, дата и место ДТП, VIN и модель ТС, в отношении которого будет проводиться осмотр.
3. Предоставление ТС на СТОА, где выполнялся ремонт по направлению Страховщика, если претензия связана с качеством ремонта.
4. Принятие Страховщиком решения по претензии. Претензия заинтересованного лица рассматривается:
   - в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заявления от Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае, если указанное заявление направлено в электронной форме, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и, если со дня нарушения прав потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти дней;
   - в течение тридцати дней со дня получения заявления от Страхователя (Выгодоприобретателя) в иных случаях.
5. Направление вместе с претензией дополнительных документов, которые ранее не предоставлялись Страховщику, не признаются документами, подтверждающими обоснованность претензии, такая претензия рассматривается по правилам первичного обращения. Равным образом рассматривается и претензия, поданная после возврата заявления с комплектом документов в связи с непредставлением ТС на осмотр Страховщику по первичному обращению.

13.5. Подача искового заявления производится (по соблюдении обязательного досудебного порядка) в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

13.6. Договором страхования может быть предусмотрена договорная подсудность — по месту нахождения САО «ВСК». Подписывая договор страхования, в т. ч. простой электронной подписью, либо принимая условия страхового полиса и настоящих Правил страхования путем оплаты страховой премии в соответствии со ст. 438 ГК РФ, Страхователь соглашается с условием о договорной подсудности, если оно прямо указано в договоре, полисе страхования.

13.7. Все письменные уведомления и сообщения, направляемые во исполнение договоров страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, Стороны вправе направить способами и по каналам связи, предусмотренным договором страхования. Стороны признают в качестве письменных уведомлений SMS, MMS, push-оповещения, телеграммы, сообщения с использованием мобильных приложений, электронной почты, почтовые отправления, личную передачу или передачу курьером. Уведомление в случае отправления посредством SMS, MMS, push-оповещения, сообщения с использованием мобильных приложений, электронной почты осуществляется на соответствующие телефоны, адреса электронной почты, указанные в договоре страхования или ином письменном обращении Страхователя к Страховщику, в последнем случае с указанием на возможность использования такого вида связи Страховщиком.

14. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

14.1. Заключая договор на условиях настоящих Правил страхования Страхователь дает свое согласие (подтверждает наличие согласия у лиц, указанных в Заявлении и/или договоре (полисе) страхования) на обработку (действия (операции) с персональными данными, в том числе относящимися к специальным категориям, включающие в себя любую информацию о состоянии здоровья, заболеваниях и медицинских процедурах, оказанных ему в любых медицинских организациях, и данные о кредитной истории, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в информационную систему, передачу третьим лицам, обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств персональных данных, указанных в договоре, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях заключения и исполнения договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг в следующих целях:

1. Заключения и исполнения договора страхования.
2. Разработки новых продуктов и услуг.
3. Осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Страховщика функций, полномочий и обязанностей по идентификации лиц, обратившихся за выплатой страхового возмещения (за совершением операции с денежными средствами).
4. Соблюдения требований Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ.

14.2. Заключая договор на условиях настоящих Правил страхования в части страхования от несчастных случаев, Страхователь подтверждает, что Застрахованный дает разрешение САО «ВСК» на получение медицинской информации от любого врача, у которого он когда-либо консультировался

и/или лечился, или от любой организации, обладающей информацией о состоянии его здоровья, уполномочивает любое медицинское учреждение передавать САО «ВСК» всю информацию, касающуюся его здоровья, отказывается от каких-либо претензий по поводу этой передачи, разрешает любому врачу, любым организациям, оказывавшим Застрахованному медицинскую помощь или обладающими информацией о состоянии его здоровья предоставлять Страховщику по его запросу полную информацию о состоянии здоровья Застрахованного, включая копии записей в подлинных медицинских документах.

14.3. Страховщик может проверить достоверность предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Лицом, преимущественно управляющим ТС) персональных данных.

14.4. Согласие предоставляется с момента заключения договора страхования на условиях настоящих Правил страхования и Универсальным договором о дистанционном обслуживании (если такой заключался), и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии его отзыва.

14.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных любой момент, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.

При отзыве согласия на обработку персональных данных, их обработка не прекращается по пп. 1, 3, 4 п. 14.1 Правил страхования в силу положений Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

15.1. В случае, если событие произошло вне пределов Российской Федерации в Стране события требуется предоставить Страховщику указанные ниже документы, оформленные в соответствии с требованиями Страны события, переведенные на русский язык, нотариально заверенные (стоимость нотариального перевода возмещению не подлежит), с проставленным апостилем (в случаях, когда наличие апостиля предусмотрено законом РФ):

а) документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая;

б) финансовые документы, подтверждающие расходы Страхователя понесенные им за пределами РФ в связи произошедшим событием, в том числе:

- расходы на проведение независимой экспертизы в соответствии с п. 14.2 настоящих Правил страхования;
- расходы на проведение «необходимого ремонта» в соответствии с п. 15.3.2.2 настоящих Правил страхования;
- расходы на эвакуацию ТС в РФ в соответствии с п. 15.3.3 Правил страхования.

15.2. В предусмотренных настоящими Правилами страхования и/или договором (полисом) страхования случаях, при повреждении либо уничтожении застрахованного имущества, произошедших в Стране события, а также в иных случаях, согласованных со Страховщиком после наступления указанного события — отчет, составленный организацией или независимым экспертом (сюрвейером, аджастером), имеющим лицензию (разрешение или иной документ) на данный вид деятельности (если наличие указанных документов предусмотрено законодательством РФ или Страны события) и содержащий:

а) акт осмотра застрахованного имущества с указанием перечня поврежденных деталей (узлов, агрегатов и иных элементов) ТС (ДО) и характера их повреждений;

б) цветные фотографические изображения (в том числе — цифровые), качество и количество которых позволяет идентифицировать поврежденное застрахованное ТС либо его остатки (в случае уничтожения) с указанием номерного знака и VIN, в том числе: фотографии общего вида ТС с разных ракурсов (минимум 2), фотографии зоны повреждения с учетом всех деталей, подлежащих ремонту (замене). Если фотосъемка ведется на месте происшествия, то также необходимы ориентирующие фотографические изображения, позволяющие наглядно оценить картину места происшествия;

в) описание проведенных исследований (осмотров, измерений, анализов, расчетов и др.);

г) смету (калькуляцию) затрат на восстановление поврежденного застрахованного имущества, включающую технологию, объем и стоимость ремонта ТС;

д) копию действующей лицензии от организации или независимого эксперта (сюрвейера, аджастера), которые производили осмотр застрахованного имущества и/или составляли смету (калькуляцию) затрат на восстановление поврежденного застрахованного имущества.

15.3. **В случае, если событие произошло в Стране события**, Страхователь освобождается от обязанностей, предусмотренных пп. 8.1.3, 8.1.7 и 8.1.23.1 Правил страхования, при этом он обязан действовать в соответствии с законодательством Страны события.

15.3.1. **В любом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, Страхователь обязан**:

15.3.1.1. Зарегистрировать происшествие в Компетентных органах Страны события (полиция, дорожная полиция, и т. п.), если такая регистрация предусмотрена законодательством Страны события;

15.3.1.2. Незамедлительно — но не позднее 24 часов с момента обнаружения Страхователем причиненного вреда (или с момента, когда Страхователь мог и должен был обнаружить причиненный вред) — обратиться в Центр Обработки Вызовов Страховщика и сообщить:

а) номер договора страхования;

б) информацию о собственном местонахождении и местонахождении поврежденного (уничтоженного) имущества;

в) обстоятельства, причины события.

15.3.1.3. Организовать осмотр и проведение независимой экспертизы ТС (ДО) (в соответствии с п. 15.2 Правил страхования) — в случае, если ТС (ДО) получило повреждения, при которых выполняется хотя бы одно из перечисленных ниже условий:

а) ТС не способно к самостоятельному передвижению без необходимого ремонта;

б) эксплуатация ТС в поврежденном состоянии запрещена местным законодательством;

в) выезд ТС за пределы Страны события в поврежденном состоянии запрещен законодательством данной страны;

г) повреждения, полученные ТС (ДО), могут привести к увеличению степени риска или способствовать возникновению дополнительного вреда, в частности — повреждения, предусмотренные п. 8.1.2 Правил страхования.

15.3.1.4. В случае, если ДТП с участием застрахованного ТС произошло по вине Третьих лиц, а также в случае умышленного или по неосторожности повреждения (уничтожения) ТС Третьими лицами, Страхователь обязан предпринять все возможные меры для осуществления Страховщиком права требования к виновным лицам по возмещаемому убытку. В частности:

1) при наличии другого участника ДТП (виновного лица) — оформить, подписать и представить Страховщику извещение о ДТП (Европротокол), если его составление предусмотрено законодательством Страны события, сообщить координаты виновного лица и данные по его полису страхования гражданской ответственности или GreenCard;

2) при наличии установленного виновника в случае повреждения застрахованного имущества по вине Третьих лиц — сообщить его координаты (если виновник — физическое лицо: Ф.И.О., данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, телефон; если виновник — юридическое лицо: наименование и контактные данные организации) и данные по полису страхования общегражданской ответственности виновника (при наличии).

15.3.2. В зависимости от степени повреждения ТС (ДО) и результатов проведенной в соответствии с п. 15.2 независимой экспертизы Страхователь имеет право:

15.3.2.1. В случае Полной гибели или при повреждениях имущества, при которых эксплуатация ТС не представляется возможной или запрещена законодательством или правилами дорожного движения Страны события — по согласованию со Страховщиком осуществить эвакуацию ТС в РФ или реализацию/утилизацию годных остатков за пределами РФ.

15.3.2.2. При наличии указанных в подп. «а» - «г» пункта 15.3.1.3 повреждений (за исключением случаев Полной гибели) — организовать «необходимый ремонт» — ремонт, включающий в себя только минимальную замену деталей и ремонтные воздействия, обеспечивающие возможность передвижения транспортного средства до территории РФ в соответствии с законодательством и требованиями безопасности дорожного движения стран, по территории которых будет передвигаться поврежденное ТС;

15.3.2.3. При отсутствии указанных в подп. «а» - «г» п. 15.3.1.3 повреждений — обязанности Страхователя, предусмотренные п. 8.1.19, должны быть выполнены на территории РФ, при этом Страхователь без письменного разрешения (подтверждения) Страховщика не имеет права организовывать «необходимый ремонт» (п. 15.3.2.2 Правил страхования).

15.3.2.4. Если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло на предусмотренной договором территории страхования вне пределов Российской Федерации, срок принятия решения увеличивается до 60 рабочих дней.

15.3.3. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в пп. 4.1.1–4.1.8 Правил страхования, за пределами РФ, Страхователю также возмещаются расходы на эвакуацию ТС при условии согласования целесообразности таких расходов со Страховщиком, при этом максимальная величина возмещаемых Страховщиком расходов на эвакуацию составляет 3 000 ЕВРО в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату эвакуации (начала эвакуации, если она длилась более суток).

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом САО «ВСК»
от 13 декабря 2024 года
№ 00-104/878-ОД

ПРАВИЛА № 156.3

СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПОЛОМОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил Страховщик заключает договоры добровольного страхования транспортных средств от поломок, в соответствии с которыми возмещает лицам, в чью пользу заключен договор страхования, причиненный им вследствие Поломки транспортного средства, ущерб.

1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

1.2.1. **Агрегат** — часть ТС, состоящая из деталей, узлов, механизмов и выполняющая определенную самостоятельную функцию в ТС или отдельно от ТС.

1.2.2. **Аддендум** — письменное дополнение (дополнительное соглашение) к ранее заключенному договору (полису) страхования, в котором содержатся согласованные между сторонами изменения ранее оговоренных условий.

1.2.3. **Владелец ТС** (собственник, покупатель) — юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, которое распоряжается ТС на законных основаниях.

1.2.4. **Гарантия Производителя** — обязательства Производителя или официального дилера бесплатно осуществлять ремонт или замену вышедших из строя деталей, узлов, механизмов ТС, имеющих заводской производственный дефект, в течение предусмотренного Производителем гарантийного срока.

1.2.5. **График техобслуживания** — набор технических проверок и операций, обязательных к выполнению при достижении ТС определенного пробега или срока эксплуатации, предусмотренный Производителем и прямо указанный в сервисной книжке и/или инструкции по эксплуатации ТС. График техобслуживания ТС признается соблюденным если все предусмотренные проверки и операции были выполнены без нарушения сроков проведения на СТОА официального дилера.

1.2.6. **Деталь ТС, Компонент, Элемент** — составная часть ТС, механизма, узла.

1.2.7. **Оригинальная запасная часть** — это узлы, агрегаты и материалы, импортированные в Российскую Федерацию, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта, официальным представительством автопроизводителя и реализованные авторизованным дилером.

1.2.8. **Официальный дилер, Дилер** — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации и уполномоченные Производителем осуществлять гарантийный, послегарантийный ремонт, техническое обслуживание и продажу ТС определенных марок.

1.2.9. **Поломка** — состояние детали, компонента, механизма, узла или агрегата ТС, при котором они не способны выполнять своей функции в ТС, наступившее в результате непредвиденной механической или электротехнической неисправности, или дефекта и исключающая дефект, ответственность за который в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Производитель. В рамках настоящих Правил не являются Поломкой повреждения, возникшие при обстоятельствах, перечисленных в пунктах 5.3–5.5 Правил, если иное не предусмотрено договором страхования.

1.2.10. **Производитель** — юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы и места регистрации, изготовившее транспортное средство; под «Производителем» понимается также группа компаний / холдинг, представляющий тот или иной автомобильный бренд, а также любая из входящих в указанную структуру организаций и предприятий, в том числе заводы — изготовители транспортных средств.

1.2.11. **Станция технического обслуживания автомобилей, СТОА** — организация, обладающая необходимым набором материальных средств и кадровых ресурсов для выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в соответствии с требованиями Производителя.

1.2.12. **Транспортное средство, ТС** — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, зарегистрированное или подлежащее регистрации органами ГИБДД, за исключением специализированной техники и передвижного оборудования.

1.2.13. **Узел, механизм** — часть ТС, состоящая из деталей, выполняющая отдельную функцию в ТС или агрегате ТС.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

Субъектами страхования в целях настоящих Правил являются:

2.1. **Страховщик** — САО «ВСК», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, на настоящий вид страхования.

2.2. **Страхователи** — юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели и иные дееспособные физические лица.

2.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

2.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском Поломки детали, узла, механизма или агрегата ТС Страхователя (Выгодоприобретателя), предусмотренного договором страхования, возникшей в период действия договора страхования, влекущей за собой необходимость ремонта или замены детали, узла, механизма или агрегата ТС в тех случаях, когда Поломка вызвана причинами или обстоятельствами, не связанными с нормальным износом ТС, аварией (ДТП), дефектом, ответственность за который в соответствии с Законодательством Российской Федерации несет Производитель, или любым внешним воздействием.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Территорией страхования является территория Российской Федерации, если иное не указано в договоре страхования.

4.2. ТС считается застрахованным только на территории страхования. Во время нахождения ТС за пределами территории страхования договор страхования не действует, любые события, имеющие признаки страхового случая, не признаются страховыми случаями, если договором страхования не предусмотрено иное.

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ

5.1. Страховым случаем является предусмотренное договором страхования событие (страховой риск), совершившееся в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату по договору страхования.

5.2. В соответствии с настоящими Правилам может быть застрахован риск «**Дополнительная гарантия**» — возникновение механической или электротехнической Поломки в деталях, узлах, механизмах и агрегатах застрахованного ТС в соответствии с вариантом страхового покрытия, прямо предусмотренного договором страхования.

5.3. При страховании ТС не являются страховыми случаями события, несоответствующие страховому риску, а также события, повлекшие возникновение следующих видов поломок, повреждений ТС и/или причин, в результате которых они возникли:

5.3.1. Поломка узла, механизма или агрегата, вызванная поломкой детали, механизма или узла, не застрахованного в соответствии с договором страхования.

5.3.2. Внешнего воздействие любого характера, включая (но не ограничиваясь):

- повреждения, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия или наезда на препятствие, или вызванных дефектами дорожного полотна;
- проникновение жидкости внутрь деталей, узлов и агрегатов ТС;
- пожар (включая самовозгорание), взрыв, воздействие температур, выходящих за рамки диапазона использования ТС, предусмотренного Производителем;
- применение технических жидкостей, материалов или деталей, чей температурный диапазон применения не соответствует температурному диапазону использования ТС;
- стихийные бедствия, в том числе: землетрясение, обвал, оседание грунта, оползень, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, затопление, град;
- падения различных предметов, летательных аппаратов или их частей, метеоритов или иных космических тел на ТС;
- противоправные действия третьих лиц.

5.3.3. Возникшие под действием естественных процессов (коррозии, гниения, испарения), вследствие воздействия каких-либо внешних факторов, включая: стихийные бедствия типа землетрясения, шторма, наводнения, града, дождя, молнии, прочих природных катаклизмов, либо вследствие воздействия промышленных или химических выбросов, кислотных и щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, дорожной соли, химически активных веществ, в том числе, применяемых для борьбы с обледенением дорожного покрытия, камней, песка и других агрессивных внешних обстоятельств.

5.3.4. Возникшие в следствие перегрева, коррозии, прогрессирующего снижения производительности ТС, энергоэффективности вследствие его эксплуатации или не эксплуатации, в зависимости от его возраста и пробега, в том числе, но не ограничиваясь:

- постепенным снижением компрессии двигателя;
- постепенным ростом использования топлива во время управления ТС;
- постепенным ростом использования моторного масла во время управления ТС;
- снижением емкости и производительности высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи не менее чем:
  1) до 3 лет / 60 000 км с момента передачи нового ТС, в зависимости от того, что наступит раньше: до 78 %;
  2) до 5 лет / 100 000 км с момента передачи нового ТС, в зависимости от того, что наступит раньше: до 74 %;
  3) до 8 лет / 150 00 км с момента передачи нового ТС, в зависимости от того, что наступит раньше: до 70 %.

5.3.5. Возникшие в результате естественного износа, т.е. процесса старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и норм проектирования, изготовления и эксплуатации ТС, в частности: изменение цвета, обесцвечивание/выцветание или выгорание лакокрасочного покрытия, деталей внешней и внутренней отделки, а также их

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

загрязнение, возникновение потертостей и деформация.

5.3.6. Возникшее после наступления срока проведения технического обслуживания, предусмотренного регламентом Производителя, если Владелец ТС не исполнил обязанности по проведению технического обслуживания в срок на СТОА дилера.

5.3.7. Повторная Поломка детали, узла, механизма, агрегата, за которую Страховщиком было выплачено страховое возмещение в течение срока действия договора страхования, если условиями договора не предусмотрено иное.

5.3.8. Повреждение деталей, механизмов, узлов и агрегатов, в отношении которых прямо указано, что их повреждения не покрываются договором страхования.

5.3.9. Возникшие в результате умышленных действий Страхователя или третьих лиц, находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем. К умышленным приравниваются действия или (бездействия), в результате совершения которых с достаточно большой вероятностью ожидается наступление страхового случая, и это сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия или бездействия (включая, обращение Страхователя или (Выгодоприобретателя) за технической или иной помощью на СТОА, не авторизованную Страховщиком; самостоятельное вскрытие Страхователем или (Выгодоприобретателем) заводских пломб, демонтаж или замена конструктивных элементов самостоятельно или с помощью лиц, не обладающих необходимой квалификацией).

5.3.10. Возникшие вследствие или по причине:

5.3.10.1. Террористического акта, то есть совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях, если договором не предусмотрено иное.

5.3.10.2. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.

5.3.11. Существовавшие на момент начала действия договора страхования или возникшие вследствие существовавших на указанный момент неисправностей, недостатков или дефектов, о которых знал или должен был знать Страхователь или его представитель.

5.3.12. Поломки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет ответственность Производитель.

5.3.13. Поломки, возникшие в результате эксплуатации ТС на режимах или в условиях, не соответствующих его конструктивному назначению, а также с нарушением рекомендаций Производителя, в частности превышения установленных производителем, нагрузок на ось или ограничений на массу буксируемого груза; установленной детали или деталей, которые были отозваны производителем транспортного средства (т.е. из-за которых завод-изготовитель объявил об отзыве автомобиля).

5.3.14. Поломки, вызванные продолжением эксплуатации ТС после появления первичных признаков Поломки (в том числе: нехарактерный шум, вибрация, потеки технических жидкостей, нехарактерный нагрев деталей и узлов ТС, появление посторонних запахов, расслоение или разрыв резиновых компонентов, отсутствие деталей и узлов на штатных местах, включение предупреждающих индикаторных ламп, предупреждающих надписей систем контроля, указывающих на неисправности в функционировании систем), либо после того, как Страхователь каким либо иным образом заметил, что ТС не функционирует должным образом.

5.3.15. Поломки, вызванные продолжением эксплуатации ТС после получения Владельцем ТС уведомления СТОА о выявлении неисправностей и необходимости их устранения. В рамках настоящих Правил уведомление СТОА признается полученным Владельцем ТС, если оно было направлено любым общепринятым способом, обеспечивающим возможность фиксации даты и времени отправления.

5.3.16. Поломки, вызванные замерзанием жидкостей, необходимых для функционирования ТС.

5.3.17. Поломки, о которых становится известно в течение срока действия Гарантии Производителя, вне зависимости от времени их возникновения.

5.3.18. Поломки, возникшие в результате механического или конструктивного дефекта, из-за которого Производитель объявил об отзыве ТС или о необходимости предоставить ТС для ремонта, положения настоящего пункта распространяются также на ТС, ввезенные на территорию Российской Федерации в рамках параллельного импорта.

5.3.19. Особенности застрахованного ТС, которые находятся в пределах норм, установленных заводом изготовителем, и/или национальных стандартов, не влияющие на безопасность движения и не являющиеся неисправностями.

5.3.20. Поломки внутренней отделки салона в том числе сидений, ковриков, стекол, бамперов, молдингов и накладок кузова, тепловых и звукоизоляционных защит кузова, лакокрасочного покрытия, листового металла, элементов уплотнения кузова, антенн, колесных дисков, кузова в целом, элементов несущей конструкции, элементов подвески.

5.3.21. Неисправности застрахованного ТС, возникшие в результате нарушения владельцем ТС требований и (или) рекомендаций, указанных заводом изготовителем в руководстве по эксплуатации ТС.

5.3.22. Дистанционного отключения и/или отсутствия авторизации ТС в программном обеспечении производителя.

5.3.23. Прошивки, перепрошивки и обновления аппаратного и программного обеспечения ТС, в том числе его модулей и электронных блоков управления.

5.3.24. Поломки, возникшие в результате модификации различных узлов, агрегатов, других компонентов, произведенной лицом, не уполномоченным Производителем,

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

в том числе любого переоборудования ТС в зависимости от его типа: прошивка и/или перешивка любого электронного оборудования, установленного на ТС в том числе адаптация оборудования, внесения изменений в конструкцию двигателя или высоковольтную тяговую аккумуляторную батарею, изменения и установки любых деталей и приспособлений в целях изменений его характеристик; любой замены и изменения конструкции трансмиссии, подвески, тормозной системы, кузова, других узлов и систем транспортного средства, а также использование шин и колесных дисков с размерностью, отличной от спецификации завода-изготовителя.

5.3.24.1. Условия подпункта 5.3.24 Правил не распространяются на следующие виды переоборудования, при условии того, что они произведены официальным дилером:

- установка силовых элементов и защиты (защиты двигателя, защиты заднего редуктора, замка КПП, прозрачной пленки на кузов, защищающей от попадания песка и камней);
- установка электронного оборудования (автомобильной сигнализации, предпускового подогревателя двигателя, аудио- и видеооборудования (усилителя, дополнительных антенн, и т. п.);
- установка и/или переоборудование элементов внешнего и внутреннего стайлинга, стандартных аксессуаров (дефлектор капота, руфвизоры, брызговики, и т. п.), тонирование стекол, шумоизоляция кузова, перетяжка деталей салона.

5.3.25. Поломки, возникшие в результате непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) мер в течение согласованного со Страховщиком срока по устранению выявленных Страховщиком факторов и обстоятельств, заметно повышающих вероятность наступления страхового события, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю (Выгодоприобретателю).

5.3.26. Поломки следующих деталей, узлов и механизмов ТС, если их страхование прямо не предусмотрено договором страхования: высоковольтных тяговых аккумуляторных батарей, деталей кузова, деталей внешней отделки кузова, рамы, ремней безопасности (включая системы превентивного натяжения), деталей остекления кузова, подушек безопасности и их датчиков, кузова ТС (включая лакокрасочное покрытие), тягово-сцепного устройства, внешних багажных систем, дуг, элементов механической защиты узлов и агрегатов ТС, лебедок, дополнительных климатических систем, элементов системы выпуска отработавших газов, элементов информационно-развлекательных систем (включая громкоговорители, микрофоны, головные устройства, устройства обработки или усиления звука, дополнительные мониторы, провода, любые антенны, наушники, соединители, устройства передачи информации), элементов складной крыши (откидного верха), элементов внутренней отделки салона и багажного отделения (включая, но не ограничиваясь, каркас и накладки передней панели, каркас и накладки обивок дверей, каркас и накладки центральной консоли, каркас и накладки тоннеля кузова, подлокотники, вещевые ящики, подставки для ног, разделительные перегородки, обивки стоек кузова и порогов, облицовка потолка, облицовки багажника, полка багажника, покрытие пола, элементов шумоизоляции салона, уплотнителей окон и дверных проемов, облицовка рамок окон), резервуаров для технологических жидкостей, крышек заливных горловин, шлангов и хомутов, трубопроводов, корпусов электронных блоков (за исключением случаев когда корпус является неотъемлемой частью электронного компонента ТС), любых втулок, сайлентблоков, стабилизаторов устойчивости, кронштейнов.

5.3.27. Поломки, возникшие по причине случайного или намеренного использования топлива, смазывающих материалов и/или иных технических и эксплуатационных жидкостей, не соответствующих требованиям Производителя и/или некачественных (не соответствующих действующим стандартам и нормативам качества), а также поломки, возникшие в том числе в результате использования дизельного топлива, не соответствующего указанному в Руководстве для владельца (для ТС с дизельным типом двигателя).

5.3.28. Поломки, возникшие вследствие нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения опасных веществ и материалов, установки системы газобаллонного оборудования (далее — ГБО) на ТС, сбоя/поломки компонентов системы ГБО, использования неоригинальных запасных частей (подп. 1.2.7 Правил), узлов, агрегатов и материалов, или материалов, не рекомендованных к использованию в ТС, если иное не предусмотрено Договором страхования.

5.3.29. Попадания в двигатель, топливную систему, высоковольтную тяговую аккумуляторную батарею посторонних жидкостей или других загрязняющих веществ.

5.3.30. Неисправность и/или самовозгорание ТС, оборудованного высоковольтной тяговой аккумуляторной батареей, вследствие нарушения правил зарядки ТС и/или использования неисправного зарядного устройства, и/или использование зарядного устройства, не отвечающего требованиям производителя и/или руководства пользователя.

5.4. **Из страхования, предусмотренного настоящими Правилами страхования, исключаются следующие особо оговоренные запасные части, ремонтные работы**:

5.4.1. Замена, ремонт или регулировка частей или компонентов, необходимость в которых возникает из-за естественного износа и/или разрушения при обычной эксплуатации ТС в соответствии с нормами, установленными заводом изготовителем в том числе ускоренному износу (в том числе ускоренному износу, если он вызван внешним воздействием: АКБ (вспомогательный источник электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя), лампы накаливания, газоразрядные лампы, плавкие предохранители, щетки стеклоочистителей, шины, диски сцепления, тормозные колодки и диски, фильтры и фильтрующие элементы, рабочие жидкости, приводные ремни, свечи зажигания, рабочие жидкости и масла, элементы системы выпуска отработанных газов, а также такие элементы как ремни, амортизаторы, сцепление,

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

проверка и корректировка углов установки колес, педалей тормоза, тормозных колодок и дисков, барабанов, если прямо не указано в договоре страхования о распространении страхового покрытия на данные узлы и агрегаты.

5.4.2. Проверка и регулировка, включая регулировку системы рулевого управления, балансировку колес и регулировку подвески, ремонт системы вентиляции, замену свечей зажигания или накаливания, каталитических нейтрализаторов, замена воздушных фильтров, замена масляных фильтров, замена щеток стеклоочистителей, устранение протечек масла, смазку, применение присадок к маслу и прочих добавок, за исключением случаев, когда необходимость в таких работах возникла как прямое следствие Поломки, если договором страхования не предусмотрено включение данных узлов, агрегатов и работ в страховое покрытие.

5.4.3. Детали, материалы и жидкости (масла и смазки), расходуемые в процессе эксплуатации ТС, требующие периодической замены в зависимости от конструктивных особенностей типа ТС, в том числе, при периодическом техническом обслуживании, а также связанных с ними работ, если необходимость их замены не обусловлена страховым случаем, в частности: свечи зажигания, приводные ремни, воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, диск сцепления и части сцепления, каталитический нейтрализатор, щетки генератора, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные барабаны, щетки стеклоочистителя, лампы всех типов (включая газоразрядные), щетки электродвигателей, предохранители, моторное масло, трансмиссионное масло, ATF масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, смазка, жидкость стеклоомывателя, аккумуляторная батарея, бензин, охладитель кондиционера. другие смазочные материалы, требующих периодической замены, в том числе, при периодическом техническом обслуживании, а также связанных с ними работ, если необходимость их замены не обусловлена страховым случаем.

5.4.4. Техническое обслуживание, если это прямо не предусмотрено договором страхования, или ремонт кузова ТС, покраска или ремонт кабины, включая устранение вибраций, паразитных шумов, в т. ч. дребезжания, визга и шума ветра, негерметичности салона, уплотнителей дверей, и ремонт, требующийся вследствие коррозии, протечки воздуха и воды, а также чистку и ремонт сидений, если только необходимость в таких работах не возникла как прямое следствие Поломки.

5.4.5. Дополнительные кузовные работы, тюнинг, установка спойлеров, элементов выхлопной системы с улучшенными характеристиками; обивка (например, сидений), дверей, замена аккумулятора, источников света, индикаторов, устранение трещин в оконных стеклах и фарах, если договором страхования не предусмотрено включение данных узлов, агрегатов и работ в страховое покрытие.

5.4.6. Периодические работы профилактического характера, если это прямо не предусмотрено договором, вместе с проверкой и регулировкой, осуществляемые без замены каких-либо частей, в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию ТС, включая проверки кузова и работы, производимые в рамках отзывной кампании Производителя по каким бы то ни было причинам.

5.4.7. Диагностика или демонтаж узлов, агрегатов или прочих компонентов, не предусмотренных договором страхования, за исключением случаев, когда такие работы являются ремонтными работами в соответствии с договором страхования и в таких случаях только в соответствующей пропорции и/или когда такие узлы, агрегаты или прочие компоненты, установленные на ТС надлежащим образом, препятствуют проведению диагностики и/или ремонту деталей, узлов, механизмов и агрегатов, предусмотренных договором страхования.

5.4.8. Части, поврежденные в результате маневрирования, аварии (даже если авария вызвана поломкой, покрываемой настоящим страхованием), хищения (попытки хищения), актов вандализма или стихийных бедствий, а также поломки компонентов, не покрываемых договором страхования, или вызванные компонентами, не покрываемыми договором страхования. Части, поврежденные пожаром или взрывом, произошедшим по причине поломки застрахованной детали, если иное не предусмотрено договором страхования.

5.4.9. Замена любого компонента, производимая исключительно для обеспечения соответствия ТС нормам токсичности выхлопных газов, для улучшения рабочих показаний или мощности двигателя или для регулировки выхлопа CO2.

5.4.10. Все исправные части, замененные в ходе ремонта, за исключением случаев, когда такая замена необходима в соответствии с требованиями по техническому обслуживанию.

5.4.11. Любые убытки и расходы, связанные с регулировкой, покупкой запасных частей, диагностикой за пределами уполномоченной (авторизованной) Страховщиком или его представителем СТОА, приобретением расходных материалов для Технического обслуживания, буферов амортизаторов, мобильных телефонов, электронных передающих устройств, телевизионного оборудования, в т. ч. игровых консолей, транспортными расходами, если на распространение покрытия на данные узлы и агрегаты прямо не указано в договоре страхования. Также исключается из страхового покрытия любое оборудование, установленное не Производителем или не Дилером.

5.4.12. Регулярное техническое обслуживание и замена, без ограничений, следующих частей: ремней, тормозных барабанов, тормозных тросов, тормозных накладок, тормозных колодок, тормозных дисков, тормозных барабанов, выхлопных труб, глушителей, резонаторов, катализаторов и крепежных хомутов; любых фрикционных накладок, шлангов, крышек заливных резервуаров, резервуаров, источников света, осветительной арматуры, оптики, ГСМ, набивки смазки, дисков сцепления с ручной КПП, стабилизаторов и втулок стабилизатора, креплений, громкоговорителей, свечей зажигания и их кабелей, шин, балансировки колес, щеток стеклоочистителей, если договором страхования не предусмотрено включение

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

данных узлов, агрегатов и работ в страховое покрытие.

5.4.13. Любые работы, связанные с притиркой клапанов, устранением детонационных повреждений, балансировкой колес, если договором страхования не предусмотрено включение данных работ в страховое покрытие.

5.4.14. Ремонт или замена частей, необходимые для улучшения рабочих характеристик ТС вследствие естественного износа при отсутствии поломки: ремонт клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы только для улучшения компрессии двигателя или сокращения угара масла.

5.4.15. Рабочая комплектующая или запасная часть, не имеющая поломок, но рекомендованная сервисной мастерской к ремонту или замене только в соответствии с рекомендациями Производителя для улучшения характеристик ТС.

5.4.16. Все части электросилового или гибридного силового оборудования, включая, без ограничений, следующее: топливные ячейки, рекуперационные тормозные системы или системы электронной памяти, если на распространение покрытия на данные узлы и агрегаты прямо не указано в договоре страхования.

5.4.17. Случаи, которые определены в руководстве по гарантийному обслуживанию и/или руководстве пользования ТС, как случаи, на которые не распространяется гарантия изготовителя в период установленного заводом изготовителем гарантийного срока.

5.4.18. Плановое (периодическое и дополнительное) техническое обслуживание в соответствии с требованиями завода изготовителя или официального представителя завода изготовителя.

5.5. **По настоящим Правилам, если иное не предусмотрено условиями договора страхования, не является страховым случаем и не возмещается ущерб**:

5.5.1. От простоя ТС (невозможности использования ТС по назначению).

5.5.2. Вызванный необходимостью замены во время ремонтных работ исправных деталей, узлов, механизмов, а также технических жидкостей и смазок (за исключением жидкостей и смазочных материалов, находящихся в детали, узле или механизме, в котором произошла поломка).

5.5.3. Вызванный необходимостью замены, ремонта или регулировки компонентов, расчетный срок службы которых существенно меньше общего срока службы ТС, таких как, например, приводные ремни, цепи, тросы, система выпуска отработавших газов, амортизаторы, детали сцепления, тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, свечи зажигания или накаливания, каталитические конвертеры отработанных газов, воздушные фильтры, масляные фильтры, щетки стеклоочистителя, цилиндро-поршневая группа двигателя, газораспределительный механизм двигателя, системы повышения давления рабочей смеси (турбокомпрессоры, механические или электрические компрессоры).

5.5.4. Вызванный необходимостью проведения регулировочных работ, таких как регулировка углов установки колес, регулировка системы рулевого управления, регулировка сцепления, регулировка дверных замков и замка капота, балансировка колес, регулировка подвески, регулировка свободного хода педалей, регулировка климатической системы, регулировка системы выпуска отработавших газов, за исключением случаев, когда необходимость в таких работах возникла как прямое следствие Поломки.

5.5.5. Вызванный необходимостью устранения протечек масла, смазки, применения специализированных присадок к маслу или техническим жидкостям, за исключением случаев, когда необходимость в таких работах возникла как прямое следствие Поломки.

5.5.6. Вызванный проведением работ, относящихся к регулярному техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями Производителя, если иное не предусмотрено договором страхования.

5.5.7. Возникший в результате недостатка или повреждения застрахованного ТС, его кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей или аксессуаров, если их возникновение является следствием, если иное не предусмотрено договором страхования:

- пропуска или несвоевременного прохождения периодического технического обслуживания ТС с нарушением установленного межсервисного интервала. При этом периодичность обслуживания ТС на станции авторизованного дилера марки застрахованного ТС, должна соответствовать рекомендациям производителя и/или предоставленными документами на момент продажи дилерским центром, с максимальным отклонением в 14 дней в большую или меньшую сторону от плановой даты и/или отклонением пробега в 1 000 км в большую или меньшую сторону, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
- неправильного проведения периодического технического обслуживания либо проведения его не в полном объеме. Техническое обслуживание считается проведенным в полном объеме, если в отношении застрахованных узлов, деталей и агрегатов осуществлялись регламентные работы согласно требованиям производителя. При этом прохождение технического обслуживания должно проводиться на лицензированном сервисном центре или сервисном центре официального дилера марки застрахованного транспортного средства в полном объеме и в срок/километраж пробега, установленный изготовителем для данного типа ТС и, при необходимости, должно сопровождаться доливом моторного масла в двигатель, трансмиссионного масла, масла в систему рулевого управления и т. п., каждые:
- 10 000 километров для ТС, оборудованных двигателем с системой самовоспламенения;
- 15 000 километров для ТС, оборудованных двигателем с системой искрового зажигания, начиная отсчет от нуля на одометре.

5.5.8. Вследствие необходимости оплаты хранения ТС на территории СТОА.

5.5.9. Причиненный распространением сведений о ТС, не соответствующих действительности, включая информацию

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

о качестве, свойствах, технических характеристиках, а также сроке службы ТС.

5.5.10. Который может быть взыскан или возникнуть по любому другому действующему договору страхования.

5.5.11. Связанный с наступлением любой гражданской ответственности за смерть, причинение телесных повреждений или ущерба имуществу, или косвенные расходы любого характера.

5.5.12. Вызванный вмешательством в ТС, совершенным с согласия Страхователя без предварительного уведомления или согласия от Страховщика (Представителя Страховщика).

5.5.13. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению случаи поломки ТС, произошедшие после внесения изменений в показания одометра, подделки записей в гарантийной книжке, а также нарушения владельцем ТС вышеперечисленных пунктов, поломка, недостаток или повреждение застрахованного ТС, его кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей или аксессуаров, если их возникновение является следствие технического обслуживания, ремонта или переоборудования ТС, произведенных неавторизованным дилером застрахованного ТС, а также убытки, которые были компенсированы Страхователю третьими лицами.

5.5.14. Не подлежат компенсации связанные с поломкой в застрахованном ТС разборка и дефектовка ТС для установления причин выхода из строя, не предусмотренные заводом-изготовителем, либо если по результатам разборки и дефектовки причина выхода из строя не установлена независимой экспертизой.

5.6. Не покрывается страхованием по риску, предусмотренному настоящими Правилами страхования, возникновение: дополнительных расходов, убытков и/или потерь, в частности: упущенная выгода, простой, потеря дохода, утрата товарной стоимости, штрафы, пени, неустойки, моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода, другие косвенные и коммерческие потери, расходы, связанные с хранением ТС, эвакуацией ТС, расходы на техническую помощь, безвозмездную замену на аналогичное ТС на период ремонта, затраты по работе, не предусмотренные технологией завода-изготовителя, компенсацию за неудобство, переезды, перелеты, проживание в том числе в гостинице и телефонные переговоры во время урегулирования страхового случая и ремонта застрахованного ТС, а также, расходы возникшие во время рассмотрения искового заявления по признанию случая страховым, командировочные и почтовые расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и оказания услуг, аренда ТС взамен застрахованного, покупка иного ТС, убытки, связанные с истечением гарантийного срока, расходов на получение справок по произошедшему событию, оплата нотариуса, перевода на русский язык документов, необходимых для определения наличия страхового случая и производства страховой выплаты, и т. п., если иное прямо не предусмотрено договором страхования.

5.7. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению случаи поломки, если:

- Страхователь несвоевременно сообщил о наступлении страхового случая, или осуществил устранение поломки без согласования со Страховщиком, в связи с чем невозможно определить размер ущерба, его причину;
- в результате действий Страхователя (Выгодоприобретателя) не представляется возможным установить факт наступления страхового случая, либо определить размер причиненного ущерба.

5.8. Договором страхования могут быть предусмотрены конкретные варианты страхового покрытия.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ

6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не может превышать действительной (страховой) стоимости имущества на момент заключения договора страхования.

6.2. Страховой стоимостью признается стоимость ТС, указанная в договоре купли-продажи, при условии оформления договора страхования не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи ТС. При отсутствии договора купли-продажи, а также в случае, если он был заключен в период превышающий 30 календарных дней до момента заключения договора страхования, страховая стоимость не может превышать среднюю рыночную стоимость ТС аналогичной комплектации и с аналогичным пробегом в месте и во время заключения договора страхования. Коэффициент амортизации может быть установлен Страховщиком в договоре страхования.

6.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, после выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования не уменьшается на размер страховой выплаты (неагрегатная страховая сумма).

6.4. Договором страхования может предусматриваться условная или безусловная франшиза — часть убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы франшизы.

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы согласованной франшизы.

6.5. Договором страхования может быть предусмотрено установление страховых сумм (лимитов страховых выплат), максимального размера страхового возмещения, компенсации износа как по одному страховому случаю, так и по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования.

6.6. Договором страхования, в зависимости от выбранного варианта страхового покрытия, может быть предусмотрено ограничение (лимит) по количеству событий, признаваемых страховым случаем в период действия договора страхования.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.

7.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из страховых сумм, страхового тарифа, величины и вида франшизы, периода страхования, застрахованных страховых рисков и других факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.

7.3. Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

7.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличным или безналичным платежом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.

7.5. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения, подлежащего выплате, зачесть сумму просроченного страхового взноса.

7.6. Неуплата страховой премии (очередного взноса при оплате страховой премии в рассрочку) в предусмотренные договором страхования сроки или размере влечет прекращение договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой получения Страхователем (Выгодоприобретателем) уведомления Страховщика о прекращении договора страхования. О прекращении договора страхования Страховщик уведомляет Страхователя любым доступным способом (п. 8.13 Правил страхования).

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя (устного или письменного).

8.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование ТС. При этом существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства (сведения), определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в письменном запросе Страховщика.

8.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. Договор также может быть заключен в электронной форме. Договор в электронной форме признается заключенным и равнозначным документу на бумажном носителе, подписанном собственноручно представителями Сторон, если он скреплен электронными подписями Сторон: простой электронной подписью Страхователя — физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя — юридического лица, выполненной в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика.

8.4. Для заключения договора страхования Страховщик вправе требовать от Страхователя предоставить следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (паспорт иностранного гражданина, вид на жительство иностранного гражданина, вид на жительство лица без гражданства);
- если в качестве Страхователя выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — учредительные документы; документы, подтверждающие регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя Страхователя;
- свидетельство о регистрации ТС;
- паспорт ТС;
- сервисную книжку ТС или иной документ с отметками о дате, объеме произведенных регламентных работ по техническому обслуживанию ТС и пробеге ТС на момент проведения работ, наименовании СТОА;
- диагностическую карту;
- карту технического осмотра;
- справку-счет или договор купли-продажи ТС;
- таможенные документы на ТС;
- оригиналы документов, подтверждающих право распоряжения ТС Страхователем (Выгодоприобретателем) — нотариально удостоверенную доверенность от собственника ТС либо договор аренды, лизинга, заключенный с собственником ТС, или иной аналогичный документ.

8.5. Договор страхования может быть заключен сторонами на любой срок.

8.6. Договор страхования действует в пределах срока, указанного в договоре.

8.7. Если договором прямо не предусмотрено иное, договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, а вступает в силу в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем оплаты страховой премии или ее 1-го взноса (при оплате страховой премии в рассрочку). Срок действия страхования определяется договором, но в любом случае начинается не ранее вступления договора в силу.

Моментом уплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика (Представителя Страховщика).

8.8. По соглашению сторон факсимильное воспроизведение подписи Страховщика, электронно-цифрового или любого иного аналога подписи Страховщика и печати Страховщика, считаются эквивалентным оригинальной подписи Страховщика и печати Страховщика.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

8.9. Договор страхования прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

8.9.1. Истечения срока действия договора. Обязательства, возникшие и не выполненные до даты прекращения договора, подлежат исполнению стороной, их не выполнившей.

8.9.2. Ликвидации Страховщика.

8.9.3. Прекращения страхового риска в соответствии с п. 1 ст. 958 ГК РФ.

8.9.4. Подачи письменного заявления Страхователем о прекращении договора, если к моменту подачи заявления возможность наступления страхового случая не отпала, по обстоятельствам, указанным в п. 8.10 Правил страхования.

8.9.5. В случае вступления в силу решения суда о признании договора недействительным.

8.9.6. По соглашению сторон договора страхования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.9.7. По письменному требованию Страховщика в случаях, предусмотренных законодательством.

8.9.8. При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования в случае непредоставления Страховщиком информации о договоре, предоставления неполной или недостоверной информации в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.03.2022 № 6109-У.

8.9.9. При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования в указанные в настоящем пункте сроки и на указанных в настоящем пункте условиях:

8.9.9.1. В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 20.11.2015 № 3854-У Страхователь имеет право отказаться от договора страхования с условием:

- возврата суммы уплаченной страховой премии в полном объеме при наличии в совокупности следующих условий:
  - с даты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 (четырнадцати) календарных дней;
  - заявление об отказе поступило до даты начала страхования;
- возврата суммы уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора, без вычета расходов на ведение дела, при наличии в совокупности следующих условий:
  - с даты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 (четырнадцати) календарных дней;
  - заявление об отказе поступило после начала страхования;
  - отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев.

Действие договора страхования в вышеуказанных случаях прекращается с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от договора страхования, но не позднее 00 часов 00 минут 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем заключения договора страхования.

Возврат страховой премии (или ее части) производится в течение 10 рабочих дней с даты прекращения договора страхования наличными денежными средствами в кассе Страховщика, либо путем перечисления на банковские реквизиты, предоставленные Страхователем в письменном виде.

8.9.9.2. В соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ Страхователь имеет право отказаться от договора страхования:

8.9.9.2.1. Заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) с условием:

- возврата суммы уплаченной страховой премии в полном объеме, без вычета расходов на ведение дела, при наличии в совокупности следующих условий: с даты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 30 (тридцати) календарных дней; отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев;
- возврата суммы уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора страхования, без вычета расходов на ведение дела, при наличии в совокупности следующих условий: полное (досрочное) погашение кредита (займа), в обеспечение которого заключен договор страхования; отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев.

8.9.9.2.2. Заключенного при предоставлении потребительского кредита (займа):

- возврата суммы уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора страхования, без вычета расходов на ведение дела, при наличии в совокупности следующих условий: с даты заключения договора страхования до даты отказа от него прошло не более 30 (тридцати) календарных дней; отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев.

8.9.9.2.3. Действие договора страхования в вышеуказанных случаях прекращается с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от договора страхования.

Возврат страховой премии производится в течение 7 рабочих дней с даты прекращения договора страхования наличными денежными средствами в кассе Страховщика, либо путем перечисления на банковские реквизиты, предоставленные Страхователем в письменном виде.

8.10. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в подп. 8.9.1, 8.9.2, 8.9.4–8.9.7, и если иное прямо не предусмотрено договором страхования, возврат страховой премии в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 958 ГК РФ не производится.

8.11. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в подп. 8.9.3, возврат страховой премии производится в размере пропорционально не истекшему периоду действия договора страхования в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя путем перечисления на банковские реквизиты

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

Страхователя, а при отсутствии указанных реквизитов — в кассе Страховщика.

8.12. В случае если Страхователь просит осуществить возврат страховой премии на банковский счет, а банковские реквизиты для перечисления страховой премии предоставлены Страхователем позже заявления о прекращении договора страхования, срок для возврата страховой премии начинает течь с даты предоставления таких реквизитов.

8.13. О намерении досрочного прекращения договора страхования в соответствии с подп. 8.9.3, 8.9.4, 8.9.7 Правил страхования стороны договора обязаны письменно уведомить друг друга в адрес стороны, указанной в договоре страхования. При этом Страхователь излагает намерение в форме письменного заявления и направляет его по почтовым отправлением или курьером, а Страховщик — в форме письменного уведомления. В случае прекращения договора страхования по инициативе Страхователя (подп. 8.9.4 настоящих Правил) и направления им заявления Страховщику договор считается досрочно прекращенным с 00 час. 00 мин. дня следующего за днем получения письменного заявления Страхователя Страховщиком. В случае расторжения договора страхования по инициативе Страховщика, в предусмотренных настоящими Правилами случаях, договор считается досрочно прекращенным с 00 час. 00 мин. дня следующего за днем получения письменного уведомления Страховщика Страхователем. Договор прекращается, в том числе в случаях, если указанные выше заявление/уведомление о прекращении договора страхования не получено другой стороной вследствие непринятия ею мер к его получению (отказ от приема почтового отправления, истечение срока хранения в связи с неявкой в почтовое отделение по извещению, изменение места нахождения, регистрации, о котором сторона не знала, и т. д.) договор считается досрочно прекращенным в таком случае с 00 час. 00 мин. дня следующего после истечения срока хранения такого почтового отправления в отделении почтовой связи или в течение 30 календарных дней с момента отправления заявления/уведомления при иных способах пересылки, указанных в настоящем пункте, за исключением доставки курьером.

8.14. В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в подп. 8.9.8 Правил, Страховщик производит возврат страховой премии за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат страховой премии производится в течение 7 рабочих дней. Договор страхования прекращается в день получения Страховщиком заявления от Страхователя.

8.15. Днем исполнения Страховщиком обязательства по возврату части страховой премии в безналичном порядке является день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.

8.16. В течение срока действия договора изменение его условий производится по обоюдному согласию Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из сторон договора страхования.

В случае согласия с изменением условий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления другой стороной заключается аддендум. До даты подписания аддендума договор продолжает действовать на прежних условиях.

Если одна из сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования — Страхователь и Страховщик могут договориться о продолжении действия договора на прежних условиях или о досрочном прекращении его действия.

8.17. При утрате Страхователем (Выгодоприобретателем) договора (полиса) страхования, на основании поданного Страховщику письменного заявления Страхователя, Страховщик выдает дубликат договора (полиса) страхования. Данная возможность предусмотрена для Страхователя только один раз. В случае утери дубликата договора (полиса), выдача второго и последующего дубликата договора (полиса) являются платными, в размере 100 рублей за один дубликат договора (полиса).

Утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным с даты выдачи дубликата договора (полиса) страхования.

8.18. Изменение условий договора страхования возможно по письменному соглашению сторон в форме заключения Аддендума.

8.19. В случае внесения изменений в Договор страхования обязательства считаются измененными и вступают в силу со дня заключения Аддендума, если иное не вытекает из Аддендума или характера изменения договора страхования.

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА

9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, как только ему станет известно, сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных им Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение риска наступления страхового случая (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях). Обо всех значительных изменениях Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику в письменной форме (уведомление) в день, когда ему стало о них известно, с приложением документов, подтверждающих эти изменения. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

9.2. При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в п. 9.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования, а при наступлении страхового случая отказать в выплате по нему страхового возмещения.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. **Страховщик обязан**:

10.1.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора Страхования и вручить Страхователю экземпляр настоящих Правил. В случае заключения Договора страхования в электронной форме направить Договор страхования по электронной почте вместе с настоящими правилами в электронном виде.

10.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

10.1.3. При наступлении страхового случая:

- составить страховой акт после предоставления Страхователем документов, указанных в п. 11.2 настоящих Правил;
- произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные договором страхования.

10.1.4. Предоставлять информацию по запросам Страхователя, иных получателей страховых услуг, как предусмотрено применимыми базовыми стандартами Банка России.

10.1.5. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и Правилами страхования.

10.2. **Страхователь обязан**:

10.2.1. Уплатить страховую премию в соответствии с условиями, установленными Договором страхования (Аддендумом).

10.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику (Представителю Страховщика) обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска.

10.2.3. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

10.2.4. Возвратить Страховщику (Представителю Страховщика) полученное страховое возмещение полностью или в соответствующей части, если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или Правилам страхования полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.

10.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные договором Страхования и Правилами страхования.

10.2.6. При наступлении страхового случая:

10.2.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов, считая с того момента, когда он узнал или должен был бы узнать о страховом случае, известить об этом Страховщика или его представителя (письменно или другими способами связи, обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с подробным описанием места, обстоятельств возникновения страхового случая, предполагаемого размера убытка и обязательно до начала выполнения каких-либо работ по ремонту ТС.

10.2.6.2. Принять разумные меры по предотвращению и уменьшению убытка, спасанию застрахованного имущества, а если от Страховщика или его представителя получены соответствующие инструкции — предпринимать указанные меры в соответствии с этими инструкциями.

10.2.6.3. Сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения убытка. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения размера убытка или с согласия Страховщика.

10.2.6.4. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества, в том числе в случае необходимости проведения экспертизы, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка.

10.2.6.5. Не приступать к ремонту застрахованного ТС до получения письменного согласия Страховщика (представителя Страховщика).

10.2.6.6. Подать письменное заявление о страховом случае в течение 2 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также представить по требованию Страховщика документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины возникновения ущерба и его раз мер.

10.2.6.7. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.

10.2.6.8. Осуществлять ремонт только на станции технического обслуживания автомобилей, уполномоченной Производителем и согласованной со Страховщиком.

10.2.6.9. Дать письменное согласие до начала работ на оплату полной стоимости диагностики, разборки, демонтажа, установки или повторной установки частей автомобиля в случае, если поломка не подпадает под страховое покрытие, предусмотренное Договором страхования.

10.2.6.10. Предоставить на осмотр Страховщику застрахованное ТС после проведения восстановительного ремонта. Если страховое возмещение осуществлялось в форме оплаты стоимости ремонта ТС напрямую ремонтной организации, уполномоченной Страховщиком или представителем Страховщика, в соответствии с подп. 11.3.1 Правил страхования, предъявление восстановленного ТС для осмотра не требуется.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

10.2.7. Страхователь не вправе ни при каких обстоятельствах согласовывать, обсуждать, признавать или отклонять требования третьих сторон, такие как счета сторонних дилеров или автосервисов, в отношении страхового случая без прямого письменного разрешения от Страховщика (представителя Страховщика).

10.3. **Страховщик имеет право**:

10.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование имуществе, производить его осмотр, а при необходимости назначать экспертизу для определения действительной его стоимости.

10.3.2. В течение действия договора страхования проверять состояние застрахованного имущества.

10.3.3. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств наступления события и определения размера причиненного ущерба.

10.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового события.

10.3.5. При необходимости направлять запросы в организации, располагающие сведениями по наступившему событию (соответствующие ведомства, оценочные и экспертные, аварийно-технические службы и т. д.).

10.3.6. Отказать в выплате страхового возмещения, в случае существенного нарушения Страхователем Правил страхования и условий договора страхования.

10.3.7. Санкционировать использование отремонтированных узлов и агрегатов с аналогичными техническими характеристиками, что и заменяемые части.

10.4. **Страхователь имеет право**:

10.4.1. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая.

10.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

11.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный застрахованному имуществу ущерб только после того, как будут установлены причины и размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт.

11.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз и документов, представленных Страхователем.

Для принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения, Страхователь обязан выполнить требования подп. 10.2.6 Правил страхования, а также предоставить Страховщику следующие документы:

- заявление о страховом случае;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- если в качестве Страхователя (Выгодоприобретателя) выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не позднее 1 месяца на момент представления, а также документы, подтверждающие правомочность представителя (доверенность) и удостоверяющие его личность (общегражданский паспорт или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ);
- заказ-наряд на диагностику поломки (если оформлен отдельно);
- заказ-наряд организации, осуществляющей устранение поломки, с подробным описанием всех необходимых работ, деталей и материалов, содержащий сведения о пробеге ТС на момент составления заказ-наряда;
- копию свидетельства о регистрации ТС;
- копию паспорта ТС;
- копию сервисной книжки ТС или иного документа с отметками о дате, объеме произведенных регламентных работ по техническому обслуживанию ТС и пробеге ТС на момент проведения работ;
- договор страхования (полис);
- квитанцию об оплате страховой премии;
- копию диагностической карты;
- фото ТС:
  - VIN номер;
  - пробег;
  - фото поврежденных элементов, узлов, деталей;
- документ, подтверждающий результат диагностики (акт диагностики) и/или компьютерный протокол диагностики;
- отчет независимой экспертной организации;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (включая право на получение страховой выплаты), в случае если заявление на выплату страхового возмещения подается лицом, не являющимся собственником ТС;
- иные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (при наличии);
- документ, подтверждающий имущественный интерес Выгодоприобретателя.

11.3. Страховщик возмещает Страхователю ущерб, возникший в результате наступления страхового случая.

11.3.1. Приоритетной формой страхового возмещения является выплата страхового возмещения в натуральной форме, путем организации и оплаты ремонта ТС на СТОА по направлению Страховщика.

11.3.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих фактическому осуществлению ремонта поврежденного ТС, вследствие невозможности завершения ремонта по причине отсутствия или изменения сроков поставки необходимых для ремонта запасных частей, либо по иным причинам, независящим от СТОА и Страховщика, по соглашению Сторон

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

форма страхового возмещения может быть изменена с натуральной на денежную:

11.3.2.1. В этом случае Страховщик осуществляет расчет размера страхового возмещения в соответствии с «Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденной Положением Центрального Банка РФ от 04.03.2021 № 755-П без учета износа, за исключением ТС, указанных в подп. 11.3.2.2 настоящих Правил.

11.3.2.2. Для электрических ТС (с аккумуляторной батареей) и гибридных ТС (сочетающих в себе электромотор и двигатель внутреннего сгорания) стоимость нормо-часа определяется на основании утвержденных тарифов по ремонту и обслуживанию аналогичных ТС по данным авторизованных СТОА и/или неавторизованных СТОА, находящихся в регионе, где осуществлялся ремонт ТС, имеющих необходимое оборудование, оснастку, квалифицированный персонал, и выполняющих все необходимые виды работ в соответствии с нормативами изготовителя застрахованного ТС.

В качестве источника стоимости запасных частей применяются данные официального представителя производителя необходимых запасных частей, а в случае его отсутствия такой информации — среднерыночная цена продавцов запасных частей, необходимых для ремонта, из прайс-листов или Интернет-ресурсов. При наличии в регионе нескольких авторизованных исполнителей ремонта, определенной марки ТС, применяется меньшее ценовое значение оригинальной запасной части. При отсутствии авторизованного исполнителя ремонта для застрахованного ТС в регионе, используются ценовые данные запасных частей, поставляемых официальными поставщиками изготовителя ТС. При этом используются цены на запасные части, поставляемые под срочный заказ (кратчайший срок). При отсутствии ценовых данных на оригинальные запасные части в регионе последовательно учитывают ценовые источники данных в ближайших регионах, в РФ в целом. В случае невозможности получения ценовых данных запасных частей по приведенным выше алгоритмам, применяются стоимостные данные запасных частей аналогичных ТС. При таких обстоятельствах используются данные аналогов и для определения нормативов трудоемкости ремонта.

11.3.3. В индивидуальном порядке по соглашению Сторон страховое возмещение может осуществляться в денежной форме.

11.3.4. Страховщик имеет право по своему усмотрению осуществить выплату на основе соответствующего счета за ремонт, выставленного Страхователю, в размере, определяемом в соответствии с условиями настоящих Правил, в случае предварительного согласования стоимости ремонта между Страхователем и Страховщиком (Представителем Страховщика). Расчеты Сторон производятся по безналичному расчету.

11.3.5. Страховщик возмещает расходы на ремонт или замену деталей, узлов и агрегатов в соответствии со следующими условиями:

- стоимость деталей и материалов для ремонта возмещается по рекомендованным ценам завода-изготовителя;
- возмещение затрат труда по замене или ремонту деталей осуществляется по стандартным нормативам затрат времени на выполнение стандартных технологических операций, предусмотренных технической документацией завода-изготовителя, умноженным на стоимость нормо-часа;
- замена масляных фильтров, смазочных материалов, антифриза и жидкостей включены в случае необходимости их замены как результат поломки компонента ТС.

11.3.6. В случае, если Страхователь/Выгодоприобретатель предъявляет Страховщику или СТОА требование о возврате ему ТС из данной СТОА до окончания срока ремонта, указанные действия приравниваются к одностороннему отказу Страхователя/ Выгодоприобретателя от принятия надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования. При этом Страховщик осуществляет выплату Выгодоприобретателю в неоспариваемой части в денежной форме с учетом понесенных убытков, включающих стоимость произведенных работ, заказанных запасных частей и расходных материалов.

11.3.7. В соответствии с подп. 11.3.6 настоящих Правил Страховщик вправе предъявить встречное требование Страхователю/ Выгодоприобретателю (в зависимости от того, кто потребовал возврата ТС) о возмещении убытков, связанные с односторонним отказом Страхователя от ремонта на СТОА, на которую Страховщик выдал направление, включающих стоимость произведенных работ, заказанных запасных частей и расходных материалов, а Страхователь/Выгодоприобретатель обязан возместить Страховщику указанные убытки.

11.3.8. Если по договору страхования была предусмотрена форма выплаты, указанная в подп. 11.3.1 Правил страхования, но Страхователь потребовал произвести выплату деньгами, в том числе, когда такое требование связано с отказом Страхователя произвести доплату в размере установленной по договору франшизы Страховщику или на СТОА, на которое Страховщик выдал направление, расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется в соответствии с подп. 11.3.2.1 или 11.3.2.2 настоящих Правил.

11.3.9. Выплата страхового возмещения осуществляется в размере, не превышающем страховую сумму, установленную договором страхования, при этом стоимость застрахованных объектов не может быть больше рекомендованной розничной цены, установленной заводом изготовителем.

11.4. В рамках настоящих Правил Страховщик покрывает следующие расходы Страхователя:

11.4.1. Стоимость работ по диагностике Поломки, включая саму диагностику и демонтаж/сборку, производимые в связи с диагностикой (максимальная длительность проведения работ, покрываемая страхованием — два нормо-часа, если иное не предусмотрено договором страхования). Если поломка не подпадает под действие договора страхования, соответствующие расходы не подлежат оплате Страховщиком.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

11.4.2. Стоимость работ по демонтажу и сборке необходимых частей для получения доступа к неисправной части.

11.4.3. Стоимость работ по демонтажу неисправной части и/или установке замены.

11.4.4. Стоимость работ по ремонту неисправной части.

11.4.5. Стоимость устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, новых или отремонтированных с такими же техническими характеристиками, как и неисправные части.

11.4.6. Замена или дозаправка смазок, фильтров и технических жидкостей, потеря которых была вызвана непосредственно Поломкой, на которую распространяется действие настоящего договора страхования.

11.5. Количество нормо-часов, затрачиваемых на все перечисленные работы, а также объем и марки всех включенных в заказ-наряд смазок и технических жидкостей должны соответствовать нормативной документации Производителя. В случае превышения указанных параметров в заказ-наряде Страховщик возмещает только тот объем работ и материалов, который предусмотрен нормативной документацией Производителя.

11.6. В случае осуществления страховой выплаты на условиях, предусмотренных подп. 11.3.4 настоящих Правил:

11.6.1. Страхователь обязан до начала ремонта на выбранном им СТОА согласовать со Страховщиком объем ремонтных работ путем предоставления Страховщику составленных, указанной СТОА, сметы затрат или предварительного заказа-наряда на восстановление поврежденного ТС, включающих:

1) раздельно указанные виды проведенных работ (ремонт, замена, разборка-сборка, окраска и т. д.);
2) наименование проведенных технологических операций;
3) нормы времени в нормо-часах по каждой операции;
4) стоимость нормо-часа;
5) количество использованных материалов в единицах их измерения;
6) стоимость материалов;
7) перечень новых запасных частей, использованных при замене поврежденных, их каталожный номер и стоимость каждой детали;
8) общая стоимость работ.

11.6.2. Если Страхователь не выполнит обязанность, предусмотренную подп. 11.6.1 настоящих Правил, расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется в соответствии с подп. 11.3.2.1 или подп. 11.3.2.2 настоящих Правил.

11.7. Величина ущерба признается равной стоимости выполнения ремонтно-восстановительных работ, которые требуется осуществить в отношении неисправных компонентов ТС, указанных в договоре страхования.

11.8. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере убытка каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком, если убыток подлежит возмещению по условиям договора страхования и на основании настоящих Правил. Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.

11.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком за вычетом из суммы ущерба безусловной франшизы, установленной в договоре страхования, с учетом условий, предусмотренных п. 6.4 настоящих Правил.

11.10. Если в договоре страхования установлена страховая сумма (лимит страховой выплаты) в отношении одного страхового случая, сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым случаем, включая расходы по предотвращению или сокращению убытка, не может превысить этого лимита.

11.11. Решение о признании Поломки страховым случаем или о необходимости привлечения независимого эксперта принимается Страховщиком не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения последнего из запрошенных документов. Решение о признании Поломки страховым случаем оформляется (утверждается) страховым актом.

11.12. В случае привлечения независимого эксперта или экспертной организации Страховщик принимает окончательное решение о страховом случае не позднее десяти рабочих дней со дня получения отчета независимой экспертной организации.

11.13. В случае признания Поломки страховым случаем Страховщик выплачивает страховое возмещение не позднее двадцати рабочих дней со дня утверждения страхового акта.

11.14. Не покрываются страхованием расходы по модернизации/улучшению потребительских качеств ТС, в том числе за счет применения более качественных деталей, узлов, материалов, чем это предусмотрено конструкцией ТС.

11.15. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме (или иным способом, позволяющим зафиксировать факт уведомления Страхователя) с мотивированным обоснованием причин отказа не позднее пятнадцати дней со дня получения последнего из затребованных документов или отчета независимой экспертной организации. Уведомление об отказе направляется в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе.

11.16. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.

11.17. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

11.17.1. Умысла (осознанного действия или бездействия, направленного на наступление страхового события) Страхователя, Выгодоприобретателя или Лица, преимущественно управляющего ТС. При этом:

- действия/бездействие работников Страхователя/Выгодоприобретателя приравниваются к действиям самого Страхователя/Выгодоприобретателя;

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

- действия/бездействие Выгодоприобретателя, назначенному по одному из рисков, приведшие к наступлению страхового случая по другому риску этого же договора страхования, считаются совершенными в рамках договора страхования в целом.

11.17.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.

11.17.3. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.

11.17.4. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

11.17.5. Страхователь или Выгодоприобретатель:

а) отказались от своего требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или осуществление этого права требования стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя;

б) нарушил подпункты 10.2.6.1 и 10.2.6.6 Правил страхования, более чем на 10 дней, если только не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

12.1. Аддендум заключается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

12.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения Аддендума или соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из Аддендума или характера изменения договора.

13. СУБРОГАЦИЯ

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

13.2. Страхователь обязан передать Страховщику (Представителю Страховщика) все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком (Представителем Страховщика) перешедшего к нему права требования.

13.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной Страхователю суммы возмещения.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются в судебном порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, по соблюдении досудебного порядка, установленного настоящим разделом.

14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе обращаться в суд с требованием о взыскании страхового возмещения только в случае соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса о выплате страхового возмещения, включающего:

14.2.1. Исполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) в полном объеме обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

14.2.2. Отказ Страховщика в выплате или отсутствие решения по выплате после окончания сроков, предусмотренных пунктами 11.11–11.13 настоящих Правил страхования (с учетом возможного увеличения указанных сроков в предусмотренных Правилами случаях).

15. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1. Заключая договор на условиях настоящих Правил страхования Страхователь дает свое согласие (подтверждает наличие согласия у лиц, указанных в Заявлении и/или договоре (полисе) страхования) на обработку (действия (операции) с персональными данными, в том числе с данными о кредитной истории, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в информационную систему, передачу третьим лицам, обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств персональных данных, указанных в договоре, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях заключения и исполнения договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг в следующих целях:

1) заключения и исполнения договора страхования;
2) разработки новых продуктов и услуг;
3) осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Страховщика функций, полномочий и обязанностей по идентификации лиц, обратившихся за выплатой страхового возмещения (за совершением операции с денежными средствами);
4) соблюдения требований Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ.

15.2. Страховщик может проверить достоверность предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Лицом, преимущественно управляющим ТС) персональных данных.

15.3. Согласие предоставляется с момента заключения договора страхования на условиях настоящих Правил и Универсальным договором о дистанционном обслуживании (если такой заключался), и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии его отзыва.

15.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621

персональных данных любой момент, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.

15.5. При отзыве согласия на обработку персональных данных, их обработка не прекращается по абз. 1), 3), 4) п. 15.1 Правил страхования в силу положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации и договором страхования.

16.2. Все действия, связанные с исполнением Страховщиком договора страхования, в том числе, но, не ограничиваясь: проведение экспертиз, согласование оплаты ремонтов, обмен документацией, выставление счетов на оплату страховых премий, принятие решений о выплате страховых возмещений, выплата страховых возмещений, может осуществляться с привлечением Агента и Представителя Страховщика.

САО «ВСК», лицензия Банка России от 11.09.2015 СЛ № 0621